

PARTE GENERALE	7
Oggetto ed evoluzione del diritto tributario -----	7
<i>Funzione del tributo</i>	8
EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO TRIBUTARIO	10
Tappe storiche fondamentali -----	10
<i>Inversione della logica delle scelte</i>	11
<i>Effetti della concorrenza fiscale</i>	12
<i>Lettera della Banca Centrale Italiana al Governo</i>	12
IMPOSTA SUI REDDITI ED IVA	13
Ferragamo: TAX menager -----	13
ENTRATE TRIBUTARIE E LA CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI	13
Le entrate pubbliche -----	13
imposta -----	14
Tassa -----	15
Monopolio fiscale -----	16
Contributo o tributo speciale -----	16
I PRINCIPI COSTITUZIONALI	17
I principi costituzionali in tema di fiscalità -----	17
<i>La riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.)</i>	17
<i>Prestazioni patrimoniali imposte</i>	17
<i>Soft Law, OCSE e riserva di legge:</i>	18
<i>BEPS, Pillar One e Pillar Two</i>	18
<i>Pillar Two – Global Minimum Tax (GMT)</i>	19
Principio di capacità contributiva -----	19
<i>La capacità contributiva tra dimensione assoluta e relativa</i>	21
<i>Attualità ed effettività del presupposto</i>	23
<i>Il minimo fiscale</i>	23
<i>Art. 53, comma 2 Cost.: la progressività del sistema tributario</i>	25
<i>I problemi attuali del principio di capacità contributiva</i>	27
<i>L'esperienza comparata e i limiti della capacità contributiva</i>	28
Principi costituzionali generali -----	29
LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO	30
il ruolo dell'Unione europea -----	30

<i>La rilevanza del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano</i>	31
<i>Il ruolo della giurisprudenza dell'Unione europea in materia fiscale</i>	32
<i>I rapporti tra ordinamento UE e ordinamento nazionale: esempi applicativi</i>	32
<i>La CEDU e il suo ruolo nell'ordinamento italiano in materia tributaria</i>	33
Le fonti statali del diritto tributario -----	34
I regolamenti nel diritto tributario -----	35
Le circolari dell'amministrazione finanziaria -----	35
Le fonti locali e il federalismo fiscale -----	35
<i>Criteri che il legislatore regionale deve rispettare</i>	37
<i>L'attuazione della delega sul federalismo fiscale</i>	38
APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE	38
Efficacia della legge tributaria nel tempo -----	38
Efficacia della legge tributaria nello spazio -----	39
L'interpretazione delle norme tributarie -----	40
L'analogia nel diritto tributario -----	41
LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	42
Lo Statuto dei diritti del contribuente -----	42
Principi generali e garanzie nello Statuto dei diritti del contribuente -----	43
L'interpello ordinario -----	44
L'ELUSIONE FISCALE E L'ABUSO DEL DIRITTO	44
Evasione, elusione e risparmio lecito d'imposta -----	44
<i>L'elusione fiscale: caratteristiche ed esempi</i>	45
<i>I rimedi all'elusione</i>	45
<i>L'evoluzione normativa nell'ordinamento italiano</i>	45
<i>Il principio dell'abuso del diritto nel contesto europeo</i>	45
<i>Abuso del diritto in materia di IVA e evoluzione della disciplina</i>	46
I SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO DI IMPOSTA	47
Il soggetto attivo nel diritto tributario -----	47
Il soggetto passivo nel diritto tributario -----	47
La traslazione dell'imposta -----	48
Sostituto d'imposta e responsabile d'imposta -----	48
<i>Solidarietà tributaria e teoria della supersolidarietà</i>	49
<i>Air B&B e il sostituto d'imposta</i>	50
GLI ELEMENTI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	51

La fattispecie impositiva-----	51
<i>Base imponibile</i>	51
<i>Le norme di favore nel diritto tributario</i>	52
LA DICHIARAZIONE	52
La fase di accertamento-----	52
<i>Teoria dichiarativa e teoria costitutiva</i>	53
La dichiarazione tributaria-----	53
<i>I termini per la rettifica della dichiarazione</i>	55
L'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO	55
L'avviso di accertamento-----	55
Metodi di accertamento-----	56
<i>Accertamento cartolare</i>	56
<i>Accertamento analitico</i>	57
<i>Accertamento sintetico</i>	57
<i>Il c.d. redditometro</i>	57
<i>Accertamento contabile</i>	58
<i>Gli ISA (Indici di affidabilità fiscale)</i>	58
<i>Accertamento extracontabile</i>	59
<i>Il nuovo contraddittorio endoprocedimentale</i>	59
GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	60
Ravvedimento operoso e accertamento con adesione-----	60
Mediazione tributaria obbligatoria-----	61
L'autotutela tributaria-----	61
INTERPELLO	61
Interpello ordinario-----	62
Interpello probatorio-----	62
Interpello antiabuso-----	63
Interpello disapplicativo-----	63
Interpello sui nuovi investimenti-----	64
<i>Profili procedurali</i>	64
<i>Impugnabilità della risposta</i>	64
<i>Cooperative compliance (adempimento collaborativo)</i>	64
Requisiti di accesso-----	64

<i>Requisiti soggettivi</i>	64
<i>Requisito oggettivo</i>	65
<i>Funzionamento</i>	65
<i>Effetti premiali</i>	65
<i>Evoluzione nella riforma</i>	66
<i>Il concordato preventivo biennale</i>	66
<i>Criticità del concordato preventivo biennale</i>	66
<i>Profili teorici</i>	66
LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	67
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE	67
Principi generali delle sanzioni amministrative tributarie-----	69
<i>Il caso del sequestro ad Air B&B</i>	70
LINEAMENTI GENERALI DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO	70
Evoluzione-----	70
L'attuale assetto del sistema tributario italiano -----	71
I testi normativi che regolano le principali imposte-----	71
Il gettito fiscale-----	72
Fonti dell'IRPEF-----	72
<i>Caratteri essenziali dell'IRPEF</i>	73
<i>Il presupposto dell'IRPEF</i>	73
reddito -----	73
<i>Il possesso di reddito</i>	74
<i>Tassazione dei proventi da attività lecita</i>	75
SOGGETTI PASSIVI E CRITERI DI LOCALIZZAZIONE	75
soggetti passivi-----	75
<i>La nozione di residenza fiscale</i>	76
<i>La prova e le difficoltà applicative</i>	76
<i>Considerazioni finali</i>	76
I redditi prodotti in forma associata -----	76
<i>Impresa familiare</i>	77
DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO	78
Deduzione e detrazioni-----	78
Oneri deducibili e oneri detraibili -----	79
LE SINGOLE CATEGORIE DI REDDITO	79

Redditi fondiari -----	79
Il reddito dominicale dei Terreni-----	80
Redditi agrari -----	81
I redditi dei fabbricati -----	81
Redditi di capitale -----	82
Redditi di lavoro dipendente -----	83
<i>Determinazione del reddito di lavoro dipendente</i>	83
Redditi di lavoro autonomo -----	84
<i>La determinazione dei redditi di lavoro autonomo</i>	85
I redditi diversi -----	86
L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES)	87
<i>Caratteristiche dell'IRES</i>	87
<i>Soggetti passivi di IRES</i>	88
<i>Residenza dei soggetti IRES</i>	89
Stabile organizzazione -----	90
Reddito di impresa-----	90
<i>Il principio di derivazione dell'imponibile fiscale dal bilancio civilistico</i>	91
<i>Il principio di competenza (art 109 tuir)</i>	92
<i>Il principio di certezza e di determinabilità oggettiva dell'ammontare</i>	92
<i>Il principio di previa imputazione</i>	93
<i>Il principio di inerenza</i>	94
<i>Principali componenti positive del reddito di impresa</i>	94
<i>BENI DELL'IMPRESA</i>	95
<i>I ricavi</i>	96
<i>Plusvalenze</i>	97
<i>La participation exemption</i>	97
<i>Le sopravvenienze attive (ART 88 TUIR)</i>	98
le componenti negative del reddito di impresa -----	98
<i>Gli ammortamenti</i>	98
<i>Gli interessi passivi</i>	99
<i>Le rimanenze</i>	100
<i>Reddito di impresa</i>	100
I.V.A	101

La normativa -----	101
Presupposti dell'iva-----	102
<i>Presupposto oggettivo: cessione di beni</i> -----	102
Operazioni rilevanti -----	103
<i>Il regime iva delle operazioni intracomunitarie</i> -----	103
PROCESSO TRIBUTARIO -----	104
Giudice tributario -----	105
Giurisdizione tributaria -----	105
Delimitazioni tra giurisdizione tributaria e amministrativa -----	105
Gradi del processo -----	106
Rappresentanza in giudizio-----	107
Ruolo delle parti -----	107
ATTI IMPUGNABILI -----	108
Il ricorso-----	109
La prova testimoniale -----	109
La consulenza tecnica -----	110

Parte generale

OGGETTO ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Nel diritto tributario, il punto di partenza è comprendere **quando e perché nasce l'obbligazione tributaria**, cioè il dovere di pagare un tributo. Questo avviene al **verificarsi della cosiddetta fattispecie impositiva**, che rappresenta il **fatto economico individuato dalla legge come rilevante ai fini fiscali**. Quando questa fattispecie si realizza, sorge un **rapporto giuridico tra due soggetti**: da un lato il **soggetto attivo**, cioè lo Stato o un altro ente territoriale, titolare del diritto di pretendere il tributo; dall'altro il **soggetto passivo**, ossia il contribuente, che è tenuto al pagamento. Il cuore di questo meccanismo è il **presupposto d'imposta**, che consiste nel **FATTO, che la legge considera economicamente rilevante, per far nascere l'obbligo di pagare un tributo**. In altre parole, è l'evento o la situazione che "attiva" il pagamento dell'imposta. Senza questo fatto, non c'è obbligo tributario. Un esempio classico è il possesso di un reddito, che costituisce il presupposto **dell'IRPEF**, in cui il presupposto è il possesso di un reddito: *se non hai reddito, non nasce alcun obbligo di pagare l'imposta sul reddito*. Una volta individuato il presupposto, bisogna determinare su cosa si calcola concretamente il tributo. Qui entra in gioco la **base imponibile**, cioè il parametro di riferimento, generalmente espresso in termini monetari, su cui viene applicata l'imposta. L'ammontare effettivo del tributo si ottiene **applicando alla base imponibile una percentuale**, detta **aliquota**. L'aliquota può essere:

1. Proporzionale, quando resta fissa indipendentemente dall'entità della base imponibile. (ad esempio, un'IVA al 22%).
2. Progressiva, quando aumenta all'aumentare della ricchezza imponibile (come avviene per l'IRPEF, dove chi guadagna di più paga una percentuale più alta).

Per comprendere meglio il sistema, è utile distinguere tra **patrimonio e reddito**: il patrimonio rappresenta lo stock di ricchezza posseduto in un determinato momento, mentre il reddito indica la ricchezza nuova che affluisce al soggetto in un certo arco di tempo. Infine, è fondamentale distinguere tra imposta e tassa. **L'imposta** è una prestazione patrimoniale dovuta in base alla capacità contributiva del soggetto e serve a finanziare la spesa pubblica in generale, senza un collegamento diretto con un servizio specifico. La **tassa**, invece, è dovuta come corrispettivo di un'attività o di un servizio reso dalla pubblica amministrazione a favore del contribuente. In altre parole, l'imposta contribuisce al bilancio generale della collettività in modo solidale, mentre la tassa remunera direttamente un beneficio o un servizio specifico ricevuto dal singolo. Quindi il diritto tributario può essere definito **come il complesso delle norme che disciplinano l'intero sistema dei tributi**. In particolare, esso **regola il rapporto tra il soggetto attivo**, cioè l'ente impositore, **e il soggetto passivo**, ossia il contribuente, seguendo tutte le fasi dell'obbligazione tributaria: dalla sua nascita, legata al verificarsi della fattispecie impositiva, fino alla sua concreta attuazione, cioè al pagamento del tributo. Ma il diritto tributario non si limita a questo rapporto "principale". Esso comprende anche **tutta una serie di rapporti e situazioni connesse o derivate**, che ruotano attorno **all'obbligazione tributaria**. Rientrano in questo ambito, ad esempio, le attività di accertamento e controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, i procedimenti di riscossione, le eventuali sanzioni in caso di inadempimento e, infine, la tutela del contribuente attraverso il contenzioso tributario. In altre parole, non disciplina solo "chi deve pagare e quanto", **ma tutto il ciclo di vita del tributo**, compresi i momenti patologici, cioè quelli in cui qualcosa va storto e si apre un conflitto tra contribuente e amministrazione.

Funzione del tributo

La funzione del tributo, nel diritto tributario, non si esaurisce in una dimensione tecnica, ma riguarda un tema molto più ampio: **stabilire in che misura ciascun membro della comunità deve contribuire alle spese pubbliche**. In ogni società, infatti, le scelte relative alla ripartizione degli oneri comuni sono fondamentali, perché riflettono il modello politico e sociale che si intende realizzare. Tutti i membri di uno Stato **beneficiano di servizi pubblici** – come sanità, istruzione, infrastrutture che comportano dei costi. Il problema centrale diventa quindi decidere quali spese sostenere e come distribuirle tra i consociati. Queste decisioni non sono neutre: cambiano nel tempo e variano a seconda dell'indirizzo politico. Un esempio evidente è il diverso approccio tra ordinamenti: in Italia la spesa sanitaria è in larga parte collettiva, mentre in altri sistemi, come quello statunitense, è molto più individualizzata. **Le norme tributarie servono proprio a tradurre queste scelte in regole giuridiche concrete**. Lo Stato istituisce una pluralità di tributi, il cui insieme genera il gettito necessario a finanziare la spesa pubblica. Dietro questa costruzione apparentemente tecnica, però, ci sono alcune domande fondamentali: *quali sono gli obiettivi della comunità? Quali spese sono necessarie per realizzarli? Chi deve contribuire? Secondo quale criterio si ripartisce l'onere? Come si reagisce all'inadempimento?* Il concetto chiave è quindi quello di ripartizione delle spese pubbliche, che rappresenta la funzione primaria del tributo. Questa idea è già evidente anche sul piano storico e linguistico: **il termine “tributo” richiama la contribuzione delle antiche tribù**, mentre “fisco” deriva dal *fiscus*, il contenitore in cui venivano raccolte le risorse comuni. Insomma, cambiano le tecnologie, ma alla fine si tratta sempre di mettere soldi in una cassa comune. Evoluzione affascinante.

Dal punto di vista costituzionale, lo scopo della comunità trova un riferimento importante **nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione**, che attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano libertà ed eguaglianza. Letto in chiave tributaria, questo significa che il sistema fiscale deve garantire le risorse necessarie per realizzare tali obiettivi. Un esempio è l'istruzione: non viene finanziata esclusivamente da chi ne usufruisce direttamente, perché produce benefici per l'intera collettività. Si parla, in questo caso, di esternalità positive, che giustificano una ripartizione più ampia della spesa. Per quanto riguarda i criteri di ripartizione, se ne individuano due principali. **Il primo è il criterio del beneficio**, secondo cui il costo di un servizio dovrebbe essere sostenuto da chi ne usufruisce. È una logica vicina a quella delle tasse. **Il secondo è il criterio del sacrificio**, in base al quale ciascun soggetto contribuisce in relazione alla propria capacità economica. Qui entra in gioco la capacità contributiva e si giustifica sia la proporzionalità sia, soprattutto, la progressività del sistema. Da tutto questo emergono due funzioni fondamentali delle norme tributarie:

1. Da un lato, individuare i presupposti che fanno sorgere l'obbligo di contribuzione;
2. Dall'altro, stabilire regole che permettano una ripartizione equa dell'onere.

A queste si aggiungono funzioni ulteriori. In particolare, il sistema tributario può avere una funzione redistributiva, cioè può trasferire risorse da soggetti più ricchi a soggetti più deboli, tipicamente attraverso la progressività. Inoltre, il tributo può produrre effetti extrafiscali, cioè influenzare i comportamenti economici. Ad esempio, **tassare maggiormente un certo consumo può disincentivarlo**. È il caso delle imposte ambientali o delle accise. Tuttavia, questa funzione dovrebbe restare secondaria rispetto a quella principale di finanziamento. Le **scelte tributarie** diventano particolarmente complesse **quando cambiano le condizioni economiche**.

1. Un primo esempio è quello delle grandi piattaforme digitali, come nel cosiddetto “*caso Meta*”. Per poter ripartire le spese tra i membri di una comunità prima è importante comprendere quali soggetti ne fanno parte. Gli Stati tendono a far **contribuire coloro che giovano delle**

*Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, un organismo internazionale che riunisce Paesi a economia avanzata e emergente con l'obiettivo di coordinare politiche economiche, fiscali e sociali, promuovendo crescita sostenibile, occupazione e stabilità finanziaria.]

infrastrutture statali, quindi i cittadini residenti e tutte le imprese che traggono profitti dall'**operare nel mercato italiano**. Il “*caso Meta*” si inserisce, così, in questo contesto in quanto da un lato un soggetto **eroga** dei servizi e dall'altro lato un'altro soggetto ne usufruisce gratuitamente, quindi come fa il primo soggetto a finanziarsi? Il primo soggetto, infatti, **vende ad una serie di soggetti interessati pubblicità e dati**. Questi soggetti **operano in molti Paesi senza una presenza fisica stabile**, ma generano comunque **profitti sfruttando dati e utenti**. Questo ha posto il problema di **chi debba essere incluso nella comunità fiscale e dove debbano essere tassati i profitti**. Se venissero tassati questi soggetti, si avrebbe un aumento delle entrate con il conseguente aumento delle spese e la diminuzione delle tasse.

2. Un secondo caso è quello degli **extraprofitti**, ad esempio nel settore energetico o bancario. Qui si discute se sia giusto **applicare una tassazione aggiuntiva a guadagni considerati “eccezionali”**, perché **derivanti da condizioni di mercato favorevoli** più che da meriti imprenditoriali. Tassare gli extraprofitti delle banche, per esempio, significherebbe che, oltre alla normale tassazione attualmente pari al 24%, si aggiungerebbe una tassazione più alta. La questione, ovviamente, apre **problemi di equità e di possibile discriminazione tra operatori**. Nel 2023 il governo Meloni impone una aliquota pari al 40% sui margini extra delle banche, ma questo generò il crollo dei titoli in borsa delle banche. Quindi il governo torna sui suoi passi, e corregge la situazione imponendo un tetto massimo alla tassa, il limite è stato fissato allo **0,1% del totale degli attivi** (cioè tutto ciò che la banca possiede). Quindi, anche se i profitti della banca fossero stati altissimi, oltre una certa cifra non avrebbero dovuto pagare. In sintesi nel 2023 la disciplina sugli extraprofitti bancari prevedeva, **in alternativa al versamento dell'imposta**, l'obbligo di destinare una quota degli utili a una riserva non distribuibile ai soci. Con la legge di Bilancio del 2026, **L. 30 dicembre 2025, n. 199**, si introduce una disciplina specifica sulle riserve degli extraprofitti bancari. Stabilendo che:

1. Le riserve del 2023 possono essere “**affrancate**”, ovvero che possono essere assoggettate a un'imposta sostitutiva, così che le riserve del 2023 possano essere libere ed utilizzabili, non più vincolate e non distribuibili.
2. La legge prevede **aliquote** precise pari al 27,5%, se paghi subito, e al 33%, se paghi dopo il 2027. Ovviamente se entro il 2027 le banche non dovessero pagare gli si vedrà applicata l'aliquota del 40%.
3. È formalmente una scelta opzionale per le banche, ma se non pagassero nei tempi stabiliti dalla legge, le riserve rimarrebbero vincolate.

Questa legge, quindi, va a sostituire la legge sugli extraprofitti del 2023, introducendo un'imposta sostitutiva dell'imposta straordinaria degli extraprofitti, con lo scopo prioritario di fare “cassa” immediata e tassare quelle riserve del 2023. «Ma le **principali banche italiane** hanno usato, nei conti 2025, lo «sconto» previsto dalla **legge di Bilancio** per liberare le **riserve di capitale accantonate nel 2023** (al posto della tassa sugli extraprofitti) versando così al fisco poco più di **1,8 miliardi di euro**. Scorrendo i bilanci diffusi dagli istituti di credito emerge, in maniera più o meno evidente, l'utilizzo della misura allo scopo di beneficiare dell'**aliquota agevolata del 27,5%** di quest'anno, con un risparmio aggregato di circa **800 milioni**.» [Sole 24ore 7 febbraio 2026]

3. Un ulteriore esempio riguarda i **bonus fiscali**, come il superbonus edilizio. In questi casi, lo Stato **non eroga direttamente denaro, ma riconosce un credito d'imposta**. Questo comporta una spesa “differita” e incerta, perché **dipende da quanti soggetti ne usufruiranno**. In questi casi, lo Stato non eroga direttamente una somma di denaro, ma riconosce al contribuente un credito fiscale. Ad esempio, a fronte di una spesa di 100 per interventi di ristrutturazione o efficientamento energetico, può essere riconosciuto un credito d'imposta superiore, come nel caso del superbonus al 110%. Questo credito può essere utilizzato dal contribuente per

compensare i debiti tributari futuri: in sostanza, invece di pagare imposte, il contribuente “scala” quanto dovuto utilizzando il credito maturato. Si tratta quindi di una forma indiretta di sostegno economico, che passa attraverso il sistema fiscale. Un aspetto rilevante è che questo credito non viene utilizzato immediatamente, ma è generalmente **spalmato su più anni** (ad esempio dieci). Questo consente allo Stato di non sostenere subito l'intero costo della misura, distribuendolo nel tempo. Ed è qui che emerge il punto critico: dal punto di vista dello Stato, questi crediti rappresentano comunque una **passività**, cioè una spesa futura. Tuttavia, al momento in cui il beneficio viene riconosciuto, lo Stato **non è in grado di determinare con precisione il costo complessivo dell'intervento**, perché questo dipende dal numero di soggetti che ne usufruiranno e dall'entità delle spese sostenute.

Evoluzione storica del diritto tributario

Nel corso della storia, il diritto tributario ha risposto a esigenze fondamentali delle comunità, adattandosi alle condizioni economiche e sociali del tempo. Già nell'antichità, sebbene gran parte degli oneri fosse legata a conquiste belliche, sono state adottate forme di contribuzione diretta:

- La **decima** nell'antica Roma, che consisteva nel versare all'erario un decimo del raccolto agricolo.
- Il **focatico**, un'imposta applicata su ogni abitazione di un nucleo familiare nell'Europa medievale e moderna.
- La **tassa sul macinato**, introdotta nel 1869, che gravava indirettamente sul consumatore finale: i mulini erano dotati di un “contagiri” e l'imposta, calcolata sui giri del mulino, veniva trasferita sul prezzo della farina.

Questi esempi mostrano come i tributi abbiano da sempre cercato di distribuire il peso delle spese pubbliche in relazione alle risorse disponibili e alle attività economiche dei cittadini.

TAPPE STORICHE FONDAMENTALI

L'evoluzione della ripartizione delle spese pubbliche ha subito una svolta decisiva con la Rivoluzione francese, che mirava a correggere l'ingiusta concentrazione del carico fiscale sul Terzo Stato, esentando clero e nobiltà che svolgevano comunque funzioni a beneficio della comunità. Questo principio di equa distribuzione si concretizzò nell'articolo 13 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1791, che stabiliva un contributo comune proporzionato alle sostanze dei cittadini, anticipando così criteri proporzionali o progressivi nella tassazione.

Parallelamente, l'evoluzione del fondamento del potere impositivo si sviluppò nel costituzionalismo inglese del XVII secolo, con la nascita dei primi parlamenti che chiedevano di limitare il potere centrale e di essere consultati sui tributi. Da qui derivano concetti chiave come il diritto all'autoimposizione, ovvero la possibilità di scegliere quali tributi applicare, e il diritto al bilancio, cioè come utilizzare le risorse raccolte. Questi principi portarono al famoso motto “**no taxation without representation**”, sancendo che nessuno può essere tassato senza aver partecipato alla formazione della decisione. Questi sviluppi hanno poi influenzato i due modelli moderni di Stato:

- Lo **Stato liberale**, minimalista, che tutela la libertà patrimoniale e offre pochi servizi, quindi richiede una tassazione ridotta;
- Lo **Stato sociale**, che mira a garantire un elevato livello di benessere diffuso, offrendo numerosi servizi pubblici, ma richiedendo un carico fiscale maggiore per finanziare tali spese.

I due modelli impositivi rappresentano **due approcci astratti al rapporto tra tributi e servizi pubblici**: da un lato, **un alto livello di tassazione combinato a servizi pubblici di elevata qualità**; dall'altro, **una tassazione ridotta e un'offerta di servizi limitata**, dove il cittadino recupera parte di quanto spende in imposte tramite il risparmio sui servizi pubblici. Questo secondo scenario

comporta però il rischio che, se i servizi non sono fruibili o efficienti, il cittadino debba sostenere ulteriori spese, con la conseguenza che la percezione di ingiustizia del sistema può incentivare l'evasione fiscale. Negli Stati Uniti si è storicamente adottato il primo modello, con una sanità privata e una tassazione più contenuta, mentre i Paesi del Nord Europa hanno scelto il secondo, garantendo servizi diffusi tramite imposte più elevate.

Parallelamente, **il concetto di tributo si è evoluto**: un tempo esso era considerato un atto di supremazia dello Stato, legato alla sua capacità di imporre la legge e battere moneta. Con l'avvento delle **moderne Costituzioni**, la sovranità si sposta sul popolo, e il tributo diventa una **scelta collettiva**, un modo in cui i cittadini si ripartiscono le spese comuni. Non è più imposizione dello Stato, ma un atto di solidarietà: chi contribuisce sostiene la comunità, chi non paga viene meno al patto sociale. In quest'ottica, **il tributo realizza gli obiettivi dell'articolo 3 della Costituzione**: non serve a obbedire al sovrano, ma **a rimuovere gli ostacoli che limitano libertà ed uguaglianza**, e la civiltà giuridica di un sistema si misura anche dalla **correttezza ed equità della ripartizione delle spese pubbliche**.

Inversione della logica delle scelte

Nella teoria, le **scelte politiche**, ossia decisioni su quantità e qualità dei servizi pubblici da fornire, dovrebbero precedere le **scelte fiscali**, cioè la definizione di tributi e modalità di prelievo. In pratica, però, soprattutto a causa del deficit di bilancio, accade spesso il contrario: le esigenze fiscali condizionano le decisioni politiche. Una politica realistica deve quindi sempre confrontarsi con le risorse disponibili. Nel **Welfare State**, caratterizzato da spese elevate per pensioni, sanità e altri servizi, qualsiasi modifica richiede un'analisi attenta delle disponibilità finanziarie. Diverse sono le variabili che incidono su questa capacità:

- **Vincoli sovranazionali**: l'Italia, ad esempio, deve rispettare regole UE come il Fiscal Compact del 2012, che limita il deficit di bilancio al 3,5%.
- **Scelte pregresse e debito pubblico**: Il cosiddetto **debito pubblico** rappresenta l'insieme delle obbligazioni finanziarie dello Stato verso soggetti economici nazionali ed esteri, come individui, imprese, banche o altri Stati, che hanno sottoscritto titoli di Stato per coprire il fabbisogno di cassa, ossia il deficit pubblico accumulato. Per valutare la capacità di uno Stato di sostenere questo debito si utilizza il rapporto **debito/PIL**, confrontando il debito con il valore totale dei beni e servizi prodotti sul territorio. Un certo livello di deficit è considerato fisiologico, ma quando il debito cresce in maniera consistente, come in Italia tra il 1970 e il 2017, le scelte di politica economica corrente risultano vincolate: lo Stato deve destinare risorse al rimborso e agli interessi, limitando così la possibilità di ridurre la pressione fiscale o di incrementare la spesa pubblica. Questo fenomeno viene definito anche **mancanza di democraticità a livello generazionale**, perché le decisioni finanziarie passate condizionano le opportunità delle generazioni attuali.
- **Globalizzazione e mobilità economica**: la facilità di spostamento di persone e capitali impone agli Stati di **adeguare la propria politica fiscale alla concorrenza internazionale**. L'economia digitale accentua questo fenomeno: gran parte del valore dei prodotti deriva da asset immateriali (marchi, brevetti, licenze), che possono essere localizzati in Paesi a tassazione ridotta, generando una perdita di sovranità fiscale e squilibri tra piccole imprese nazionali e grandi gruppi globali.

Effetti della concorrenza fiscale

Con la crescente **dematerializzazione dei modelli di business**, gli Stati hanno visto complicarsi il controllo sulla base imponibile, perché **le imprese potevano collocarsi dove le aliquote erano più basse**, sfruttando vantaggi fiscali locali. Questo ha generato due fenomeni paralleli: da un lato, le aziende si spostano verso giurisdizioni più favorevoli; dall'altro, gli Stati abbassano le aliquote per attrarre imprese, dando vita a una competizione fiscale aggressiva. La gravità del problema ha spinto a cercare soluzioni comuni a livello globale, portando l'OCSE* a proporre la cosiddetta **pupillar solution** contro i BEPS, strutturata su due pilastri: **Tassazione basata sulla collocazione dell'utente**: i vecchi criteri legati alla sede fisica dell'impresa non sono più adeguati; il nuovo approccio vuole tassare i profitti dove si trova il consumatore finale, rendendo irrilevante lo Stato in cui l'impresa è registrata. E il **Global minimum tax**: garantisce un livello minimo di imposizione del 15% per tutte le controllate di un gruppo multinazionale. Se una controllata paga meno, la capogruppo compensa la differenza, eliminando l'incentivo a collocarsi in Stati fiscalmente vantaggiosi e riducendo la competizione tra giurisdizioni. Il Covid ha accelerato la consapevolezza che la fuga di base imponibile non conviene più a nessuno, spingendo gli Stati a recuperare sovranità fiscale. Un esempio emblematico è **Apple in Irlanda**: tra il 1991 e il 2007 furono stipulati accordi di **tax ruling** per predeterminare il trattamento fiscale della società. La Commissione Europea li contestò come aiuti di Stato illegittimi, perché avrebbero consentito ad Apple di tassare i profitti europei a un'aliquota molto bassa. Tuttavia, il Tribunale UE annullò la decisione della Commissione, poiché non fu dimostrata né l'esistenza di un vantaggio selettivo né errori metodologici nel tax ruling.

Lettera della Banca Centrale Italiana al Governo

La **lettera della BCE al governo italiano** è un documento formale attraverso il quale la Banca Centrale Europea comunica al governo osservazioni, richiami e raccomandazioni sulle politiche di bilancio e fiscali del Paese, soprattutto in relazione al rispetto dei vincoli europei e alla sostenibilità del debito pubblico. Pur non essendo vincolante come una legge, **questa lettera ha un impatto concreto perché segnala agli investitori istituzionali** – banche, fondi e altre grandi entità che acquistano titoli di Stato – **la solidità delle finanze italiane**.

In pratica, se lo Stato italiano spende più di quanto incassa, deve finanziare il deficit emettendo titoli come i **BOT** (Buoni Ordinari del Tesoro), cioè **strumenti con cui prende in prestito denaro dai mercati**. Il problema è che il successo di queste emissioni dipende dalla fiducia degli investitori: se non credono nella capacità dello Stato di rimborsare, possono rifiutarsi di comprare titoli o chiedere tassi di interesse più alti per il rischio percepito. Un tasso più alto aumenta però il costo del servizio del debito e quindi il deficit futuro, limitando indirettamente la capacità dello Stato di scegliere liberamente le proprie politiche fiscali. La lettera della BCE entra quindi nel merito di alcune raccomandazioni concrete. L'Italia è invitata a riformare la normativa fiscale per migliorare la competitività delle imprese e l'efficienza del mercato del lavoro, **riducendo il divario tra il costo totale del lavoro per l'impresa e quanto effettivamente riceve il lavoratore**. Questo implica abbassare la pressione fiscale e contributiva sul lavoro. Per compensare la riduzione delle entrate fiscali, lo Stato, potrebbe essere costretto a ridurre alcune spese pubbliche, cioè servizi erogati ai cittadini.

Imposta sui redditi ed IVA

Il funzionamento concreto delle principali imposte italiane evidenzia due logiche distinte di ripartizione del carico fiscale. L'**imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)** si applica al possesso di redditi nel corso dell'anno (art. 1 TUIR): tutti coloro che percepiscono reddito sono soggetti passivi. La norma individua le categorie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi diversi, ecc.) e definisce la base imponibile sommando tutte le fonti di reddito del contribuente. Su questa base si applicano le **aliquote**, che determinano l'imposta dovuta allo Stato. L'IRPEF è concepita come **imposta progressiva**, nel senso che chi guadagna di più paga non solo un importo maggiore, ma una percentuale crescente del proprio reddito, fino a un massimo del 43% per redditi superiori a 50.000 €. In questo modo, la ripartizione delle spese pubbliche attraverso l'IRPEF segue un criterio redistributivo, richiedendo un sacrificio proporzionalmente maggiore a chi ha una maggiore capacità contributiva. L'**IVA**, invece, si applica sulle **cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi** e viene trasferita lungo tutta la catena commerciale fino al consumatore finale. In questo caso, l'aliquota è **fissa**, quindi l'imposta è **proporzionale (cd TASSAZIONE PROPORZIONALE PIATTA o flat tax)**: tutti i consumatori pagano la stessa percentuale sul prezzo dei beni o servizi acquistati. Pur essendo proporzionale, l'IVA non ha un effetto redistributivo, perché non tiene conto del reddito del contribuente; chi consuma di più paga di più, ma la pressione fiscale non varia in relazione alla capacità contributiva. Chi spende di più paga più IVA semplicemente perché consuma di più, ma non c'è un meccanismo di redistribuzione.

FERRAGAMO: TAX MENAGER

Sul piano giuridico, la fiscalità è parte integrante del **patto sociale**: l'imposta rappresenta il contributo di ciascun cittadino al funzionamento della società e al finanziamento dei servizi pubblici essenziali, in un quadro di solidarietà costituzionalmente tutelato. La Costituzione stabilisce infatti riserve di legge sia in materia tributaria che penale, a indicare l'importanza centrale della disciplina fiscale nel bilancio dei poteri dello Stato e nella protezione dei diritti individuali. Un esempio concreto di applicazione di questi principi in ambito aziendale è rappresentato da **Salvatore Ferragamo S.p.A.**, che negli ultimi anni ha adottato una gestione fiscale strutturata e trasparente attraverso l'istituzione di un **Tax Control Framework** sotto la supervisione del suo **tax manager**. L'azienda è stata ammessa al regime di *adempimento collaborativo* con l'Agenzia delle Entrate, volto a garantire una gestione dei rischi fiscali coerente con le norme tributarie e con i principi etici di trasparenza. Questo modello rappresenta una concretizzazione del patto sociale: la fiscalità non è solo un obbligo, ma un contributo responsabile al funzionamento della società e alla redistribuzione delle risorse, coerente con la progressività e la proporzionalità del sistema tributario.

Entrate tributarie e la classificazione dei tributi

LE ENTRATE PUBBLICHE

Per comprendere il concetto di **tributo**, occorre partire dalle **entrate pubbliche**, ossia l'insieme delle risorse che affluiscono allo Stato e agli altri enti pubblici per finanziare le spese necessarie allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. Queste entrate assumono forme diverse:

1. Possono derivare dall'utilizzo di beni patrimoniali dello Stato, come nel caso della concessione di spiagge demaniali a stabilimenti balneari;
2. Dalla gestione di attività economiche dirette o dalla partecipazione al capitale di organismi pubblici, come avviene per le Ferrovie;

*È un termine tecnico del linguaggio fiscale e finanziario che indica l'ammontare delle entrate che lo Stato o un ente pubblico incassa grazie a un tributo, a una tassa, a un'imposta o a un monopolio fiscale.

3. Oppure dall'acquisizione di somme a titolo di sanzione, ad esempio le multe. La parte più consistente delle entrate pubbliche, tuttavia, proviene dalle **entrate tributarie**, ossia dalle somme riscosse tramite tributi, che costituiscono circa il 95% del totale.

Le entrate pubbliche possono essere distinte secondo diversi criteri. **In base alla natura del rapporto giuridico**, si parla di entrate di diritto privato o di diritto pubblico; secondo il **titolo**, si distinguono entrate a titolo originario, legate allo sfruttamento diretto del patrimonio dello Stato, e entrate a titolo derivativo, residuali rispetto all'attività ordinaria; infine, in base alla **presenza o meno di una controprestazione**, le entrate possono essere **commutative**, quando lo Stato fornisce un'utilità economica in cambio del pagamento, o **contributive**, quando l'obbligo di versamento sussiste indipendentemente da un beneficio diretto. Nel diritto privato la regola è la corrispettività tra le parti, ma nei rapporti tra Stato e cittadino questa regola incontra due eccezioni fondamentali: le **sanzioni**, che sorgono a seguito della violazione di norme, e i **tributi**, che costituiscono un contributo imposto dalla legge a sostegno della collettività. Le entrate tributarie comprendono strumenti diversi, tradizionalmente identificati come imposte, tasse, monopoli fiscali e contributi o tributi speciali. Le **imposte** si fondano sulla capacità contributiva dei soggetti, le **tasse** sono legate alla fruizione di specifici servizi pubblici, mentre i **monopoli fiscali** e i **tributi speciali** rispondono a finalità particolari dello Stato. Non tutti questi strumenti, però, presentano una natura strettamente tributaria, e sarà necessario approfondire in seguito le differenze sostanziali tra le varie categorie. In termini giuridici, questa distinzione non è solo tecnica: essa riflette il **patto sociale** su cui si fonda l'ordinamento. Come sottolinea il tax manager di Ferragamo, ogni cittadino o impresa contribuisce tramite il tributo al funzionamento della società, rendendo la fiscalità uno dei pilastri del patto sociale stesso, tutelato dalla Costituzione tramite le riserve di legge in materia tributaria e penale. Il tributo, quindi, non è solo uno strumento di finanziamento dello Stato, ma una manifestazione concreta della solidarietà tra cittadini e della partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

IMPOSTA

Per comprendere cosa sia un'imposta, conviene partire dalla prospettiva della scienza delle finanze, che distingue tra servizi **divisibili e indivisibili**. I servizi **divisibili** sono quelli che possono essere fruiti individualmente dai cittadini, come l'accesso a un parcheggio a pagamento: in questo caso, è possibile far pagare direttamente chi usufruisce del servizio, e il finanziamento avviene tramite le tasse. I servizi **indivisibili**, invece, sono quelli destinati all'intera collettività, come la difesa nazionale o la giustizia: non è possibile identificare chi e quanto ne fruisce, e la loro copertura finanziaria avviene tramite le imposte, prestazioni di carattere contributivo basate sulla capacità di ciascun membro della comunità di partecipare alle spese comuni. Questa distinzione, seppur utile storicamente, è stata progressivamente superata nello Stato sociale. Ciò che oggi rileva non è tanto la divisibilità del servizio, ma la rilevanza sociale dello stesso: servizi che hanno grande importanza per la comunità, come l'istruzione e la sanità, possono essere finanziati tramite imposte anche se tecnicamente divisibili. In questo modo, lo Stato garantisce la fruibilità del servizio indipendentemente dalla capacità dell'individuo di pagare, coprendo eventuali deficit attraverso la contribuzione generale. Dal punto di vista giuridico, l'imposta è una **prestazione coattiva**, stabilita dalla legge, priva di corrispondenza diretta con un servizio specifico fornito al contribuente. La sua legittimazione deriva dalla legge stessa, che la impone per ripartire le spese pubbliche tra i membri della collettività, nel rispetto del **principio di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione**. Ciò significa che chi è in grado di produrre reddito o ricchezza contribuisce in misura proporzionale alla propria capacità economica. Storicamente, fino ai primi del '900, l'imposta era vista come un'espressione della sovranità dello Stato sul cittadino, collegata al potere di imporre tributi e battere moneta. Con l'avvento delle carte costituzionali moderne, questa visione è stata sostituita dall'idea di popolo sovrano: la contribuzione fiscale diventa un dovere dei cittadini nei confronti della collettività, non più una manifestazione della supremazia dello Stato. L'imposta

possiede un'impronta solidaristica, perché il parametro di contribuzione non è legato al valore dei servizi effettivamente fruiti, ma alla capacità economica del contribuente. Chi non dispone di capacità contributiva può accedere ai servizi pubblici senza partecipare al costo, mentre chi dispone di maggiore capacità contribuisce di più. Questo carattere solidaristico può essere modulato: **un'imposta proporzionale** richiede lo stesso sacrificio percentuale a tutti, mentre un'imposta **progressiva** aumenta l'aliquota al crescere della base imponibile, come avviene per l'IRPEF italiana, massimizzando la solidarietà e rispettando il criterio di progressività previsto dall'articolo 53, secondo comma, della Costituzione. Le imposte possono essere ulteriormente classificate:

1. **Dirette**: colpiscono presupposti espressivi di capacità contributiva, come l'IRPEF che tassa il reddito;
2. **Indirette**: colpiscono manifestazioni indirette della capacità contributiva, come le imposte sul consumo;
3. **Personali**: tengono conto della situazione personale del contribuente, ad esempio tramite deduzioni e detrazioni;
4. **Reali**: si basano sul fatto stesso di capacità contributiva, senza considerare le caratteristiche del soggetto, come accade nell'IVA, dove l'aliquota è la stessa per tutti.

TASSA

La **tassa** è un'entrata di natura **commutativa**: nasce cioè quando lo Stato o un ente pubblico eroga un servizio o esercita una funzione pubblica che porta un beneficio specifico al cittadino. Diversamente dall'imposta, **la tassa presuppone un legame diretto tra il tributo richiesto e il vantaggio ottenuto dal contribuente**. Ad esempio, le tasse universitarie e la raccolta dei rifiuti sono collegate a servizi specifici di cui il singolo fruisce; allo stesso modo, alcune funzioni pubbliche come l'iscrizione a ruolo di cause civili e penali o il rilascio del passaporto comportano l'applicazione di una tassa, perché l'esercizio del potere pubblico apporta comunque un beneficio al cittadino. Pur avendo questa commutatività, la tassa **conserva una componente coattiva tipica dei tributi**: la legge stabilisce presupposto, entità e modalità del pagamento, senza possibilità di contrattazione. Non è quindi un corrispettivo di diritto privato, perché lo Stato non contratta con il cittadino: il tributo è dovuto per legge, indipendentemente dalla volontà dell'utente. Le tasse si distinguono dall'imposta principalmente per la funzione e per il presupposto: mentre **l'imposta** ha carattere **contributivo** e **redistributivo**, destinata a finanziare in generale le spese pubbliche sulla base della capacità contributiva dei cittadini, **la tassa è legata a un servizio specifico e al costo sostenuto per erogarlo**. Il parametro della contribuzione è quindi **il costo del servizio e non la capacità economica del contribuente**, anche se alcune tasse, come quelle universitarie, tengono conto della situazione economica degli studenti, ad esempio tramite l'ISEE, senza mai superare il costo effettivo del servizio. Due esempi chiariscono queste dinamiche. La **tassa sui rifiuti** mira a far pagare a ciascun cittadino una quota commisurata al servizio ricevuto. Poiché misurare esattamente i rifiuti prodotti è difficile, si usano parametri presuntivi come la metratura dell'immobile o il numero di occupanti. Anche se l'ente locale non eroga il servizio per un certo periodo, la tassa resta dovuta, come stabilito dalla Corte di Cassazione nel 2012; più recentemente, nel 2023, è stato possibile ridurre l'ammontare della tassa in caso di mancata prestazione prolungata, in modo da bilanciare prelievo e servizio erogato senza penalizzare l'ente.

Nel caso delle **tasse universitarie**, invece, il contributo richiesto agli studenti non può superare il 20% del costo del servizio: lo Stato copre la parte restante tramite le imposte. Questo esempio evidenzia come un servizio di rilevanza sociale possa essere parzialmente finanziato dalla tassa e integralmente garantito grazie alla contribuzione generale, legando la tassa alla commutatività del servizio ma conservando l'elemento solidaristico tipico del sistema fiscale.

In sintesi, la tassa combina un **rapporto di utilità diretta** tra cittadino e servizio con una componente autoritativa imposta dalla legge. La differenza chiave rispetto all'imposta è che nella

tassa si paga per ciò che si riceve, mentre nell'imposta si contribuisce secondo la propria capacità economica, a prescindere dai servizi fruiti, incarnando così pienamente la funzione redistributiva e solidaristica del prelievo fiscale.

MONOPOLIO FISCALE

Il monopolio fiscale rappresenta una **particolare forma di monopolio giuridico istituita dallo Stato con lo scopo di procurarsi un'entrata tributaria**. Per capire meglio, è utile distinguere tra :

1. **MONOPOLIO DI FATTO**: si verifica quando, in un mercato, esiste un unico soggetto che svolge un'attività senza accordi con lo Stato, come un singolo pescivendolo in un'isola;
2. **MONOPOLIO GIURIDICO**: nasce quando una legge riserva in via esclusiva allo Stato o a un ente pubblico lo svolgimento di un'attività, vietandola ai privati. Il monopolio fiscale rientra in questa seconda categoria e trova applicazione su beni e servizi come i tabacchi lavorati o le lotterie nazionali. La sua natura è **contributiva**, simile alle imposte sul consumo, **perché l'accesso a questi beni presuppone una capacità economica**: chi può permettersi di comprare le sigarette o partecipare alle lotterie dimostra di avere risorse, quindi contribuisce indirettamente alla spesa pubblica.

Dal punto di vista giuridico, **il monopolio fiscale si fonda su un negozio di diritto privato**, ma la prestazione ha carattere coattivo: la **scelta del contribuente è più apparente** che reale, poiché non c'è vera contrattazione sul prezzo e le modalità di pagamento sono determinate unilateralmente. Questo profilo distingue il monopolio fiscale dal commercio ordinario, **dove la volontà delle parti guida l'accordo**. L'istituzione di monopoli fiscali non può avvenire a piacimento dello Stato. La **Costituzione** italiana pone dei limiti chiari: secondo **l'articolo 41**, l'iniziativa economica privata è libera, ma non può recare danno all'utilità sociale, alla salute, all'ambiente o ai diritti fondamentali; l'articolo **43** consente invece allo Stato, per fini di utilità generale, di riservare o trasferire determinate imprese, purché si tratti di servizi essenziali, fonti di energia o situazioni di monopolio di preminente interesse generale. Ne consegue che **il solo obiettivo di procurare gettito non basta a giustificare un monopolio fiscale**: la sua introduzione deve perseguire il miglioramento della diffusione del servizio o il controllo del suo impatto sociale, soprattutto per beni che possono avere conseguenze sulla salute o sulla sicurezza. Sul piano europeo, il monopolio fiscale deve essere compatibile con il diritto UE. **L'articolo 37 TFUE** prevede che gli Stati membri riorganizzino i monopoli nazionali di carattere commerciale per evitare discriminazioni tra cittadini dell'Unione, mentre **l'articolo 106 TFUE** stabilisce che le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale o monopolistici devono rispettare le regole della concorrenza, nei limiti in cui queste non ostacolano l'adempimento della loro missione. Quindi, il monopolio fiscale può essere mantenuto, ma la sua gestione deve bilanciare l'obiettivo di **gettito*** con il rispetto della libera concorrenza e degli interessi della comunità europea.

CONTRIBUTO O TRIBUTO SPECIALE

Dal punto di vista della dottrina più recente, la categoria dei **tributi** è vista in modo unitario, anche se in realtà **non esiste una categoria autonoma distinta che includa tutte le forme di prelievo**. Ciò significa che ogni singola fattispecie, nel suo nucleo essenziale, può essere ricondotta alternativamente **all'imposta o alla tassa**. Ad esempio:

- Il **contributo di utenza stradale**: è un prelievo che lo Stato richiede a chi utilizza di più un bene pubblico, come le strade. Tecnicamente è una **tassa**, perché legata all'uso, anche se spesso assume forma di addizionale all'IRPEF per finanziare servizi pubblici di interesse nazionale, come il Servizio Sanitario Nazionale.
- Il **contributo consortile di bonifica**: riguarda i proprietari di beni immobili situati in un'area specifica e beneficia del servizio di bonifica. Qui si tratta chiaramente di una **tassa**, perché chi contribuisce riceve un beneficio diretto.

La ragione della riconduzione di tasse e imposte alla categoria unitaria dei tributi non è concettuale, ma pratica: **serve a garantire uniformità nell'applicazione di alcuni istituti giuridici**, come: La **riserva di legge** prevista dall'art. 23 Cost., che stabilisce che ogni tributo deve essere introdotto dalla legge; la giurisdizione del giudice tributario, per la tutela dei contribuenti ed alcuni **privilegi procedurali**, come il diritto del fisco al pagamento anticipato (solve et repete). In sostanza, pur riconoscendo la differenza tra imposte e tasse, si preferisce considerarli tutti tributi per ragioni di **coerenza giuridica e gestione del sistema fiscale**.

I principi costituzionali

I PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI FISCALITÀ

I **principi costituzionali che regolano i tributi**, poiché essi ne definiscono limiti, modalità di istituzione e criteri di applicazione. Tra i più rilevanti figurano: l'**art. 23** sulla riserva di legge, l'**art. 53** sul principio di capacità contributiva e progressività, l'**art. 75,2** sul divieto di referendum in materia tributaria, l'**art. 81** sul pareggio di bilancio e l'**art. 97** sul buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

La riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.)

La norma recita: *“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”*. Pur essendo una norma di tipo procedurale, essa ha un ruolo cruciale, perché stabilisce **come devono essere istituiti i tributi**, non quali tributi istituire. Storicamente, la riserva di legge nasce nello **stato assoluto**, dove i primi Parlamenti intervenivano per proteggere i sudditi dai prelievi arbitrari del sovrano. La funzione era duplice: garantire la **partecipazione alla scelta dei tributi** e la **trasparenza nella destinazione del gettito**. Nell'ordinamento attuale, dove non esistono più poteri assoluti, la riserva serve a **tutelare sia gli interessi individuali sia quelli collettivi**. In particolare:

- **Partecipazione delle minoranze:** senza la riserva, l'istituzione di tributi potrebbe avvenire tramite atti normativi secondari, controllati solo dalla maggioranza di governo, escludendo la rappresentanza delle minoranze.
- **Controllo della Corte costituzionale:** permette di verificare la legittimità costituzionale dei tributi, evitando che l'atto sia imposto senza un adeguato scrutinio legislativo.

La riserva di legge non si applica automaticamente alle **fonti europee**, che derivano da un ordinamento distinto. In tal senso, la Corte costituzionale ha stabilito con la sentenza **27/12/1973 n. 183 (Frontini)** che i regolamenti comunitari che prevedono prestazioni patrimoniali non violano l'art. 23, in quanto formalmente non appartengono al sistema normativo interno. Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che la riserva di legge vale non solo per la legge statale, ma anche per quella **regionale**, in virtù delle competenze tributarie attribuite alle Regioni. La sentenza **13/12/1979 n. 148** sancisce infatti che la parola *“legge”* nell'art. 23 comprende sia la legge dello Stato sia la legge regionale, garantendo così l'esercizio pieno della potestà tributaria regionale. Questo quadro costituzionale definisce **i limiti entro i quali lo Stato e le Regioni possono istituire tributi**, assicurando trasparenza, partecipazione e controllo giurisdizionale, elementi fondamentali per un sistema tributario equo e coerente con i principi di capacità contributiva e solidarietà fiscale.

Prestazioni patrimoniali imposte

Il concetto di **prestazioni patrimoniali imposte** serve a definire cosa rientra nella riserva di legge tributaria dell'articolo 23 della Costituzione. Si tratta, in sostanza, **di qualsiasi contributo che lo**

Stato o un ente pubblico può richiedere ai cittadini non perché ci sia un accordo privato, **ma perché la legge lo impone**. Sul piano patrimoniale, c'è dibattito tra chi sostiene che una prestazione debba comportare un impoverimento definitivo, come nel caso delle imposte tradizionali, e chi invece include anche decurtazioni temporanee, come i prestiti forzosi obbligatori, dove la somma versata viene restituita con gli interessi. La visione più ampia riconosce quindi che non è necessario che il patrimonio sia ridotto in modo permanente. Per quanto riguarda la natura dell'imposizione, alcune interpretazioni restringono il concetto alle sole imposte, mentre altre lo estendono a tutte le prestazioni coattive, comprese le tasse. Anche le tasse rientrano, infatti, perché pur avendo una componente commutativa, non sono frutto di un vero accordo tra le parti: l'an, il quantum e le modalità sono decisi da fonti esterne e vincolanti. **Ci sono però delle esclusioni**: alcune prestazioni patrimoniali imposte, pur appearing simili ai tributi, sono regolate da altre norme costituzionali e quindi non rientrano nell'articolo 23. Tra queste ci sono le **sanzioni penali**, che ricadono sotto l'articolo 25, **le prestazioni a contenuto negativo e le espropriazioni per pubblica utilità**, che trovano disciplina negli articoli 42 e 43. La riserva di legge in materia tributaria è detta **relativa**, perché la **legge deve disciplinare solo gli elementi essenziali del tributo**: il soggetto passivo, il presupposto d'imposta e la base imponibile. Tutti gli altri aspetti, come l'aliquota, le modalità di versamento e le procedure di accertamento e riscossione, possono essere regolati da fonti secondarie, a patto che rispettino i criteri stabiliti dalla legge. Questo consente di mantenere un equilibrio tra la necessità di vincolare l'imposizione a regole chiare e la flessibilità operativa per il funzionamento del sistema tributario.

NOZIONI DI ATTUALITÀ – (2026)

Soft Law, OCSE e riserva di legge:

La soft law è un insieme di strumenti non vincolanti come linee guida, raccomandazioni, commentari e procedure, che non hanno forza normativa interna diretta ma svolgono una funzione interpretativa e di orientamento per operatori, amministrazioni e giudici. Un ruolo storico e importante in ambito tributario è svolto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). L'OCSE elabora linee guida internazionali in materia di transfer pricing per determinare il valore delle operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale, evitando che utili e prezzi di trasferimento siano artificialmente manipolati per minimizzare la tassazione complessiva. Le norme OCSE in materia di transfer pricing non sono vincolanti in senso giuridico per i singoli ordinamenti, ma la giurisprudenza e l'amministrazione fiscale spesso le trattano come standard di riferimento da seguire. Se tali standard fossero considerati direttamente vincolanti, si violerebbe la riserva di legge prevista dagli ordinamenti statuali, in particolare per norme tributarie sensibili che richiedono disciplina legislativa formale.

BEPS, Pillar One e Pillar Two

Nel quadro del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) l'OCSE, insieme al G20, ha elaborato una soluzione internazionale in due pilastri per affrontare questioni fiscali globali legate alla digitalizzazione dell'economia e all'erosione delle basi imponibili. Pillar One È destinato a ridefinire criteri di localizzazione e di allocazione dei profitti delle imprese multinazionali, spostando parte della tassazione verso le giurisdizioni di mercato (dove i consumatori si trovano) e non soltanto verso la residenza fiscale dell'impresa. Al 2026 restano in corso le fasi di negoziazione e ratifica di strumenti multilaterali (come la multilateral convention) per la piena implementazione di Pillar One.

Pillar Two – Global Minimum Tax (GMT)

Il Pillar Two, entrato nel linguaggio come Global Minimum Tax (GMT), stabilisce un livello minimo effettivo di imposizione fiscale per grandi gruppi multinazionali, volto a contrastare la competizione fiscale al ribasso e l'erosione delle basi imponibili. La soglia minima di imposta concordata è del 15% di aliquota effettiva per i gruppi con ricavi consolidati ≥ 750 milioni EUR. Questo sistema globale non è una tassa internazionale dall'alto, ma un insieme di regole coordinate che ogni giurisdizione aderente inserisce nel proprio ordinamento, spesso con l'aiuto di convenzioni multilaterali o accordi internazionali. La GMT funziona attraverso regole combinate e meccanismi di recupero fiscale:

- Income Inclusion Rule (IIR): la giurisdizione della casa madre può applicare una tassa supplementare per portare l'aliquota effettiva globale al 15% se è al di sotto;
- Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT): lo Stato ospitante può introdurre una minima tassa domestica di top-up per lo stesso scopo;
- Undertaxed Profits Rule (UTPR): regola complementare per recuperare tassa supplementare allocata ove altre regole non bastino.

Nel contesto dell'UE, il pacchetto di norme della GMT è stato recepito nella Direttiva (UE) 2022/2523, adottata nel dicembre 2022, che prevede l'obbligo di trasposizione delle regole GMT nei singoli ordinamenti entro il 31 dicembre 2023. A partire dal 2024, molte delle disposizioni sono operative, e nel corso del 2025-2026 l'OCSE ha pubblicato pacchetti di guida amministrativa (es. side-by-side package) che facilitano l'applicazione coordinata delle regole, introducendo semplificazioni, safe harbors e chiarimenti tecnici. In Italia il recepimento della GMT è avvenuto con il D.Lgs. 209/2023 e le norme di attuazione sono operative per gli esercizi a partire dal 31 dicembre 2023, con adempimenti dichiarativi regolati su base annuale e primi modelli approvati nel 2026. La disciplina italiana introduce riferimenti espliciti alle regole OCSE come modello normativo per l'applicazione pratica delle norme del Pillar Two nei casi in cui lo schema domestico lo richieda. Questo allineamento non significa che la soft law OCSE diventi vincolante di per sé, ma che è parte integrante del quadro interpretativo su cui si basano le norme nazionali ed europee.

Quindi, l'articolo 23 è solo formalmente rispettato: non si attribuisce forza di legge a raccomandazioni o linee guida, ma si usano per chiarire come applicare la legge già esistente.

PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

L'articolo 53 della Costituzione italiana rappresenta uno dei **fondamenti del sistema tributario ed è articolato in due commi**. Il primo comma stabilisce che *tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva*. Il secondo comma prevede che *il sistema tributario sia informato a criteri di progressività, imponendo quindi una distribuzione del carico fiscale che tenga conto delle diverse condizioni economiche dei contribuenti*.

Quindi il primo comma significa che: **l'obbligo di pagare le imposte riguarda tutti i soggetti**, non solo i cittadini; però **non tutti pagano allo stesso modo**, perché il criterio è **la situazione economica di ciascuno**. In concreto, **lo Stato può chiedere imposte solo quando esiste una manifestazione di ricchezza**, ad esempio:

1. reddito (stipendio, guadagni),
2. patrimonio (beni posseduti),
3. consumi.

Quindi il principio serve a **evitare** due cose: che **vengano tassati soggetti che non hanno capacità economica** e che il **prelievo sia arbitrario**, cioè scollegato dalla reale situazione del contribuente.

È, allo stesso tempo, **fondamento** (giustifica le imposte) e **limite** (impedisce eccessi).

Il secondo comma stabilisce che il **sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività**. Qui si fa un passo in più: non basta che ognuno paghi “in base a quanto ha”, ma si

richiede **che chi ha di più contribuisca in misura proporzionalmente maggiore**. In pratica: chi ha poco paga poco e chi ha molto paga non solo di più in valore assoluto, ma anche una percentuale più alta. Questo è il principio della progressività. Attenzione: non significa che ogni singola imposta debba essere progressiva. È il sistema nel suo complesso che deve esserlo. Infatti: alcune imposte sono progressive (come l'IRPEF); altre sono proporzionali o indirette.

Un confronto **con l'articolo 25 dello Statuto Albertino** consente di cogliere due differenze rilevanti. In primo luogo, **lo Statuto faceva riferimento ai "regnicoli"**, ossia ai cittadini, mentre la Costituzione utilizza il termine **"tutti"**, estendendo l'obbligo contributivo anche agli stranieri che risiedono stabilmente e svolgono attività economiche nel territorio dello Stato. In secondo luogo, lo Statuto prevedeva una **contribuzione "in proporzione agli averi"**, esprimendo un criterio proporzionale e legato al patrimonio. La Costituzione, invece, **introduce il concetto più ampio di "capacità contributiva"**, che consente di giustificare un sistema progressivo, come esplicitato dal secondo comma. Nonostante la sua centralità, l'articolo 53 presenta un contenuto ampio e indeterminato, il che ha posto il **problema della sua effettiva portata normativa**. Secondo una prima interpretazione, la disposizione sarebbe una "scatola vuota", cioè un enunciato di carattere ideologico privo di un contenuto precettivo concreto e, quindi, incapace di vincolare il legislatore ordinario. Un tentativo di attribuire un contenuto più preciso al principio è rappresentato dalla **Teoria Del Beneficio**, elaborata, tra gli altri, da Maffezzoni. Secondo tale impostazione, la capacità contributiva deriverebbe dal godimento dei servizi pubblici: il contribuente dovrebbe pagare in relazione al **beneficio ricevuto dallo Stato**. Tuttavia, questa teoria non è stata accolta, in quanto **l'imposta non ha natura commutativa**. Non esiste, infatti, un rapporto diretto tra il pagamento del tributo e il godimento di specifici servizi pubblici, né l'articolo 53 prevede un simile collegamento. Un'interpretazione maggiormente condivisa collega il principio di capacità contributiva all'**articolo 3 della Costituzione italiana, che stabilisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale**. In questa prospettiva, la capacità contributiva rappresenta una **specificazione del principio di uguaglianza in ambito tributario**: a situazioni economicamente equivalenti deve corrispondere un uguale trattamento fiscale. L'articolo 53 è, di fatto, una applicazione concreta dell'articolo 3 nel campo fiscale. Da un lato vi è l'**uguaglianza formale** data dalla **capacità contributiva**, in cui situazioni economiche uguali devono essere trattate allo stesso modo e due persone con lo stesso reddito hanno lo stesso carico fiscale, con il divieto di creare imposte arbitrarie o discriminatorie. La capacità contributiva diventa quindi un criterio di uguaglianza: si guarda alla ricchezza per trattare i contribuenti in modo coerente. Dall'altro lato vi è, anche, un **uguaglianza sostanziale** data dal principio di **progressività**. In quanto non basta trattare tutti allo stesso modo: bisogna considerare le differenze reali. Chi ha meno deve essere tutelato e chi ha di più deve contribuire maggiormente. La progressività serve proprio a questo: ridurre le disuguaglianze attraverso il sistema fiscale.

Il principio è stato inoltre collegato agli articoli **articolo 2 della Costituzione italiana** e l'articolo 3 comma 2 della Costituzione italiana. L'articolo 2 introduce il **principio di solidarietà**, stabilendo che la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tra questi doveri rientra anche **quello di contribuire alle spese pubbliche**: il pagamento delle imposte non è quindi solo un obbligo giuridico, ma anche un dovere solidaristico verso la collettività. L'articolo 3, secondo comma, affida invece allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini. Da queste disposizioni emerge il **carattere solidaristico dell'obbligo tributario**: il concorso alle spese pubbliche costituisce un **dovere inderogabile**, funzionale alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e alla rimozione delle disuguaglianze economico-sociali. In questa prospettiva, **lo Stato**

è tenuto a colpire tutte le manifestazioni di capacità contributiva, al fine di attuare pienamente il **principio di solidarietà**.

Accanto al fondamento, la capacità contributiva rappresenta anche un **limite al potere impositivo**. Il collegamento con gli articoli **Articolo 41 della Costituzione** italiana e **Articolo 43 della Costituzione** italiana evidenzia che il **prelievo fiscale non può comprimere in modo eccessivo la sfera economica del contribuente**. L'articolo 41 afferma che l'iniziativa economica privata è libera, **ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale**. Questo implica che lo Stato può intervenire e regolare l'attività economica, anche attraverso il prelievo fiscale, ma senza compromettere la libertà economica del soggetto. L'articolo 43, inoltre, prevede che **determinati beni o attività possano essere espropriati per motivi di interesse generale**, ma solo nei casi previsti dalla legge e con indennizzo. Questo principio evidenzia che l'ordinamento ammette forme di compressione della proprietà privata, ma solo entro limiti ben definiti. In particolare, il tributo non può tradursi in una sostanziale espropriazione della ricchezza, dovendo rispettare la capacità economica del soggetto. La capacità contributiva svolge quindi una duplice funzione:

1. Costituisce il fondamento dell'imposizione, in quanto legittima il prelievo solo in presenza di manifestazioni di ricchezza;
2. Rappresenta un limite, impedendo che il carico fiscale ecceda la reale capacità economica del contribuente.

Da queste impostazioni **derivano alcune conseguenze applicative**. Il presupposto e la base imponibile di un tributo **devono essere costituiti da elementi economicamente valutabili**. Non è quindi ammissibile colpire situazioni prive di contenuto economico. Un esempio significativo è l'imposta sul celibato, che colpiva i soggetti non sposati indipendentemente dalla loro capacità economica. Si tratta di un tipico caso di **utilizzo extrafiscale del tributo**, in contrasto con il principio di capacità contributiva. Un ulteriore esempio è rappresentato dalla **decisione della Corte costituzionale del 1973 in materia di imposta sulle affissioni e sulla pubblicità**. La questione riguardava l'assoggettamento a imposta del *volantinaggio* a fini ideologici o politici. Nel dettaglio il caso nasce da una domanda molto concreta: lo Stato può tassare il volantinaggio a fini politici o ideologici come forma di pubblicità? L'amministrazione diceva: sì, perché stai usando un mezzo di diffusione (i volantini), quindi rientri nell'imposta sulla pubblicità. La Corte, invece, ha affermato che:

1. Il legislatore non può assumere come presupposto d'imposta un fatto **privo di rilevanza economica**, se manca questo elemento, si viola l'art. 53;
2. La diffusione del **pensiero**, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione italiana, non costituisce manifestazione di capacità contributiva;
3. La capacità contributiva deve essere intesa come **idoneità economica del soggetto a sostenere l'obbligazione tributaria**. Se il fatto non rivela alcuna forza economica, allora tassarlo è illegittimo.

La capacità contributiva tra dimensione assoluta e relativa

Un aspetto particolarmente discusso del principio di capacità contributiva **riguarda la sua concreta applicazione nel contesto dello Stato sociale**. Con l'affermarsi del welfare state, infatti, la spesa pubblica è progressivamente aumentata. Di conseguenza, si è reso necessario incrementare il gettito fiscale, sia attraverso **l'aumento delle aliquote dei tributi esistenti**, sia mediante **l'introduzione di nuovi tributi**. Questo ha posto un problema teorico rilevante: «*Quale tipo di capacità contributiva*

deve essere colpita dall'imposizione?» In particolare, ci si chiede **se il presupposto d'imposta**, oltre a essere economicamente valutabile, debba anche esprimere una concreta disponibilità di mezzi da parte del contribuente, cioè la cosiddetta ability to pay. Secondo una prima impostazione, si parla di **capacità contributiva in senso assoluto** quando il tributo colpisce una manifestazione di ricchezza che mette effettivamente il contribuente in condizione di adempiere all'obbligazione tributaria. In questa prospettiva, l'imposta è legittima solo se il fatto tassato fornisce al soggetto i mezzi necessari per pagarla. Il collegamento tra ricchezza e pagamento è quindi diretto e immediato. Un diverso orientamento sostiene invece una **nozione relativa di capacità contributiva**. Secondo questa tesi, è sufficiente che il presupposto d'imposta rappresenti una manifestazione, anche solo astratta, di ricchezza, indipendentemente dal fatto che da essa derivino concretamente i mezzi per adempiere al tributo. In altre parole, non è necessario che il contribuente disponga immediatamente delle risorse liquide per pagare: è sufficiente che sia titolare di una situazione economicamente rilevante. Nella realtà, il sistema tributario presenta esempi riconducibili a entrambe le impostazioni. Molti tributi riflettono una logica di capacità contributiva "assoluta", ma non mancano casi che si avvicinano a una concezione "relativa". Si pensi, ad esempio: ai consumi, che non sempre implicano una reale disponibilità economica residua e al patrimonio, che può essere composto da beni non immediatamente liquidabili. Al di là della distinzione tra capacità contributiva assoluta e relativa, resta fermo un principio fondamentale: **il legislatore non può individuare presupposti d'imposta privi di reale significato economico**. Non sarebbero quindi ammissibili forme di imposizione basate su criteri arbitrari o irragionevoli, come: tassare in modo differenziato il consumo di specifiche bevande senza una giustificazione economica; oppure colpire il contribuente in base a caratteristiche personali, come il livello di istruzione. In sostanza, il legislatore non è libero di scegliere qualsiasi presupposto d'imposta: deve sempre rispettare criteri di ragionevolezza e coerenza economica.

1. **Il requisito della ragionevolezza:** Ogni tributo deve essere costruito in modo logicamente coerente. Questo significa che deve esistere un collegamento sensato tra il presupposto d'imposta (ciò che viene tassato) e la capacità contributiva del soggetto. Se questo collegamento manca, la norma è irragionevole e quindi incostituzionale. *Esempio: tassare qualcuno perché è celibe (come nella vecchia imposta sul celibato) non ha alcun legame con la ricchezza. È una scelta arbitraria, non una valutazione economica.*
2. **Il requisito della coerenza economica:** Il presupposto deve rappresentare una manifestazione reale di ricchezza, non qualcosa di solo simbolico o casuale. Questo implica che: non si possono colpire comportamenti privi di contenuto economico; non si possono usare le imposte per "punire" o "indirizzare" scelte personali senza una base economica solida. Qui rientra anche il caso del volantinaggio politico: diffondere idee non è una manifestazione di ricchezza, quindi non può essere tassato.
3. **Il divieto di discriminazioni irragionevoli:** Il collegamento con l'articolo 3 comporta anche che il legislatore non possa introdurre trattamenti differenziati senza una giustificazione. Situazioni uguali devono essere trattate allo stesso modo e differenze di trattamento sono ammesse solo se fondate su elementi economicamente rilevanti. *Esempio: tassare in modo diverso due consumi identici senza una ragione economica (o ambientale, sanitaria, ecc.) sarebbe arbitrario.*
4. **Il controllo della Corte costituzionale: Il rispetto del divieto di arbitrarietà è garantito dalla Corte costituzionale, che verifica:**
 1. Se il presupposto d'imposta ha una base economica reale;
 2. Se la scelta del legislatore è ragionevole e non contraddittoria;
 3. Se il tributo rispetta il principio di uguaglianza.

Quando questi requisiti mancano, la norma può essere dichiarata incostituzionale.

Attualità ed effettività del presupposto

Il presupposto d'imposta è un elemento centrale del sistema tributario e, per essere conforme all'Articolo 53 della Costituzione italiana, deve possedere due caratteristiche fondamentali: **attualità ed effettività**. Il presupposto deve essere attuale, cioè **referito a una manifestazione di ricchezza non troppo lontana nel tempo**. Questo significa che il tributo deve colpire fatti economici recenti o successivi all'entrata in vigore della legge e che non è ammissibile tassare ricchezze troppo risalenti, perché il contribuente potrebbe non disporne più. Un esempio tipico è l'IRPEF, che colpisce il reddito prodotto in un determinato periodo d'imposta (generalmente l'anno solare). In questo modo, il prelievo si collega a una ricchezza "attuale", dalla quale il contribuente può trarre le risorse per pagare. Se invece lo Stato imponesse un'imposta su redditi percepiti molti anni prima, si rischierebbe di colpire una ricchezza ormai consumata o trasformata. In questi casi entra in gioco il principio del legittimo affidamento, secondo cui il contribuente deve poter contare su una certa stabilità e prevedibilità del sistema fiscale. In linea generale le norme tributarie valgono per il futuro e la retroattività è ammessa solo se limitata e prevedibile (cosiddetta retroattività "attenuata"). Il presupposto deve essere anche effettivo, cioè deve **corrispondere a una reale manifestazione di capacità contributiva**. Questo comporta che non si possono utilizzare presunzioni assolute, che non ammettono prova contraria, ma che sono invece ammesse **presunzioni relative**, purché il contribuente possa dimostrare che la situazione concreta è diversa. Un esempio è rappresentato dai movimenti bancari: versamenti e prelievi possono essere considerati indice di reddito, ma il contribuente può sempre fornire prova contraria. Se questa possibilità mancasse, **si violerebbe il principio di capacità contributiva**, perché si finirebbe per **tassare una ricchezza solo presunta e non reale**. Il principio di effettività riguarda non solo il presupposto, ma anche la base imponibile, cioè la misura della ricchezza tassata. Presupposto e imponibile sono strettamente collegati in quanto il presupposto individua il fatto rilevante (es. possesso di reddito) e la base imponibile ne determina l'entità. Nei sistemi fiscali moderni, caratterizzati da un elevato numero di contribuenti e da fenomeni di evasione, si ricorre spesso a metodi forfettari di determinazione dell'imponibile (come gli studi di settore). Questi strumenti pongono un problema di effettività, perché il reddito determinato potrebbe non corrispondere a quello reale. Per questo sono previste due garanzie fondamentali ovvero la trasparenza dei criteri utilizzati e la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria. Resta comunque il rischio che questa prova diventi troppo difficile da fornire (la cosiddetta *probatio diabolica*). Un ulteriore requisito è la coerenza tra presupposto e base imponibile. La base imponibile deve riflettere esattamente la manifestazione di capacità contributiva che il tributo intende colpire. Non devono essere inclusi elementi estranei. Un esempio significativo riguarda i redditi dei fabbricati: se l'immobile è locato, il reddito è costituito dal canone percepito (ricchezza effettiva); se l'immobile è utilizzato dal proprietario, il reddito viene determinato in modo forfettario e aumentato di un terzo.

In questo secondo caso emerge una criticità in quanto non c'è una vera produzione di reddito, ma il legislatore introduce comunque una forma di imposizione. Si crea così una commistione tra reddito e patrimonio, che dovrebbero invece restare distinti. Questo rischia di compromettere l'effettività del presupposto, perché si finisce per tassare una capacità contributiva solo teorica.

Il minimo fiscale

Il principio di capacità contributiva, sancito dall'Articolo 53 della Costituzione italiana, implica che il prelievo fiscale debba colpire solo una forza economica effettivamente idonea alla contribuzione. Da questo deriva un limite fondamentale: **non tutte le manifestazioni di ricchezza possono essere tassate**. Esiste infatti un livello minimo di risorse necessario a garantire i bisogni essenziali della persona, il cosiddetto minimo vitale, che deve rimanere escluso dall'imposizione. In altre parole, il

sistema tributario non può incidere su un reddito appena sufficiente alla sopravvivenza del contribuente. In molti ordinamenti questo principio si traduce nell'introduzione di una **fascia esente**, cioè una quota di reddito non soggetta a tassazione. Nel sistema italiano, tuttavia, non esiste una vera e propria soglia generale di esenzione valida per tutti i contribuenti. La tutela del minimo vitale è realizzata in modo **indiretto**, attraverso strumenti come le detrazioni. In particolare, **l'Articolo 13 del TUIR prevede detrazioni d'imposta variabili in funzione del reddito complessivo e della tipologia di reddito percepito** (ad esempio lavoro dipendente). Nel sistema tributario operano due strumenti distinti:

1. **Detrazioni d'imposta:** si applicano dopo aver calcolato l'imposta lorda e consistono in somme che si sottraggono direttamente dall'imposta dovuta;
2. **Deduzioni:** incidono prima, riducendo il reddito imponibile su cui si calcola l'imposta.

La differenza non è solo tecnica: le detrazioni sono lo strumento principale attraverso cui si cerca di salvaguardare il minimo vitale nel nostro ordinamento.

La tutela del minimo vitale non riguarda solo il singolo tributo, ma il complesso dei prelievi che incidono su uno stesso fatto economico. È necessario che le aliquote siano ragionevoli e che il carico fiscale complessivo non superi la reale capacità contributiva del soggetto. Questo significa che il rispetto del minimo vitale va valutato in concreto, considerando tutte le imposte che gravano sul contribuente. Quindi l'Articolo 53 della Costituzione italiana, primo comma, si può dire che svolge una duplice funzione: da un lato costituisce il **fondamento** della potestà impositiva, dall'altro ne rappresenta un **limite**. Il fondamento risiede nel cosiddetto **interesse fiscale**, cioè nell'esigenza dello Stato di raccogliere le risorse necessarie per finanziare la spesa pubblica. In questa prospettiva, l'ordinamento consente all'amministrazione finanziaria di dotarsi di strumenti idonei a garantire una riscossione **rapida ed efficace** dei tributi. Tuttavia, tale interesse non è illimitato: il prelievo deve sempre rispettare la capacità contributiva del soggetto. È quindi necessario un **equilibrio** tra le esigenze dell'Erario e la tutela del contribuente. Questo equilibrio emerge chiaramente nel caso in cui l'amministrazione emetta un avviso di accertamento e il contribuente lo impugni davanti al giudice. Il processo tributario può avere una durata molto lunga. Si crea così una tensione tra l'interesse dell'Erario a ottenere il pagamento immediato e l'interesse del contribuente a non pagare prima della decisione definitiva. In passato si riteneva applicabile il principio del *solve et repete*, secondo cui il contribuente avrebbe dovuto prima pagare e poi contestare il tributo. Tale impostazione è stata ritenuta incompatibile con i principi costituzionali, poiché rischia di imporre un sacrificio economico ingiustificato e di comprimere il diritto di difesa del contribuente. Per bilanciare le due esigenze, è stato introdotto il meccanismo della riscossione frazionata. In base a questo sistema nel corso del giudizio di primo grado, il contribuente è **tenuto a versare solo una parte dell'importo richiesto** (generalmente un terzo) e il resto viene eventualmente **riscosso nelle fasi successive del processo**. Questo rappresenta un compromesso tra l'interesse fiscale e la tutela del contribuente, ma può comunque risultare oneroso. Per rafforzare le garanzie del contribuente, è prevista la **possibilità di richiedere al giudice la sospensione dell'obbligo di pagamento**. Attraverso un'**istanza cautelare** il giudice effettua una valutazione preliminare della situazione e, se sussiste il rischio di un danno grave e irreparabile, può sospendere il pagamento fino alla decisione finale. In questo modo si evita che il contribuente subisca un pregiudizio economico nel caso in cui risulti poi vincitore. Quindi possiamo dire, spiegato meglio, che **per rafforzare la tutela del contribuente** l'ordinamento prevede la possibilità di richiedere al giudice la sospensione dell'obbligo di pagamento del tributo oggetto di contestazione. Tale strumento si attiva mediante un'istanza cautelare, che introduce una **fase anticipata rispetto al giudizio di merito**. In questa sede, il giudice **non decide ancora definitivamente sulla legittimità dell'atto**, ma compie una valutazione preliminare, basata su due elementi fondamentali:

1. *Il fumus boni iuris*, ossia la plausibilità delle ragioni del contribuente;

2. Il *periculum in mora*, cioè il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dal pagamento immediato.

Qualora ritenga sussistenti tali presupposti, il giudice può disporre la sospensione del pagamento fino alla decisione finale. Questo meccanismo consente di evitare che il contribuente subisca un pregiudizio economico ingiustificato, soprattutto nei casi in cui il pagamento anticipato risulterebbe particolarmente oneroso o difficilmente recuperabile.

Art. 53, comma 2 Cost.: la progressività del sistema tributario

Il secondo comma dell'Articolo 53 della Costituzione italiana stabilisce che **il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività**. Questo principio è strettamente collegato all'obiettivo di realizzare un'uguaglianza sostanziale: chi dispone di maggiori risorse economiche deve contribuire in misura proporzionalmente più elevata, secondo una logica solidaristica. La formulazione della norma, tuttavia, è molto sintetica, e ciò ha dato luogo a un ampio dibattito dottrinale. Ci si è chiesti, in particolare, **se essa abbia natura precettiva oppure programmatica**. In realtà, presenta entrambe le dimensioni: è **precettiva** perché vincola il legislatore a costruire un sistema ispirato alla progressività, ma è anche programmatica, in quanto **non specifica né le modalità né il grado di progressività richiesto**. Proprio su questo punto emerge una delle principali questioni interpretative: *quale livello di progressività è necessario per ritenere rispettato il dettato costituzionale?* Non esiste una soglia precisa. L'orientamento prevalente ritiene sufficiente che il sistema, nel suo complesso, **sia progressivo, anche se tale carattere è concentrato in una sola imposta**. Nel sistema italiano, questo ruolo è svolto dall'**IRPEF**, che rappresenta la principale imposta sul reddito delle persone fisiche. La progressività dell'IRPEF si realizza attraverso il meccanismo degli **scaglioni di reddito**: a ciascuna fascia si applica un'aliquota crescente, attualmente compresa tra il 23% e il 45%. Il sistema è costruito in modo tale che ogni porzione di reddito venga tassata con l'aliquota corrispondente al proprio scaglione, evitando che l'intero reddito sia colpito dall'aliquota più elevata. Nel tempo, tuttavia, la struttura della progressività è cambiata. Negli anni '80 il sistema era più accentuato, con un numero maggiore di scaglioni e aliquote che arrivavano fino al 65%. Successivamente, per esigenze di semplificazione e di aumento del gettito, le aliquote sono state ridotte e concentrate in un intervallo più ristretto. Questo ha comportato una maggiore incidenza del prelievo sui redditi medio-bassi, che costituiscono la parte più ampia della base imponibile. Se si guarda al **contesto europeo**, si notano **modelli simili ma con differenze significative**. In Germania, ad esempio, la progressività è più graduale e continua, mentre in Francia le aliquote sono comparabili ma inserite in una struttura diversa. In generale, si osserva una tendenza a stabilizzare l'aliquota massima intorno al 45%, ma con modalità applicative differenti. Negli ultimi anni si è parlato di una vera e propria crisi della progressività. Questo fenomeno è legato soprattutto alla cosiddetta **erosione della progressività**, determinata dall'**introduzione di numerosi regimi proporzionali sostitutivi**. Tra questi rientrano, ad esempio, la tassazione dei redditi da capitale con aliquota fissa, la cedolare secca sugli affitti, i regimi agevolati per i neo-residenti e la tassazione proporzionale del reddito d'impresa. Di conseguenza, il peso della progressività si concentra sempre più sui redditi da lavoro, in particolare quelli dipendenti e autonomi. Le cause di questa evoluzione sono molteplici: la crescente mobilità dei capitali, la concorrenza fiscale tra Stati e l'esigenza di rendere il sistema più competitivo. Tutto ciò ha alimentato il dibattito sulla possibile introduzione di modelli alternativi, come la cosiddetta flat tax, cioè un'imposta ad aliquota unica. La flat tax solleva però interrogativi rilevanti sotto il profilo costituzionale. In teoria, potrebbe essere compatibile con l'articolo 53 se accompagnata da meccanismi correttivi, come una fascia esente o deduzioni e detrazioni, tali da introdurre una forma di progressività indiretta. Tuttavia, si rischierebbe di rispettare il principio solo formalmente,

svuotandone la funzione sostanziale di redistribuzione e di realizzazione dell'uguaglianza. In alternativa, si è ipotizzata una **riforma del sistema che mantenga la struttura progressiva**, ma con una riduzione delle aliquote, soprattutto nelle fasce più basse, per alleggerire il carico fiscale senza abbandonare il principio costituzionale. La giurisprudenza costituzionale ha avuto un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto dei principi di uguaglianza e capacità contributiva. Diverse decisioni hanno dichiarato illegittime norme tributarie irragionevoli o discriminatorie. Ad esempio, è stata censurata la previsione di una presunzione assoluta nell'imposta di successione (poi corretta introducendo la prova contraria), così come il diverso trattamento tra imprese commerciali e agricole nella determinazione dell'imponibile. È stato inoltre dichiarato incostituzionale il cumulo dei redditi tra marito e moglie, che determinava un aggravio ingiustificato dell'imposizione, e sono stati esclusi dall'ILOR i redditi di lavoro autonomo, in quanto privi della componente patrimoniale che giustificava tale imposta. Particolarmente significativa è anche la decisione relativa alla riduzione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici oltre una certa soglia: la Corte ha ritenuto che, al di là della forma, si trattasse sostanzialmente di un'imposta, e ne ha dichiarato l'illegittimità perché applicata solo a una specifica categoria di contribuenti. Quando la Corte costituzionale dichiara illegittima una norma tributaria, gli effetti sono rilevanti: da un lato l'imposta cessa di essere applicata, dall'altro lo Stato può essere tenuto a restituire quanto già riscosso, con evidenti conseguenze sul bilancio pubblico. In definitiva, il principio di progressività rappresenta uno degli strumenti fondamentali per realizzare l'uguaglianza sostanziale, ma la sua attuazione concreta è complessa e in continua evoluzione, tra esigenze di gettito, vincoli economici e tutela dei diritti dei contribuenti.

Non tutte le questioni di legittimità costituzionale in materia tributaria si concludono con una dichiarazione di incostituzionalità. In alcuni casi, **la Corte costituzionale ha ritenuto che le norme impugnate fossero compatibili con i principi di uguaglianza e capacità contributiva**, pur in presenza di profili problematici. Un primo esempio riguarda la cosiddetta **imposta patrimoniale straordinaria sui depositi**. In questo caso, la Corte ha escluso l'illegittimità della norma, valorizzandone il carattere **eccezionale e temporaneo**. Si trattava infatti di un'imposizione *una tantum*, giustificata da esigenze straordinarie di finanza pubblica. Proprio questa natura episodica ha consentito di ritenere che essa **non alterasse in modo stabile l'equilibrio del sistema tributario** e, quindi, non violasse l'Articolo 53 della Costituzione italiana. Un secondo caso significativo **riguarda l'IRAP** (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). La questione centrale riguardava l'individuazione del presupposto d'imposta e, in particolare, se esso fosse effettivamente espressione di capacità contributiva. Il legislatore ha individuato tale presupposto nel valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate, ritenendo che la disponibilità e gestione di un'organizzazione produttiva costituisca di per sé un indice di ricchezza. A differenza delle imposte sul reddito, che colpiscono l'utile netto (ricavi meno tutti i costi), l'IRAP **presenta una base imponibile diversa**, calcolata sottraendo ai ricavi solo alcune categorie di costi, con esclusioni rilevanti come quelle relative al lavoro dipendente e, in parte, agli interessi passivi. Questo comporta che il **tributo possa colpire anche situazioni in cui l'impresa non realizza un utile in senso stretto**. Nonostante queste criticità, la Corte costituzionale ha ritenuto l'IRAP conforme alla Costituzione, affermando che la capacità contributiva può essere desunta anche da indici diversi dal reddito, purché idonei a esprimere una forza economica. Tuttavia, la decisione ha lasciato aperte alcune perplessità, in quanto non ogni indice economico è automaticamente rappresentativo di una reale capacità contributiva, soprattutto quando il collegamento tra base imponibile e ricchezza effettiva risulta attenuato. In definitiva, queste pronunce mostrano come la Corte tenda a riconoscere al legislatore un certo margine di discrezionalità nella scelta degli indici di capacità contributiva, purché non si superi il limite della ragionevolezza e della coerenza con i principi costituzionali.

I problemi attuali del principio di capacità contributiva

Il principio di capacità contributiva, sancito dall'Articolo 53 della Costituzione italiana, continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale del sistema tributario, ma nella realtà contemporanea incontra **diverse difficoltà applicative**, legate ai **mutamenti economici e sociali**. Un primo problema riguarda il **progressivo spostamento del prelievo dalle persone alle "cose"**. In passato il sistema tributario era maggiormente incentrato sul soggetto e sulla sua reale capacità economica; oggi, invece, **si tende sempre più a colpire fenomeni oggettivi**, come transazioni, consumi o fatturati. Questa evoluzione è dovuta soprattutto alla difficoltà di individuare e tassare in modo efficace la ricchezza effettivamente prodotta dai singoli contribuenti. Di conseguenza, il legislatore ricorre sempre più spesso a forme di imposizione alla fonte o a criteri forfettari, che garantiscono maggiore certezza del gettito ma rischiano di indebolire il legame con la reale capacità contributiva. Un esempio emblematico è rappresentato dalle imposte sui grandi operatori digitali, costruite sul fatturato più che sul reddito effettivo. Un secondo problema riguarda **l'ampiezza del concetto di "fatto economicamente valutabile"**. In teoria, il presupposto d'imposta dovrebbe sempre riflettere una reale manifestazione di ricchezza; nella pratica, però, il legislatore tende ad ampliare questo concetto, **includendo indici indiretti o non pienamente rappresentativi della situazione economica**. L'IRAP ne è un esempio significativo: essa colpisce il valore della produzione delle attività autonomamente organizzate, che non coincide necessariamente con l'utile effettivo. Ciò comporta che un'impresa possa essere tenuta a pagare l'imposta anche in presenza di perdite. La logica sottostante è legata a esigenze di gettito: negli anni '90 una larga parte delle imprese dichiarava redditi nulli o negativi, sottraendosi così all'imposizione. L'introduzione dell'IRAP ha quindi risposto all'esigenza di individuare una base imponibile alternativa al reddito, più stabile e meno eludibile, ma al prezzo di un indebolimento del collegamento con la capacità contributiva effettiva. Un terzo tema, ancora in gran parte teorico ma sempre più discusso, è quello della **cosiddetta "imposta sui robot"**, proposta, tra gli altri, da *Bill Gates*. L'idea nasce dal fatto che **l'automazione e l'intelligenza artificiale stanno riducendo il numero di lavoratori occupati**, con una conseguente diminuzione del gettito fiscale derivante dai redditi da lavoro e dei contributi previdenziali. Questo fenomeno incide in modo significativo sul finanziamento del sistema di welfare, in particolare delle pensioni. L'ipotesi di tassare l'utilizzo dei robot mira quindi **a compensare questa perdita di entrate e a sostenere politiche di reinserimento lavorativo**. Tuttavia, anche in questo caso emerge un problema di fondo: *è davvero possibile individuare nei robot una manifestazione di capacità contributiva?* Il rischio è quello di allontanarsi ulteriormente dal modello tradizionale, fondato sulla ricchezza effettiva del soggetto. Quindi questi fenomeni mostrano come il principio di capacità contributiva sia oggi sottoposto a una forte tensione: da un lato resta un vincolo costituzionale imprescindibile, dall'altro deve confrontarsi con un sistema economico sempre più complesso, in cui la ricchezza è difficile da individuare, misurare e tassare in modo coerente.

Un esempio particolarmente attuale e problematico per il principio di capacità contributiva, sancito dall'Articolo 53 della Costituzione italiana, è rappresentato dalla tassazione ambientale, che si collega al principio, di matrice anche europea, secondo cui *"chi inquina paga"*. L'idea di fondo è che la fiscalità possa essere utilizzata non solo per raccogliere risorse, ma anche **per orientare i comportamenti dei consociati**. Attraverso l'imposizione di tributi su attività inquinanti, infatti, si incide sul costo di tali attività: se inquinare diventa più oneroso, i soggetti economici sono incentivati ad adottare condotte più sostenibili. In alternativa, il legislatore può intervenire in senso opposto, prevedendo agevolazioni fiscali per chi adotta comportamenti rispettosi dell'ambiente. Proprio questa funzione "orientativa" evidenzia però la principale criticità: la tassazione ambientale

ha una forte finalità extrafiscale, cioè non è diretta solo a raccogliere gettito, ma a influenzare le scelte dei contribuenti. Ciò pone il problema della sua compatibilità con il principio di capacità contributiva, che richiede un collegamento tra tributo e ricchezza. Nel nostro ordinamento, i **tributi ambientali possono assumere forme diverse**. Talvolta si tratta di tributi *ordinari*, nei quali il collegamento con l'ambiente riguarda solo la destinazione del gettito; in altri casi si configurano come *agevolazioni* (ad esempio crediti d'imposta per attività sostenibili) oppure come vere e proprie *tasse ambientali*. Più problematiche sono le cosiddette imposte ambientali in senso proprio, in cui il presupposto è direttamente costituito da un'attività che incide sull'ambiente e l'imponibile è determinato dalla quantità di "consumo ambientale" realizzato dal soggetto. In queste ipotesi è necessario individuare un nesso causale tra il fatto tassato e il danno ambientale prodotto. Tuttavia, proprio qui emerge la tensione con il principio di capacità contributiva: **l'inquinamento, di per sé, non coincide necessariamente con una manifestazione di ricchezza**. Un esempio concreto è rappresentato dalle imposte che colpiscono il consumo di carburante nel trasporto aereo. Da un lato, si può sostenere che tali attività **rientrano in un contesto economico produttivo e quindi esprimono una capacità contributiva**. Dall'altro, si potrebbe **ritenere che il tributo colpisca un comportamento** (l'inquinamento) che non coincide direttamente con un incremento di ricchezza. Su questo punto si confrontano due impostazioni. Le teorie tradizionali collegano rigidamente la capacità contributiva a una manifestazione di ricchezza e tendono quindi a escludere la legittimità di imposte ambientali fondate unicamente sull'inquinamento. Le teorie più recenti, invece, ampliano il concetto di capacità contributiva, collegandolo anche all'Articolo 3 della Costituzione italiana in senso sostanziale: in questa prospettiva, anche il godimento di risorse ambientali o l'utilizzo dell'ambiente come "bene comune" può giustificare un maggiore concorso alle spese pubbliche. Entrambe le posizioni presentano limiti. Le teorie tradizionali rischiano di non cogliere le nuove forme di ricchezza o di vantaggio economico legate all'uso delle risorse ambientali; quelle più innovative, invece, rischiano di spingersi troppo oltre, legittimando tributi che potrebbero essere pagati con risorse già tassate e non direttamente collegate all'attività inquinante. In conclusione, la tassazione ambientale rappresenta un terreno di forte tensione tra esigenze di politica economica e vincoli costituzionali. Una soluzione equilibrata sembra essere quella di ammettere tali forme di imposizione solo quando il presupposto sia, allo stesso tempo, indice di impatto ambientale e manifestazione di capacità contributiva, mantenendo così un collegamento, seppur evoluto, con il principio costituzionale.

L'esperienza comparata e i limiti della capacità contributiva

Il tema del **limite massimo dell'imposizione rappresenta uno dei problemi più delicati legati al principio di capacità contributiva**, sancito dall'Articolo 53 della Costituzione italiana. A tal proposito, l'esperienza comparata offre indicazioni particolarmente significative, soprattutto attraverso la giurisprudenza delle Corti costituzionali di altri ordinamenti. Una delle pronunce più rilevanti è quella della *Corte costituzionale tedesca del 1995*, che ha affrontato il problema dell'**eccessivo carico fiscale complessivo**. La Corte ha affermato che, quando più imposte colpiscono lo stesso presupposto, il prelievo deve mantenersi entro un **limite di ragionevolezza**, individuato in una sorta di equilibrio tra **interesse pubblico e tutela della proprietà privata**. In particolare, è stato indicato come parametro il cosiddetto "*mezzo*", ossia una divisione tendenziale del reddito tra sfera pubblica e privata: il carico fiscale complessivo non dovrebbe superare, in linea generale, *circa il 50% della ricchezza del contribuente*. La *ratio* della decisione risiede **nell'idea che il diritto di proprietà**, pur potendo essere limitato per finalità pubbliche, non possa essere svuotato in modo sostanziale attraverso l'imposizione tributaria. Un approccio diverso emerge dalla giurisprudenza della *Corte costituzionale francese*, chiamata a pronunciarsi su un prelievo molto

elevato (circa il 70%) applicato a specifiche categorie, come attori e sportivi. In questo caso, **la Corte non ha censurato direttamente l'eccessiva entità dell'aliquota**, ma ha ritenuto la **norma incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza**, in quanto il prelievo colpiva solo determinate categorie di contribuenti. Da questa decisione emerge il concetto di **“imposta eccessiva”**, intesa non solo in termini quantitativi, ma anche come prelievo che **determina una sproporzione irragionevole o una discriminazione tra contribuenti**. Un ulteriore sviluppo si riscontra nella giurisprudenza degli Stati Uniti, in particolare nella decisione della Corte Suprema relativa alla riforma sanitaria (Obamacare). In questo caso, è stata ritenuta legittima una prestazione patrimoniale imposta a chi non si dotava di copertura sanitaria, qualificata come una forma di imposizione. Si introduce così un'**idea innovativa di capacità contributiva**, legata non solo al **“fare”** (produrre reddito o consumare), ma anche al **“non fare”**: l'assenza di un comportamento **ritenuto socialmente necessario può diventare indice di una responsabilità economica condivisa**, in linea con una logica solidaristica. Un ambito particolarmente attuale in cui si pongono problemi analoghi è quello della **tassazione degli extra-profitti**. Si tratta dei guadagni eccedenti rispetto alla normale redditività d'impresa, derivanti da situazioni eccezionali di mercato favorevoli. La tassazione di tali profitti non è una novità: storicamente, si pensi ai tributi sui profitti di guerra o ad altre forme di imposizione straordinaria introdotte in periodi di crisi. Nel sistema *italiano*, un esempio significativo è rappresentato dalla cosiddetta **“Robin Hood Tax”**, che **prevedeva una maggiorazione dell'aliquota per le imprese del settore energetico**. La Corte costituzionale italiana ne ha dichiarato **l'illegittimità**, pur senza prevedere la restituzione delle **somme già versate**, evidenziando criticità legate alla violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva.

Più recentemente, sono state introdotte **nuove forme di tassazione degli extra-profitti**, come il **contributo di solidarietà sulle imprese energetiche** e il **prelievo sugli istituti bancari previsto dal cosiddetto decreto Asset**. In quest'ultimo caso, il tributo non colpisce direttamente l'utile complessivo, ma un indicatore specifico, cioè **l'incremento del margine di interesse** (differenza tra interessi attivi e passivi) **registrato in un determinato periodo**. Questa scelta solleva diversi dubbi di legittimità costituzionale. Da un lato, **il tributo appare giustificato da finalità redistributive**, legate a situazioni eccezionali di mercato (come l'aumento dei tassi di interesse). Dall'altro, **emergono criticità in relazione al principio di uguaglianza**, poiché il prelievo colpisce solo una **determinata categoria di operatori**, e al principio di capacità contributiva, in quanto la base imponibile non coincide necessariamente con una reale ricchezza netta, ma con un dato lordo che non tiene conto dei costi. Inoltre, l'elevata aliquota, sommata ad altri prelievi (come l'IRES), può determinare un carico fiscale complessivo particolarmente gravoso, riaprendo il problema del limite massimo dell'imposizione. In definitiva, l'esperienza comparata e i casi più recenti mostrano come il principio di capacità contributiva non sia solo un criterio di legittimazione del tributo, ma anche uno strumento per valutare la ragionevolezza complessiva del sistema fiscale. Il legislatore dispone di un certo margine di discrezionalità, ma deve sempre rispettare alcuni limiti fondamentali: evitare arbitrarietà, garantire coerenza tra presupposto e base imponibile e assicurare che il prelievo non si traduca in una compressione eccessiva e ingiustificata della sfera economica del contribuente.

PRINCIPI COSTITUZIONALI GENERALI

Accanto all'art. 53, che rappresenta il principio cardine in materia tributaria, operano altri principi costituzionali di carattere generale – come quelli sul bilancio, sul referendum e sull'azione amministrativa – che incidono sul sistema fiscale, delimitando e orientando l'esercizio della potestà impositiva..

1. Il divieto di referendum in materia tributaria: l'**Articolo 75 della Costituzione italiana** stabilisce che **non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio**. La Corte costituzionale italiana ha interpretato questa previsione in senso ampio, includendo non solo le

leggi istitutive dei tributi, ma anche tutte le disposizioni che regolano il rapporto tributario (accertamento, riscossione, ecc.). La ratio è garantire stabilità e certezza delle entrate pubbliche, evitando interventi che possano compromettere l'equilibrio finanziario dello Stato.

2. Il principio di equilibrio di bilancio: **l'Articolo 81 della Costituzione italiana**, modificato nel 2012, prevede che lo Stato debba assicurare l'equilibrio tra entrate e spese, tenendo conto del ciclo economico. Non si tratta di un pareggio rigido, ma di un equilibrio dinamico: **l'indebitamento è ammesso in situazioni particolari** (crisi economiche o eventi eccezionali), previa autorizzazione parlamentare. Il principio di equilibrio di bilancio non è assoluto. Deve essere **bilanciato con altri valori costituzionali, come i diritti fondamentali e i principi di uguaglianza e capacità contributiva**. La giurisprudenza costituzionale ha mostrato come, in alcuni casi, l'esigenza di tutela delle finanze pubbliche possa incidere anche sugli effetti delle decisioni, ad esempio limitando la restituzione di somme già versate. Il concetto di "equilibrio" implica una gestione flessibile delle risorse pubbliche, non una rigidità matematica. Si tratta di garantire una corrispondenza sostenibile tra entrate e spese nel tempo, adattandosi alle fasi favorevoli e sfavorevoli dell'economia, senza compromettere le finalità pubbliche.
3. Il principio di imparzialità e buon andamento: **l'Articolo 97 della Costituzione italiana** stabilisce che l'amministrazione pubblica deve agire secondo criteri di efficienza, imparzialità e trasparenza. Questo principio incide direttamente sui rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, imponendo un'azione corretta, non arbitraria e rispettosa delle garanzie previste, anche alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente.

Le fonti del diritto tributario

IL RUOLO DELL'UNIONE EUROPEA

Nel diritto tributario, le norme possono essere considerate sia nel loro momento statico, cioè nella **fase di formazione dell'obbligazione tributaria** (individuazione del presupposto, determinazione dell'imposta e degli elementi essenziali), sia nel loro momento dinamico, che riguarda la concreta attuazione del rapporto tributario, come i termini di pagamento, le conseguenze dell'inadempimento e i poteri dell'amministrazione finanziaria. Le fonti del diritto tributario sono molteplici e si articolano su diversi livelli: europeo, internazionale, statale e locale (regionale, provinciale e comunale). La loro applicazione avviene attraverso **l'interpretazione** e, in alcuni casi, anche mediante **l'analogia**. All'interno di questo sistema multilivello, un **ruolo centrale è svolto dal diritto dell'Unione europea**, nato con una forte vocazione economica, finalizzata alla **creazione e al mantenimento del mercato unico e alla tutela della concorrenza tra gli Stati membri**. Proprio per questo, la materia fiscale è stata progressivamente coinvolta, seppur con modalità diverse a seconda del tipo di imposta. Una distinzione fondamentale è quella tra **armonizzazione e riavvicinamento delle legislazioni nazionali**. L'armonizzazione riguarda principalmente le **imposte indirette ed è disciplinata dall'Articolo 113 del TFUE**. Essa consiste nella creazione di una disciplina il più possibile uniforme tra gli Stati membri, ritenuta necessaria per garantire il **corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza**. Un esempio tipico è **l'IVA**, la cui disciplina è fortemente influenzata dalle direttive europee, lasciando agli Stati margini di intervento limitati. Le decisioni in materia richiedono l'unanimità del Consiglio, il che rende il processo lento e complesso, ma allo stesso tempo garantisce la tutela della sovranità fiscale degli Stati. Diversa è la logica del riavvicinamento, prevista **dall'Articolo 115 del TFUE**, che riguarda soprattutto le **imposte dirette**. In questo caso, l'Unione non mira a uniformare completamente le *normative nazionali*, ma a **renderle compatibili tra loro nei punti essenziali**, al fine di evitare ostacoli al mercato interno. Gli Stati conservano quindi un'ampia autonomia fiscale, e gli interventi europei si traducono in discipline settoriali e mirate, piuttosto che in un sistema

unitario. Questa differenza riflette una scelta politica precisa: mentre le imposte indirette incidono direttamente sul mercato e sui consumi, e quindi richiedono maggiore uniformità, le imposte dirette sono strettamente legate alla sovranità degli Stati e alle loro politiche economiche e sociali. Non a caso, l'Unione ha rinunciato a un'armonizzazione delle aliquote e si è limitata a intervenire su aspetti specifici, come il contrasto alla doppia imposizione, la lotta alla concorrenza fiscale dannosa e l'introduzione di strumenti come la global minimum tax. Accanto a queste competenze, **il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** contiene alcune disposizioni fondamentali per il diritto tributario. **L'Articolo 110 del TFUE** vieta le discriminazioni fiscali tra prodotti nazionali e prodotti importati, impedendo agli Stati di introdurre forme indirette di protezionismo. **L'Articolo 107 del TFUE** sancisce invece il divieto di aiuti di Stato che falsino la concorrenza, includendo anche i vantaggi fiscali selettivi: una misura fiscale che favorisca solo alcune imprese o settori può essere considerata un aiuto illecito se altera il mercato interno. Nel complesso, il diritto dell'Unione europea esercita un'influenza crescente sul sistema tributario degli Stati membri, pur lasciando loro spazi di autonomia. Il risultato è un equilibrio delicato tra integrazione europea e sovranità nazionale, in cui la fiscalità diventa uno degli strumenti principali per garantire il funzionamento del mercato unico senza annullare le differenze tra i diversi ordinamenti.

La rilevanza del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano

Nel rapporto tra diritto dell'Unione europea e diritto interno vige il **principio di prevalenza**, in base al quale, **nelle materie attribuite alla competenza dell'Unione**, le norme nazionali contrastanti devono essere **disapplicate**. Ciò significa che non vengono formalmente abrogate, ma semplicemente non trovano applicazione nel caso concreto. Questo principio **vincola tutte le autorità nazionali**: non solo i giudici, ma anche la pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione finanziaria, sono tenuti a garantire l'effettività del diritto europeo, anche a costo di non applicare la norma interna incompatibile. Tuttavia, la prevalenza del diritto europeo non è assoluta. *La Corte costituzionale italiana* ha elaborato la cosiddetta **teoria dei controlimiti**, secondo cui il diritto dell'Unione non può prevalere quando entra in contrasto con i **principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale** o con i **diritti inviolabili della persona**. Si tratta di un limite estremo, che serve a preservare il nucleo essenziale della sovranità costituzionale.

Per quanto riguarda le **imposte dirette**, il ruolo del diritto dell'Unione è più limitato rispetto a quello nelle imposte indirette, poiché manca una vera e propria armonizzazione generale. **L'Articolo 115 del TFUE** prevede infatti solo interventi di riavvicinamento delle legislazioni nazionali, lasciando ampi margini di autonomia agli Stati membri. Nonostante ciò, il diritto dell'Unione riesce comunque a incidere in modo significativo anche in questo ambito, attraverso due principali strumenti. Da un lato, **l'Articolo 107 del TFUE** sugli aiuti di Stato consente alla Commissione europea e alla Corte di giustizia dell'Unione europea di sindacare la legittimità di norme fiscali nazionali che attribuiscono vantaggi selettivi a determinate imprese o settori. In questo modo, anche discipline interne relative alle imposte dirette possono essere dichiarate incompatibili con il diritto europeo se alterano la concorrenza nel mercato interno. Dall'altro lato, un ruolo fondamentale è svolto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che realizza una forma di "armonizzazione negativa". Attraverso le sue decisioni, infatti, la Corte non introduce direttamente una disciplina comune, ma elimina le norme nazionali incompatibili con le libertà fondamentali del Trattato (come la libertà di stabilimento o di circolazione dei capitali). Il risultato è un progressivo avvicinamento degli ordinamenti nazionali, ottenuto non per via legislativa, ma attraverso la rimozione degli ostacoli. In definitiva, anche in assenza di una piena armonizzazione, il diritto dell'Unione europea esercita un'influenza incisiva sulle imposte dirette, imponendo limiti alla

discrezionalità degli Stati e contribuendo a modellare il sistema tributario in funzione del mercato interno.

Il ruolo della giurisprudenza dell'Unione europea in materia fiscale

Nel sistema dell'Unione europea, un ruolo decisivo in materia tributaria è svolto dalla **Corte di giustizia dell'Unione europea**, soprattutto attraverso la cosiddetta **funzione di armonizzazione negativa**. In assenza di una piena armonizzazione normativa, infatti, è la giurisprudenza della Corte che, decidendo casi concreti, fornisce agli Stati membri indicazioni su come conformare i propri sistemi fiscali al diritto dell'Unione, anche in ambiti – come quello delle imposte dirette – formalmente lasciati alla competenza nazionale. Le decisioni della Corte non hanno, in linea generale, **un effetto formalmente vincolante nei confronti degli Stati che non siano parte del giudizio**. Tuttavia, nella pratica, gli ordinamenti nazionali tendono ad adeguarsi spontaneamente, per evitare il rischio di nuovi rinvii pregiudiziali o l'avvio di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea. Un esempio significativo è rappresentato dall'adeguamento della normativa italiana in materia di tassazione delle imprese che trasferiscono la propria attività all'estero (exit tax), oggi disciplinata **dall'art. 166-bis del TUIR**, modificata proprio per renderla compatibile con la libertà di stabilimento. La Corte di giustizia non interviene soltanto nel campo delle imposte indirette, ma esercita **un'influenza rilevante anche sulle imposte dirette**, incidendo indirettamente sulle scelte dei legislatori nazionali. Un caso emblematico è la sentenza *Caso Schumacker*, che ha segnato una svolta importante. In quella occasione, la Corte ha affrontato la situazione di un lavoratore residente in Belgio ma occupato in Germania, il quale non poteva beneficiare delle deduzioni fiscali né nello Stato di residenza né in quello di lavoro. La Corte ha ritenuto tale trattamento discriminatorio, affermando che, in determinate circostanze, lo Stato in cui il contribuente produce la maggior parte del reddito deve riconoscergli le stesse agevolazioni previste per i residenti. Questo orientamento **si collega al più ampio principio di non discriminazione e alle libertà fondamentali del mercato interno**, incidendo anche su istituti tipici del diritto tributario internazionale, come quello della stabile organizzazione. Quest'ultima, intesa come presenza economica stabile di un'impresa in uno Stato diverso da quello di residenza, non può essere trattata in modo meno favorevole rispetto alle imprese residenti nello Stato in cui opera. Di conseguenza, le norme fiscali applicabili alle società devono, in linea generale, estendersi anche alle stabili organizzazioni, evitando trattamenti deteriore che possano ostacolare la libertà di stabilimento. In definitiva, la giurisprudenza della Corte di giustizia rappresenta uno strumento fondamentale di integrazione fiscale europea: pur senza imporre direttamente un sistema uniforme, contribuisce a modellare progressivamente gli ordinamenti nazionali, eliminando le incompatibilità e garantendo il rispetto dei principi del mercato unico.

I rapporti tra ordinamento UE e ordinamento nazionale: esempi applicativi

Il rapporto tra diritto dell'Unione europea e ordinamento nazionale trova una concreta applicazione soprattutto **attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea**, che interviene per **verificare la compatibilità delle normative interne con i principi del mercato unico**. Due casi significativi aiutano a comprendere l'impatto concreto del diritto europeo in materia tributaria. Un primo esempio è quello relativo alla cosiddetta **“tassa sul marmo di Carrara”**. Il Comune di Carrara aveva introdotto un prelievo sull'esportazione del marmo, commisurato al peso dei blocchi trasportati fuori dal territorio comunale. La Corte di giustizia ha ritenuto tale misura incompatibile con il diritto dell'Unione, in quanto configurabile come un dazio doganale o, comunque, come una misura di effetto equivalente. Il tributo, infatti, trovava la propria

giustificazione nel semplice fatto che il marmo venisse trasferito al di fuori del territorio comunale, incidendo così sulla libera circolazione delle merci all'interno del mercato europeo. Di conseguenza, la norma è stata considerata illegittima, a conferma del principio secondo cui gli Stati membri (e anche gli enti locali) non possono introdurre ostacoli fiscali agli scambi intra-UE.

Riassunto: Caso Carrara: Il Comune di Carrara aveva messo una tassa sull'esportazione del marmo, calcolata sul peso dei blocchi. In pratica: se portavi il marmo fuori dal territorio → pagavi. **Problema:** questa tassa funzionava come un dazio nascosto, quindi ostacolava la libera circolazione delle merci nell'UE. **Risultato:** illegittima secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Un secondo caso rilevante è quello della **Cassa di Risparmio di Firenze**, che ha riguardato la disciplina fiscale dei dividendi. La normativa italiana prevedeva l'applicazione di una ritenuta d'acconto sui dividendi distribuiti da società per azioni quando il percettore non era soggetto a IRES. Tuttavia, alcune categorie di soggetti beneficiavano di un'esenzione da tale ritenuta. La Corte di giustizia ha ritenuto che un'esenzione selettiva di questo tipo potesse configurare un aiuto di Stato ai sensi dell'Articolo 107 del TFUE, in quanto idonea a favorire determinati operatori economici, alterando la concorrenza nel mercato interno.

Riassunto: La normativa italiana prevedeva una ritenuta sui dividendi, ma con esenzioni per alcuni soggetti. **Problema:** queste esenzioni favorivano solo alcuni operatori. **Risultato:** potevano essere considerate aiuti di Stato illegittimi secondo l'Articolo 107 del TFUE.

Questi casi dimostrano come il diritto dell'Unione europea incida direttamente sulle normative tributarie nazionali, imponendo limiti precisi: da un lato, vieta misure che ostacolino le libertà fondamentali, come la circolazione delle merci; dall'altro, impedisce che strumenti fiscali vengano utilizzati per concedere vantaggi selettivi incompatibili con la concorrenza. In questo modo, il diritto europeo agisce come parametro di legittimità delle scelte fiscali interne, contribuendo a garantire l'uniformità e il corretto funzionamento del mercato unico.

La CEDU e il suo ruolo nell'ordinamento italiano in materia tributaria

La **Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)** è una fonte di diritto internazionale recepita nell'ordinamento italiano con **legge ordinaria**. Tuttavia, grazie all'**Articolo 117 della Costituzione italiana**, essa assume un ruolo particolare: rappresenta una fonte interposta, cioè si colloca in una posizione intermedia tra Costituzione e legge ordinaria. Ne deriva che le norme interne devono essere conformi alla CEDU, ma il controllo sulla loro compatibilità non è diffuso, bensì accentrato. Infatti, a differenza del diritto dell'Unione europea, il giudice nazionale **non può applicare direttamente la norma interna in contrasto con la CEDU**. Deve invece sollevare una questione di **legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale italiana**, che è l'unico organo competente a verificare il rispetto della Convenzione. Il giudice, tuttavia, è comunque tenuto a interpretare il diritto interno in modo conforme alla CEDU, quando ciò sia possibile. La CEDU garantisce uno standard minimo di tutela dei diritti fondamentali: se l'ordinamento interno offre una protezione più elevata, questa prevale; se invece la tutela interna è inferiore, la CEDU impone un adeguamento verso l'alto. Il problema principale riguarda **l'applicabilità della CEDU al diritto tributario**. Formalmente, la Convenzione si riferisce alla materia civile e penale, mentre il diritto tributario non rientra chiaramente in nessuna delle due categorie. Per questo, in linea generale, la CEDU non si applica automaticamente alla materia fiscale. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha progressivamente aperto a un'applicazione indiretta, soprattutto quando entrano in gioco diritti fondamentali del contribuente. Un primo ambito riguarda il **giusto processo tributario**. Ad esempio, nel caso relativo al divieto di prova testimoniale, la Corte EDU ha ritenuto che, quando la materia tributaria assume carattere **sostanzialmente sanzionatorio** (e quindi assimilabile al penale), debbano applicarsi le garanzie del giusto processo, tra cui la possibilità di utilizzare la prova testimoniale.

Questo orientamento ha contribuito a modificare anche il sistema italiano, che in passato prevedeva un divieto assoluto. Un secondo profilo è quello del **principio del *ne bis in idem***, cioè il divieto di essere sanzionati due volte per lo stesso fatto. In ambito tributario, spesso si cumulano sanzioni amministrative e penali. La Corte EDU ha chiarito che ciò è possibile solo se il sistema sanzionatorio complessivo è proporzionato e coordinato, evitando un eccessivo aggravio per il contribuente. Un terzo caso significativo è il **Caso Ravon**, relativo ai controlli fiscali invasivi. La Corte ha affermato che il contribuente deve poter disporre di una tutela immediata ed effettiva contro eventuali violazioni dei propri diritti durante le verifiche, ritenendo insufficiente una tutela solo successiva. Questo orientamento mette in luce una criticità dell'ordinamento italiano, in cui eventuali vizi della fase istruttoria possono essere fatti valere solo dopo l'emissione dell'atto impositivo. In conclusione, pur non essendo direttamente applicabile in modo generalizzato al diritto tributario, la CEDU esercita un'influenza crescente, soprattutto nei casi in cui il rapporto fiscale incide su diritti fondamentali del contribuente. Essa contribuisce così a rafforzare le garanzie procedurali e a orientare l'evoluzione del sistema verso standard più elevati di tutela.

LE FONTI STATALI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

Nel diritto tributario, **le fonti statali sono disciplinate dal principio della riserva di legge**, previsto **dall'Articolo 23 della Costituzione italiana**, secondo cui nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Ciò implica che gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria – come il presupposto, i soggetti passivi e i criteri di determinazione dell'imposta – devono essere stabiliti direttamente dalla legge, mentre per gli elementi secondari è sufficiente che essa indichi criteri e limiti. La fonte principale è la legge ordinaria, che rappresenta lo strumento più coerente con il principio democratico, in quanto espressione del Parlamento e del confronto tra maggioranza e opposizione. Tuttavia, nella pratica, essa è utilizzata meno frequentemente rispetto ad altri strumenti, a causa sia della complessità tecnica della materia tributaria sia della necessità di interventi rapidi. Per questo motivo, un ruolo centrale è assunto dai **decreti-legge, previsti dall'Articolo 77 della Costituzione italiana**. Essi possono essere adottati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, producono effetti immediati ma devono essere convertiti in legge entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia sin dall'inizio. In ambito tributario, tuttavia, si registra un uso frequente – spesso eccessivo – di questo strumento. Il problema nasce dal fatto che molte misure fiscali sono **giustificate dalla necessità di reperire entrate**, esigenza che rischia di essere considerata sempre “urgente”, svuotando di significato il requisito costituzionale. Per contenere questo abuso, la giurisprudenza costituzionale e lo Statuto dei diritti del contribuente hanno cercato di individuare criteri più rigorosi. In particolare, lo Statuto afferma che l'introduzione di nuovi tributi o l'ampliamento di quelli esistenti non dovrebbe avvenire tramite decreto-legge. Tuttavia, il ricorso a tale strumento può essere giustificato quando vi siano esigenze effettivamente immediate, come nel caso di interventi fiscali che, se ritardati, potrebbero essere aggirati dai contribuenti o alterare il funzionamento del mercato (ad esempio, aumenti improvvisi su beni facilmente accumulabili, come i carburanti). Accanto ai decreti-legge, assumono rilievo i decreti legislativi, disciplinati **dall'Articolo 76 della Costituzione italiana**. Essi sono adottati dal Governo su delega del Parlamento, che stabilisce principi e criteri direttivi attraverso una legge delega. Questo strumento risponde all'esigenza di disciplinare materie particolarmente tecniche, consentendo al Parlamento di fissare le linee guida e all'esecutivo di elaborare una normativa dettagliata, spesso con il supporto di esperti del settore. È il modello utilizzato, ad esempio, per le grandi riforme fiscali recenti. Il decreto legislativo deve però rispettare rigorosamente i limiti fissati dalla legge delega: qualora li superi, si configura un vizio di eccesso di delega, che comporta l'incostituzionalità della norma. In definitiva, il sistema delle fonti statali in materia tributaria è caratterizzato da un equilibrio tra garanzia democratica, esigenze di rapidità e

complessità tecnica, nel rispetto dei vincoli costituzionali che delimitano l'esercizio della potestà impositiva.

I REGOLAMENTI NEL DIRITTO TRIBUTARIO

I regolamenti sono fonti secondarie e, proprio per questo, trovano un limite fondamentale nel principio della riserva di legge sancito dall'Articolo 23 della Costituzione italiana. Ne deriva che non possono disciplinare gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria, come il presupposto, i soggetti o la misura del tributo. Di conseguenza, non sono ammessi regolamenti autonomi o indipendenti, cioè emanati in assenza di una legge che ne costituisca il fondamento. Sono invece legittimi i regolamenti attuativi, che intervengono sugli aspetti secondari della disciplina tributaria, completando quanto già previsto dalla legge. In questi casi, il regolamento si limita a operare entro i confini stabiliti dal legislatore, ad esempio determinando concretamente un'aliquota all'interno di un intervallo minimo e massimo fissato dalla legge. Accanto a questi, si distinguono i regolamenti esecutivi, che hanno una funzione ancora più limitata: essi introducono disposizioni tecniche e di dettaglio necessarie per l'applicazione della normativa, evitando di appesantire eccessivamente il testo legislativo.

LE CIRCOLARI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Le circolari dell'amministrazione finanziaria sono uno strumento fondamentale nella pratica tributaria, ma non costituiscono fonti del diritto, nemmeno di rango secondario.

Si tratta infatti di **atti interni della pubblica amministrazione**, attraverso i quali l'amministrazione fornisce istruzioni e chiarimenti ai propri uffici sull'interpretazione delle norme fiscali. Queste **circolari sono dette interpretative** proprio perché hanno la funzione di **orientare in modo uniforme il comportamento degli uffici**. In assenza di tali indicazioni, infatti, ogni funzionario potrebbe adottare una propria interpretazione della legge, con il rischio di creare disomogeneità e incertezza nell'applicazione del tributo. La loro origine è quindi legata all'esigenza di **garantire coerenza e uniformità nell'azione amministrativa**. Dal punto di vista giuridico, le circolari hanno efficacia interna: sono vincolanti solo per gli uffici dell'amministrazione finanziaria, ma non producono effetti diretti nei confronti dei contribuenti. Di conseguenza, il giudice tributario non è vincolato dalle circolari e deve applicare esclusivamente la legge. Nonostante ciò, le circolari hanno una forte rilevanza pratica. L'interpretazione fornita dall'amministrazione rappresenta spesso un punto di riferimento per i contribuenti, perché anticipa il comportamento che l'amministrazione terrà in sede di controllo. In altre parole, anche se non sono vincolanti, incidono concretamente sulle scelte dei contribuenti: discostarsene può significare esporsi a contestazioni e contenziosi. In alcuni casi, inoltre, le circolari assumono indirettamente una certa efficacia esterna. Ciò avviene quando il contribuente si conforma a quanto indicato dall'amministrazione: in base al principio del legittimo affidamento, se l'interpretazione della circolare si rivela successivamente errata, il contribuente non può essere sanzionato né assoggettato a interessi di mora. In questo modo, l'ordinamento tutela chi si è adeguato in buona fede alle indicazioni ufficiali. Infine, le circolari non sono atti autonomamente impugnabili, proprio perché non incidono direttamente sulla sfera giuridica del contribuente. Tuttavia, possono assumere rilievo nell'ambito di procedure e controversie, contribuendo a definire il quadro interpretativo della normativa applicabile.

LE FONTI LOCALI E IL FEDERALISMO FISCALE

Nel sistema tributario italiano, la riserva di legge prevista dall'Articolo 23 della Costituzione italiana è rispettata anche quando il tributo viene istituito con legge regionale. Ciò riflette la presenza, accanto al livello statale, di **una pluralità di livelli di governo dotati di potestà impositiva**. In questo contesto si inserisce il cosiddetto **federalismo fiscale**, espressione con cui si indica l'insieme delle regole che disciplinano la distribuzione del potere impositivo tra Stato ed enti

territoriali (Regioni, Province e Comuni). Più in concreto, esso consiste nell'attribuzione agli enti locali del potere di istituire e gestire tributi, con l'obiettivo di avvicinare il contribuente al luogo in cui le risorse vengono utilizzate. In questo modo si rafforza il controllo democratico: il cittadino può verificare più direttamente come vengono impiegate le entrate per soddisfare i bisogni della collettività locale.

Dal punto di vista storico, l'evoluzione del federalismo fiscale in Italia è stata tutt'altro che lineare. Nel periodo preunitario, tra il 1820 e il 1860, alcune correnti di pensiero vedevano nel federalismo uno strumento per garantire le **libertà individuali** in un sistema repubblicano. Tuttavia, con l'Unità d'Italia nel 1861, prevalse un modello accentrato, guidato dal Piemonte sabauda, che non lasciò spazio a un vero assetto federale. Anche la successiva riforma Minghetti del 1865, pur introducendo una distinzione teorica tra finanza statale e finanza locale, non superò la forte centralizzazione: **lo Stato continuava a detenere il controllo delle risorse**, decidendo sia l'imposizione sia la distribuzione dei fondi agli enti territoriali. Questo assetto rafforzava il potere centrale, mantenendo una netta prevalenza dell'Erario. Con la Costituzione del 1948 si compie un passo importante, introducendo il riconoscimento delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, come sancito **dall'Articolo 5 della Costituzione italiana**. Tuttavia, la Costituzione non configura uno Stato federale in senso proprio, ma piuttosto un sistema che cerca di bilanciare unità e autonomia. Si afferma così il **modello del regionalismo**, che rappresenta un compromesso tra uno Stato centralizzato e un sistema federale. L'ordinamento italiano si fonda infatti su un equilibrio delicato: da un lato, la Repubblica resta "una e indivisibile"; dall'altro, riconosce e promuove le autonomie locali, adattando la propria organizzazione alle esigenze del decentramento. In una prima fase, la riforma tributaria degli anni '70 ha rafforzato il carattere **centralizzato** del sistema: la potestà impositiva degli enti locali è stata fortemente ridimensionata e sostituita da un sistema di trasferimenti finanziari dallo Stato. In sostanza, Regioni ed enti locali non disponevano di veri tributi propri, ma potevano solo modulare alcune aliquote entro limiti stabiliti a livello statale. Questa impostazione accentratrice trova riscontro anche nella formulazione originaria di alcune norme costituzionali, come l'Articolo 117 della Costituzione italiana e l'Articolo 119 della Costituzione italiana, che riconoscevano alle Regioni spazi di autonomia limitati e comunque subordinati alla legislazione statale. Una svolta importante si è avuta con la **riforma del Titolo V della Costituzione**, realizzata con la **legge costituzionale n. 3 del 2001**. Con questa modifica si è cercato di rafforzare l'autonomia degli enti territoriali, introducendo una nuova distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni: alcune materie sono riservate allo Stato, altre sono di competenza concorrente, mentre tutte le materie non espressamente attribuite rientrano nella competenza residuale delle Regioni. In parallelo, il **nuovo art. 119 Cost. ha riconosciuto alle Regioni e agli enti locali una autonomia finanziaria di entrata e di spesa**, che implica, almeno in linea teorica, la possibilità di istituire tributi propri. Tuttavia, tale autonomia non è illimitata, ma deve esercitarsi nel rispetto della Costituzione e dei **principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**, che rappresentano un vincolo fondamentale. Proprio su questo punto si è sviluppato un intenso dibattito interpretativo. Da un lato, si è sostenuto che tali principi potessero essere ricavati direttamente dalla Costituzione, consentendo alle Regioni di esercitare immediatamente la propria potestà tributaria. Dall'altro, si è ritenuto necessario un intervento del legislatore statale per definirli in modo esplicito, con la conseguenza di sospendere, di fatto, l'autonomia impositiva fino a quel momento. La Corte costituzionale italiana è intervenuta più volte per chiarire la questione. In una prima fase (2004), ha affermato la necessità di una legge statale di coordinamento, sottolineando che, in sua assenza, le Regioni non potevano istituire nuovi tributi propri. Successivamente (2008), ha adottato un'interpretazione più aperta, riconoscendo l'esistenza di alcuni principi già desumibili dal sistema costituzionale, ma introducendo al tempo stesso limiti stringenti. Tra questi limiti emerge innanzitutto una sorta di **"riserva di campo"**: le Regioni non

possono istituire tributi che abbiano lo stesso presupposto di quelli statali, evitando così fenomeni di duplicazione. Inoltre, vale il principio di **territorialità**, secondo cui i tributi regionali devono colpire fatti economici collegati al territorio dell'ente che li istituisce. Nonostante questa apertura, la Corte ha comunque ribadito la necessità di un intervento legislativo statale per rendere effettivo il sistema. Tale intervento è arrivato con la legge delega n. 42 del 2009, che ha rappresentato il principale tentativo di attuazione del federalismo fiscale. Questa legge ha fissato i principi generali del sistema, tra cui l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, il rispetto della solidarietà e della coesione sociale, nonché criteri come territorialità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Criteri che il legislatore regionale deve rispettare

La **legge delega n. 42 del 2009** rappresenta il principale tentativo di attuare il federalismo fiscale in Italia, introducendo una serie di principi destinati a regolare il rapporto tra autonomia finanziaria degli enti territoriali e unità del sistema tributario. In primo luogo, viene ribadita la centralità del principio di **capacità contributiva** e della **tendenziale progressività**, in linea con l'Articolo 53 della Costituzione italiana. Il sistema deve quindi continuare a garantire che il concorso alle spese pubbliche avvenga in base alla reale capacità economica dei contribuenti, senza alterare l'impostazione progressiva complessiva. Un elemento innovativo è rappresentato dal superamento del criterio della **spesa storica** a favore del **fabbisogno standard**. In passato, le risorse venivano distribuite agli enti territoriali sulla base di quanto avevano speso negli anni precedenti, con il risultato di cristallizzare inefficienze. Il nuovo criterio mira invece a individuare un livello di spesa "virtuoso", calcolato sulla base dei costi efficienti dei servizi, in modo da incentivare le amministrazioni meno efficienti a migliorare la propria gestione. Questo meccanismo è strettamente collegato alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, previsti dall'Articolo 117 della Costituzione italiana, che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale. Un altro principio fondamentale è il **divieto di doppia imposizione sul medesimo presupposto**, volto a evitare che uno stesso fatto economico venga tassato contemporaneamente da più livelli di governo. Fanno eccezione le addizionali, espressamente previste dalla legge statale o regionale, che si inseriscono comunque in un quadro coordinato.

Accanto a questo, assume rilievo il principio di **territorialità**, secondo cui le risorse devono essere attribuite agli enti territoriali in relazione al territorio di riferimento e alle funzioni esercitate, nel rispetto anche dei principi di solidarietà e sussidiarietà. A ciò si affianca il criterio della **continenza**, in base al quale i tributi locali devono riguardare materie e interessi rientranti nella competenza dell'ente che li istituisce, evitando interferenze tra livelli diversi di governo. Infine, la legge introduce il principio del **beneficio**, che richiede una correlazione tra il prelievo fiscale e i servizi resi sul territorio. L'idea è quella di rafforzare la responsabilità degli enti locali, secondo la logica "pago, vedo, voto": il contribuente deve poter percepire il collegamento tra le imposte versate e i servizi ricevuti. Tuttavia, questo criterio può entrare in tensione con il principio di capacità contributiva, poiché lega il prelievo non tanto alla ricchezza del contribuente quanto al vantaggio ottenuto. Nonostante queste innovazioni, il sistema italiano resta ancora fortemente dipendente dai trasferimenti statali. L'autonomia finanziaria degli enti territoriali, pur formalmente riconosciuta, è quindi ancora limitata nella pratica, mantenendo un equilibrio instabile tra centralizzazione e decentramento.

*art. 12 pre-leggi c.c.: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

L'attuazione della delega sul federalismo fiscale

Tra il 2010 e il 2011 il Governo ha dato attuazione alla legge **delega n. 42 del 2009** attraverso una serie di decreti legislativi, tra cui assumono particolare rilievo il **d.lgs. n. 23 del 2011** sul **federalismo municipale** e il **d.lgs. n. 68 del 2011** sul **federalismo regionale**. Il decreto sul federalismo municipale ha disciplinato il ruolo dei Comuni nel sistema tributario, mantenendo però una forte centralità dello Stato. Quest'ultimo conserva il potere di istituire e sopprimere tributi, nonché di fissare i limiti entro cui può esercitarsi l'autonomia locale. I Comuni, invece, possono intervenire in modo più limitato, soprattutto modulando aliquote o introducendo agevolazioni entro i confini stabiliti dalla legge. Tra le innovazioni più rilevanti vi è l'introduzione dei cosiddetti **tributi di scopo**, destinati a finanziare specifiche esigenze locali, come il turismo o la mobilità urbana. Il decreto sul federalismo regionale, invece, conferma una struttura ancora fortemente centralizzata. Le fonti di finanziamento delle Regioni restano prevalentemente costituite da tributi e compartecipazioni, mentre la possibilità di istituire tributi propri è limitata ai casi in cui il presupposto non sia già colpito da imposizione statale. In sostanza, l'autonomia tributaria regionale esiste, ma è fortemente condizionata. Non sorprende quindi che una parte della dottrina abbia evidenziato come queste riforme abbiano realizzato solo parzialmente gli obiettivi del federalismo fiscale, mantenendo un'impostazione ancora accentrata, in linea con l'orientamento della Corte costituzionale italiana. Un esempio concreto di questo sistema è rappresentato dall'**imposta di soggiorno**, introdotta proprio dal **d.lgs. n. 23 del 2011**. Si tratta di un tributo applicato ai soggetti che pernottano in strutture ricettive situate nel territorio comunale. I Comuni capoluogo, le località turistiche e le città d'arte possono istituirla con deliberazione del consiglio comunale, entro limiti fissati dalla legge statale. La funzione dell'imposta è quella di compensare gli effetti del turismo sui servizi pubblici locali. I residenti finanziano tali servizi attraverso le imposte comunali, ma in molte città i principali fruitori sono anche i turisti. L'imposta di soggiorno serve quindi a redistribuire il costo di questi servizi anche sui non residenti. Dal punto di vista giuridico, la qualificazione del tributo non è del tutto pacifica. Se si guarda alla sua finalità – coprire il costo dei servizi pubblici utilizzati – essa sembra avvicinarsi a una **tassa**. Se invece si considera la modalità di determinazione dell'importo, spesso collegata al prezzo della struttura ricettiva e quindi alla capacità economica del soggetto, essa assume caratteristiche più simili a un'**imposta**. Per questo motivo viene spesso qualificata come una sorta di **imposta di scopo**, a metà strada tra le due categorie. Un ulteriore aspetto rilevante riguarda l'evoluzione pratica del tributo. Con la diffusione delle piattaforme di affitto breve, come *Airbnb*, è aumentata la base imponibile, facendo emergere situazioni precedentemente non dichiarate. Oggi, in molti casi, è la stessa piattaforma a occuparsi della riscossione e del versamento dell'imposta, aumentando l'efficacia del sistema. L'esempio dell'imposta di soggiorno nel Comune di Firenze mostra bene i limiti dell'autonomia locale: il **tributo è previsto e regolato** nei suoi elementi essenziali dalla **legge statale**, mentre al **Comune resta solo uno spazio limitato di intervento**, come la decisione di istituirlo e la determinazione concreta dell'importo entro i limiti fissati.

Applicazione ed interpretazione delle norme tributarie

EFFICACIA DELLA LEGGE TRIBUTARIA NEL TEMPO

Nel nostro ordinamento vale un principio generale secondo cui la legge dispone solo per il futuro, sancito dall'**Articolo 11 delle preleggi al Codice civile italiano**. Questo significa che, in linea di principio, le norme non possono incidere su situazioni già verificatesi. Tuttavia, il legislatore ordinario può derogare a tale principio, introducendo norme retroattive. In materia tributaria, però, prevale una forte esigenza di irretroattività, soprattutto per le norme che individuano il presupposto del tributo. Questo orientamento è collegato al principio di capacità contributiva di cui all'**Articolo**

53 della Costituzione italiana e trova una disciplina specifica nell'**Articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente**. Il problema si è posto in particolare per i tributi periodici, come l'IRPEF o l'IRES, che colpiscono il reddito prodotto nell'arco dell'anno. In passato, il legislatore interveniva spesso alla fine dell'anno fiscale modificando aliquote o altri elementi del tributo. Formalmente, ciò non violava il principio di irretroattività, perché la modifica interveniva prima della chiusura del periodo d'imposta. Nella sostanza, però, produceva effetti retroattivi: il contribuente si trovava a pagare imposte più elevate anche su redditi già percepiti e gestiti sulla base della normativa precedente. Per evitare questa distorsione, lo Statuto del contribuente ha stabilito che, per i tributi periodici, le modifiche normative si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la legge entra in vigore. In questo modo si tutela l'affidamento del contribuente e si garantisce maggiore prevedibilità del carico fiscale. Un ulteriore profilo rilevante riguarda il cosiddetto diritto intertemporale, cioè l'insieme delle regole che disciplinano il passaggio da una normativa a un'altra. Questo problema emerge quando una disciplina fiscale cambia mentre il fatto imponibile è ancora in corso. In questi casi, il legislatore deve prevedere norme specifiche che stabiliscano quale disciplina applicare. Ad esempio, se un'operazione economica si sviluppa nel tempo – come il pagamento rateale di un immobile – e nel frattempo cambia l'aliquota del tributo, sarà la disciplina intertemporale a stabilire se applicare la vecchia o la nuova normativa alle diverse fasi dell'operazione.

EFFICACIA DELLA LEGGE TRIBUTARIA NELLO SPAZIO

Nel diritto tributario è fondamentale distinguere tra efficacia ed estensione della legge.

Per efficacia si intende l'ambito territoriale entro cui la legge può essere applicata e fatta rispettare: in sostanza, riguarda il potere concreto dello Stato di imporre e riscuotere il tributo. Questo potere si esercita esclusivamente entro i confini statali, perché ogni Stato è sovrano solo sul proprio territorio. Per estensione, invece, si intende l'ambito dei fatti che la legge prende in considerazione ai fini dell'imposizione. In altre parole, riguarda la possibilità per lo Stato di tassare anche situazioni che si verificano al di fuori del proprio territorio. Da qui nasce una tensione abbastanza inevitabile: uno Stato può prevedere che determinati fatti esteri siano imponibili, ma può far valere concretamente la propria legge solo all'interno del proprio territorio. Al di fuori, può agire solo attraverso strumenti di cooperazione internazionale. Questo problema emerge chiaramente in due situazioni principali.

La prima è quella della doppia imposizione internazionale, che si verifica quando più Stati tassano lo stesso fatto economico. Ciò accade perché gli ordinamenti utilizzano criteri diversi: ad esempio, **l'Italia tassa i soggetti residenti per tutti i redditi ovunque prodotti** (criterio della residenza) e, allo stesso tempo, tassa i redditi prodotti nel proprio territorio anche da non residenti (criterio della fonte). Poiché anche altri Stati adottano criteri simili, lo stesso reddito può essere tassato due volte. Per evitare questo effetto, gli Stati stipulano convenzioni internazionali che ripartiscono il potere impositivo e riducono o eliminano la doppia imposizione. La seconda riguarda la necessità di cooperazione tra Stati. Poiché uno **Stato non può esercitare poteri coercitivi al di fuori del proprio territorio**, diventa essenziale la collaborazione internazionale, sia per lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie sia per l'assistenza nella riscossione dei tributi. Un esempio chiarisce bene la distinzione: se un soggetto residente in Italia produce redditi all'estero, l'Italia può tassarli in base al criterio della residenza. Tuttavia, se il contribuente non paga, lo Stato italiano può adottare misure coercitive solo sul proprio territorio. Non può, invece, intervenire direttamente all'estero, ad esempio sequestrando beni in un altro Paese, perché ciò violerebbe la sovranità di quello Stato. Nel diritto tributario, la base di tutto è la **fattispecie impositiva**, cioè l'insieme dei fatti al cui verificarsi nasce l'obbligo di pagare un tributo. Però questi fatti non possono essere completamente "a caso": devono avere un collegamento con lo Stato che pretende l'imposta. **Nei sistemi fiscali moderni**, questo collegamento si costruisce attraverso **due criteri principali**. Il primo è quello personale della residenza, per cui uno Stato tassa i propri residenti su

tutti i redditi ovunque prodotti (il famoso principio della tassazione mondiale). Il secondo è quello oggettivo della fonte, per cui uno Stato tassa i redditi prodotti nel proprio territorio, anche se percepiti da soggetti non residenti. Combinando questi due criteri si distinguono le **fattispecie interne**, che riguardano solo un ordinamento, e quelle **con elementi di estraneità**, cioè situazioni che hanno collegamenti con più Stati e che quindi possono essere oggetto di più pretese fiscali. Negli ultimi anni, gli **Stati hanno ampliato sempre più l'imposizione su queste fattispecie "miste"**, sia perché le attività economiche sono ormai globali, sia per contrastare fenomeni di delocalizzazione. Da qui nasce il diritto tributario internazionale, che si occupa proprio di questi casi e, soprattutto, del problema della doppia imposizione. Per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte, gli Stati adottano due strumenti principali: da un lato **stipulano convenzioni** che stabiliscono quale Stato ha il diritto di tassare; dall'altro utilizzano il **credito d'imposta**, che consente al contribuente di detrarre dalle imposte dovute nello Stato di residenza **quanto già pagato all'estero**. Non è esattamente una soluzione elegante, perché ti ritrovi comunque a fare doppie dichiarazioni, ma almeno eviti di essere spennato due volte sullo stesso reddito. A questo punto entra in gioco il vero nodo teorico: *quali sono i limiti della potestà impositiva dello Stato su fatti che si svolgono (anche) all'estero?* Il punto di partenza è l'**Articolo 53 della Costituzione italiana**, che parla di "tutti" tenuti a concorrere alle spese pubbliche. Ma quel "tutti" non significa "chiunque esista sul pianeta": va interpretato alla luce di un elemento fondamentale, cioè l'inserimento nella comunità. L'obbligo di contribuire nasce infatti dal fatto che il soggetto è **parte di una collettività**: da un lato contribuisce a **generare le spese pubbliche**, dall'altro **ne beneficia**. Se questo legame manca, viene meno anche la giustificazione del prelievo. In altre parole, non puoi tassare qualcuno che non ha alcun rapporto reale con il tuo ordinamento solo perché ti sembra una buona idea. Per questo motivo è essenziale che **l'inserimento nella comunità sia effettivo e attuale**. Quando il collegamento è concreto, non ci sono problemi: ad esempio, chi risiede in Italia viene tassato anche sui redditi prodotti all'estero; allo stesso modo, chi non è residente ma svolge attività economica in Italia può essere tassato per i redditi prodotti nel territorio italiano. **Se invece il legame è solo formale o "genetico"**, come nel caso della cittadinanza senza alcun radicamento reale, la pretesa impositiva diventa molto più discutibile sotto il profilo costituzionale. Da qui emerge anche un altro aspetto spesso ignorato: non tutti i livelli di collegamento giustificano lo stesso tipo di imposizione. Un soggetto stabilmente inserito nella comunità può essere assoggettato a imposte personali e progressive, che riflettono una logica redistributiva. Al contrario, per chi ha un legame solo occasionale o limitato (ad esempio un non residente che realizza un singolo investimento), ha senso applicare forme di prelievo più circoscritte, collegate solo a quella specifica manifestazione di ricchezza.

L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE

Nel diritto tributario, come in ogni altro settore dell'ordinamento, **la legge non si applica automaticamente**, ma richiede un'**attività interpretativa**. Tale esigenza diventa tanto più rilevante quanto più il testo normativo risulta ambiguo o poco chiaro. In linea generale, l'interpretazione delle norme tributarie segue i **criteri comuni a tutto il diritto**, in particolare quelli previsti ***dall'Articolo 12 delle preleggi al Codice civile italiano**. Occorre quindi partire dal significato letterale delle parole e ricercare la ratio della norma, ossia la finalità perseguita dal legislatore. A questi si affiancano criteri ausiliari, come l'interpretazione sistematica, che considera la norma nel contesto dell'intero ordinamento, l'interpretazione evolutiva, che tiene conto dei mutamenti della realtà, e il principio di conservazione degli atti giuridici. In passato sono state prospettate alcune teorie che proponevano criteri interpretativi specifici per il diritto tributario, come l'*in dubio pro fisco* (interpretazione a favore dell'erario), l'*in dubio contra fisco* (a favore del contribuente) e la cosiddetta *interpretazione funzionale*, che subordinava l'applicazione della norma alla sua coerenza

con la finalità del tributo. Tuttavia, tali impostazioni non trovano fondamento nel sistema e oggi sono generalmente superate. Una questione particolarmente rilevante riguarda l'utilizzo, da parte del legislatore tributario, di concetti provenienti da altri rami del diritto. In questi casi ci si chiede se tali nozioni debbano essere interpretate secondo il significato originario oppure adattate alle esigenze del diritto tributario. Da un lato, il principio di unitarietà dell'ordinamento suggerisce di mantenere il significato proprio del settore di provenienza; dall'altro, le esigenze specifiche del diritto tributario possono richiedere un'interpretazione autonoma. In realtà, non esiste una soluzione valida in assoluto: talvolta il legislatore fornisce una definizione propria, altre volte il significato coincide con quello originario, mentre in altri casi è necessario adattarlo in base al contesto normativo. Un esempio significativo è offerto dall'Articolo 1 del TUIR, che individua nel "possesso" di redditi il presupposto dell'imposta. In ambito civilistico, il possesso implica elementi materiali e psicologici; tuttavia, tale nozione non è compatibile con il reddito d'impresa, che è una grandezza contabile. In questo contesto, il termine deve essere interpretato come titolarità o disponibilità della fonte del reddito. Ne deriva un metodo interpretativo di tipo progressivo: in primo luogo si adotta il significato originario del concetto; successivamente si verifica la sua compatibilità con il sistema tributario; qualora tale compatibilità manchi, il significato deve essere adattato alle esigenze della disciplina fiscale.

L'ANALOGIA NEL DIRITTO TRIBUTARIO

L'analogia è un **criterio di integrazione dell'ordinamento che consente di colmare una lacuna normativa**: quando una fattispecie non è espressamente disciplinata, si applicano le norme previste per **casi simili o materie analoghe**, secondo quanto previsto **dall'Articolo 12 delle preleggi al Codice civile italiano**. Nel diritto tributario, però, il ricorso all'analogia non è libero, ma incontra **limiti piuttosto stringenti**. Non tutte le norme tributarie, infatti, possono essere estese analogicamente. L'analogia è sicuramente ammessa per le norme procedurali e processuali, cioè quelle che disciplinano l'accertamento, la riscossione e il contenzioso tributario. In questi ambiti, l'esigenza di garantire il funzionamento del sistema giustifica il ricorso a strumenti integrativi. Al contrario, l'analogia è esclusa per le norme sanzionatorie, sia penali sia amministrative, in quanto opera il principio di legalità: nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in base a una norma espressa. Allo stesso modo, non è ammessa per le norme eccezionali, che per definizione non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti. Più delicata è la questione relativa alle norme impositive e a quelle agevolative. **Le prime individuano il presupposto del tributo e delimitano l'ambito della tassazione**: proprio perché incidono direttamente sulla sfera patrimoniale del contribuente, prevale l'idea che non possano essere applicate per analogia, in quanto ciò comporterebbe un'estensione del prelievo oltre i casi previsti dalla legge, in contrasto con il principio di riserva di legge. Le norme agevolative, invece, introducono esenzioni o benefici rispetto al regime ordinario. Anche qui, in linea generale, si esclude il ricorso all'analogia, ma per una ragione opposta: trattandosi di deroghe, non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore. La questione più delicata nel diritto tributario riguarda la **possibilità di applicare l'analogia alle norme impositive**, cioè a quelle che individuano il presupposto del tributo e fanno nascere l'obbligazione fiscale. Il punto di partenza è la **riserva di legge prevista dall'Articolo 23 della Costituzione italiana**: gli elementi essenziali del tributo devono essere stabiliti dalla legge. Da qui nasce il dubbio: se si ammettesse l'analogia, si rischierebbe di estendere il prelievo anche a casi non previsti espressamente, aggirando proprio quella riserva. Su questo tema si sono sviluppate diverse tesi. Secondo una prima impostazione, *l'analogia è inammissibile perché comporterebbe un aggiramento della riserva di legge*: non avrebbe senso riservare al legislatore la definizione del presupposto se poi l'interprete potesse ampliarlo per via analogica. Un'altra tesi *esclude l'analogia facendo leva sulla natura delle norme tributarie*, considerate come norme a fattispecie chiusa ed esclusiva. Più la legge è dettagliata, meno lascia spazio a integrazioni: non si

può risalire a una regola generale da cui ricavare nuovi casi, quindi il ragionamento analogico risulta strutturalmente inapplicabile. La ricostruzione oggi più convincente, però, è ancora più netta: l'analogia serve a colmare lacune normative, cioè situazioni rilevanti non disciplinate dalla legge. Ma nel caso delle norme impositive, una vera lacuna non esiste. Se manca una norma che prevede il tributo, non c'è un "vuoto da riempire": semplicemente il tributo non è dovuto. In altre parole, vale una regola di base quasi banale ma decisiva: il contribuente è libero da obblighi patrimoniali se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Anche se esiste una manifestazione di capacità contributiva, senza una norma impositiva non nasce alcun obbligo. Se invece una norma impositiva appare irragionevole o incoerente, la soluzione non è forzarla con l'analogia. In quel caso si pone un **problema di legittimità rispetto all'Articolo 53 della Costituzione**, e la questione deve essere rimessa alla Corte costituzionale italiana. La differenza è sostanziale: l'analogia è uno strumento dell'interprete, quindi soggettivo; il giudizio di costituzionalità, invece, produce effetti generali ed elimina la norma illegittima per tutti. Un esempio rende l'idea: se una legge tassasse solo chi dorme in camere d'albergo con numero dispari, non avrebbe senso "correggerla" applicandola anche ai numeri pari tramite analogia. Il problema non è una lacuna, ma una norma irragionevole, e va risolto sul piano costituzionale. Il problema dell'analogia si pone anche per le **norme agevolative**, cioè quelle che prevedono esenzioni o riduzioni d'imposta rispetto al regime ordinario. Prendiamo un esempio semplice: *se una norma stabilisce un'aliquota ordinaria del 22% per tutte le cessioni di beni e prevede un'aliquota agevolata del 4% per le biciclette, ci si potrebbe chiedere se sia possibile estendere per analogia la stessa agevolazione ai monopattini*. La risposta è negativa. Perché **manca il presupposto dell'analogia**: la lacuna normativa. Infatti, il caso dei monopattini non è "non disciplinato": è già regolato dalla norma generale, che prevede l'aliquota del 22%. La norma agevolativa rappresenta una deroga a questa regola generale e, proprio per questo, non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti. In altre parole, nelle norme agevolative non c'è spazio per l'analogia perché il sistema è già completo: la regola generale (impositiva) copre tutti i casi l'eccezione (agevolazione) vale solo dove il legislatore ha deciso di applicarla. Se si ammettesse l'analogia, si finirebbe per ampliare arbitrariamente i benefici fiscali, andando oltre la volontà del legislatore. Anche qui vale lo stesso principio visto per le norme impositive: se la disciplina appare irragionevole o incoerente, la soluzione non è "aggiustarla" con l'analogia, ma eventualmente sollevare una questione di legittimità rispetto all'Articolo 53 della Costituzione italiana davanti alla Corte costituzionale italiana.

Lo statuto dei diritti del contribuente

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

La legge 27 luglio 2000 n. 212, nota come **Statuto dei diritti del contribuente**, nasce con l'obiettivo di disciplinare i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, cercando un equilibrio tra due esigenze opposte ma entrambe legittime: da un lato l'interesse fiscale dello Stato a riscuotere i tributi, dall'altro la tutela dei diritti del contribuente. Non è un dettaglio tecnico: è proprio il tentativo di evitare che il Fisco faccia quello che vuole solo perché può. Perché sì, senza regole, potrebbe tranquillamente invadere la sfera privata del contribuente con controlli e verifiche senza limiti reali. Lo Statuto si pone quindi come attuazione concreta di alcuni principi costituzionali fondamentali, **in particolare gli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.**, traducendoli in regole operative che disciplinano diritti e obblighi delle parti nel rapporto tributario. Al suo interno, le disposizioni possono essere ricondotte a tre grandi categorie:

1. Norme che limitano il legislatore futuro, imponendo alcuni vincoli nella produzione normativa tributaria;

2. Norme che disciplinano il comportamento dell'Amministrazione finanziaria, imponendole obblighi di correttezza, trasparenza e collaborazione;
3. Norme che riconoscono diritti e garanzie al contribuente, rafforzandone la posizione nel rapporto con il Fisco.

Il punto interessante, e anche un po' problematico, riguarda il rango dello Statuto. Formalmente è una legge ordinaria, quindi in teoria potrebbe essere modificata o derogata da una legge successiva. Fine della storia? Non proprio. La giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, ha cercato di attribuirgli qualcosa in più, qualificandolo come espressione di principi generali dell'ordinamento tributario. Non è un salto di grado formale, ma quasi: lo Statuto viene visto come una sorta di "legge ordinaria rinforzata". Questo perché lo Statuto non inventa principi nuovi, ma cristallizza il modo corretto di applicare la Costituzione in materia tributaria. Quindi una legge successiva che lo contraddice non sta solo derogando una legge ordinaria, ma potenzialmente sta violando quei principi costituzionali che lo Statuto attua.

PRINCIPI GENERALI E GARANZIE NELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Lo Statuto dei diritti del contribuente (**legge n. 212 del 2000**) contiene una serie di disposizioni volte a **disciplinare il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria**, introducendo principi generali e specifiche garanzie. L'articolo 1 stabilisce che le disposizioni dello Statuto, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono **principi generali dell'ordinamento tributario**. Tali norme possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali, secondo il cosiddetto principio di fissità. La stessa disposizione **limita inoltre il ricorso alle leggi di interpretazione autentica**, consentendole solo in casi eccezionali e mediante legge ordinaria. Queste leggi devono chiarire un significato già ricavabile dalla norma originaria, senza introdurre contenuti nuovi, altrimenti si configurerebbe un uso improprio dello strumento, soprattutto in considerazione dei suoi effetti retroattivi. L'articolo disciplina anche l'adeguamento degli ordinamenti regionali e locali ai principi dello Statuto. L'articolo 2 **impone criteri di chiarezza e trasparenza nella produzione normativa tributaria**. Le leggi devono indicare espressamente il **proprio oggetto nel titolo e nelle rubriche**, non possono inserire disposizioni tributarie in provvedimenti aventi oggetto diverso, se non in modo strettamente coerente, e devono formulare i richiami normativi in modo comprensibile. Inoltre, le modifiche legislative devono essere introdotte riportando il testo aggiornato della norma, evitando tecniche redazionali che rendano difficile la comprensione del contenuto. La disposizione mira a garantire la conoscibilità delle norme da parte dei contribuenti e a prevenire la dispersione delle norme fiscali in testi eterogenei. L'articolo 3 disciplina **l'efficacia temporale delle norme tributarie**, affermando il **principio generale di irretroattività**. Per i tributi periodici, le modifiche si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo. Sono previste eccezioni per le leggi di interpretazione autentica, che hanno natura retroattiva. La norma stabilisce inoltre che non possono essere imposti adempimenti con scadenze anteriori ai sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni e vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti. L'articolo 4 **limita l'utilizzo del decreto-legge in materia tributaria**, vietando l'introduzione di nuovi tributi o l'estensione di tributi esistenti a nuove categorie di soggetti tramite tale strumento. La finalità è garantire stabilità e adeguata ponderazione nella legislazione fiscale, contrastando l'abuso della decretazione d'urgenza. L'articolo 5 riguarda il **diritto all'informazione del contribuente**. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a rendere conoscibili in modo completo e aggiornato le disposizioni tributarie, anche mediante strumenti elettronici, e a pubblicare tempestivamente circolari, risoluzioni e atti organizzativi. La norma risponde all'esigenza di rendere accessibile un sistema normativo complesso e frammentato. Particolarmente rilevante è l'articolo 11, che

disciplina l'interpello del contribuente. Esso consente al contribuente di rivolgersi all'Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta sull'applicazione delle norme tributarie a un caso concreto e personale, in presenza di obiettiva incertezza interpretativa. **L'Amministrazione deve rispondere entro 120 giorni;** in caso contrario si forma il silenzio-assenso, con conseguente accoglimento della soluzione prospettata dal contribuente. La risposta **vincola l'Amministrazione limitatamente al richiedente e alla questione oggetto dell'istanza**, e gli atti successivi difformi sono nulli. Inoltre, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che si sia conformato alla risposta o che non abbia ricevuto risposta nei termini. L'istituto dell'interpello è finalizzato a garantire certezza nei rapporti tributari e tutela dell'affidamento del contribuente. Esso richiede che l'istanza sia riferita a un caso concreto e personale e che sussista una reale incertezza interpretativa. Esistono diverse tipologie di interpello, tra cui quello ordinario, volto a chiarire dubbi interpretativi, quello antiabuso, quello disapplicativo, quello probatorio e quello relativo ai nuovi investimenti, ciascuno con specifiche finalità. Nel complesso, le disposizioni esaminate delineano un sistema volto a rendere il rapporto tributario più equilibrato, prevedibile e trasparente, rafforzando le garanzie del contribuente senza compromettere le esigenze di riscossione dell'Amministrazione finanziaria.

L'INTERPELLO ORDINARIO

L'interpello ordinario, disciplinato **dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente**, è lo strumento che consente al contribuente di **ottenere**, prima di porre in essere un determinato comportamento, **il parere dell'Agenzia delle Entrate sull'applicazione di una norma tributaria a una specifica fattispecie**. Esso può riguardare sia problemi di interpretazione della norma sia questioni di qualificazione giuridica di una fattispecie, purché le disposizioni applicabili presentino margini di incertezza. I presupposti per la sua ammissibilità sono due. In primo luogo, devono sussistere obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della norma tributaria. L'incertezza deve essere oggettiva, cioè derivare dalla difficoltà interpretativa della disposizione stessa, tale da riguardare la generalità dei soggetti chiamati ad applicarla. In secondo luogo, la questione deve riferirsi a casi concreti e personali. L'interpello non può avere ad oggetto questioni astratte, ma deve riguardare una specifica situazione del contribuente; l'incertezza rilevante è quindi quella relativa all'applicazione della norma a quella determinata fattispecie concreta.

L'elusione fiscale e l'abuso del diritto

EVASIONE, ELUSIONE E RISPARMIO LECITO D'IMPOSTA

Nel diritto tributario si distinguono tre diverse categorie di comportamenti del contribuente, caratterizzate da un diverso grado di conformità alla legge. L'evasione fiscale consiste nella violazione diretta delle norme tributarie, finalizzata a sottrarsi al pagamento del tributo. Può realizzarsi attraverso l'occultamento totale o parziale della base imponibile (ad esempio mediante dichiarazione omessa o infedele) oppure tramite condotte fraudolente, come l'utilizzo di artifici e raggiri. Si tratta di un comportamento illecito, contrastato dall'ordinamento mediante strumenti di controllo e sanzione. L'elusione fiscale, oggi ricondotta alla nozione di abuso del diritto, si configura invece quando il contribuente pone in essere operazioni formalmente lecite ma prive di sostanza economica, al fine di ottenere un vantaggio fiscale indebito, aggirando la ratio delle norme tributarie. A differenza dell'evasione, non vi è una violazione formale della legge, ma un uso distorto degli strumenti giuridici. Il concetto di abuso del diritto, di matrice europea, è stato progressivamente recepito nell'ordinamento italiano fino alla sua codificazione **nell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente**. Accanto a queste due categorie si colloca il **risparmio lecito d'imposta**, che consiste nella scelta, pienamente legittima, tra diverse opzioni offerte

dall'ordinamento, finalizzata a ridurre il carico fiscale. In questo caso, il contribuente si limita a utilizzare correttamente le norme fiscali, senza forzarne il significato o aggirarne la finalità.

L'elusione fiscale: caratteristiche ed esempi

L'elusione si manifesta attraverso operazioni che, pur rispettando formalmente la legge, consentono di conseguire un risultato economico analogo a quello che sarebbe stato tassato, evitando però l'imposizione mediante l'uso di schemi giuridici alternativi. Esempi tipici includono:

1. Operazioni strutturate per evitare l'imposta di donazione attraverso il trasferimento di strumenti finanziari esenti, successivamente utilizzati per ottenere lo stesso risultato economico;
2. Fusioni tra società in utile e società in perdita (c.d. "bare fiscali") al fine di compensare utili e perdite e ridurre l'imponibile;
3. Operazioni societarie complesse, come scissioni seguite da cessioni di partecipazioni, o cessioni di crediti, finalizzate prevalentemente al conseguimento di vantaggi fiscali.

In tali ipotesi, il contribuente non viola espressamente la legge, ma ne sfrutta le lacune o le incongruenze per ottenere un risultato fiscalmente vantaggioso.

I rimedi all'elusione

Il contrasto all'elusione presenta particolari difficoltà, in quanto l'**ordinamento tributario si fonda sul principio di legalità e sulla tipicità delle fattispecie impositive**. Non è quindi possibile ricorrere né all'interpretazione estensiva né all'analogia per colpire comportamenti non espressamente previsti dalla legge. Per questo motivo, l'intervento del legislatore è indispensabile e può assumere due forme: **norme antielusive specifiche**, dirette a colpire singole operazioni considerate elusive; **clausole generali antielusive**, che definiscono in via generale i criteri per individuare i comportamenti abusivi.

L'evoluzione normativa nell'ordinamento italiano

Un primo tentativo di disciplina generale dell'elusione è stato introdotto con l'**articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973**. Tale disposizione prevedeva che gli atti, fatti o negozi privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti tributari, al fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali, fossero inopponibili all'Amministrazione finanziaria. Ciò comportava il disconoscimento dei vantaggi fiscali e la tassazione secondo la disciplina elusa.

Tuttavia, la norma presentava un limite rilevante: la sua applicazione era circoscritta a un elenco tassativo di operazioni, prevalentemente in materia di imposte sui redditi. Questo restringeva notevolmente la portata della disciplina. Nel tempo, anche sotto l'influenza del diritto dell'Unione europea, si è affermata una concezione più ampia dell'abuso del diritto, applicabile a tutte le fattispecie. Ciò ha condotto alla riforma della disciplina e alla sua trasposizione nell'articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, che oggi costituisce la clausola generale antielusiva dell'ordinamento italiano.

Il principio dell'abuso del diritto nel contesto europeo

Nel diritto dell'Unione europea si è consolidato il **principio secondo cui l'ordinamento deve impedire l'esercizio abusivo dei diritti riconosciuti**. Un esempio tipico è rappresentato dalle cosiddette "operazioni a U", in cui un soggetto realizza operazioni formalmente conformi alle norme (ad esempio esportazione e successiva reimportazione di beni) al solo scopo di beneficiare indebitamente di incentivi fiscali. Tale principio ha inciso profondamente anche sul diritto tributario

interno, imponendo l'esigenza di individuare strumenti idonei a contrastare comportamenti formalmente leciti ma sostanzialmente contrari alla finalità delle norme.

Abuso del diritto in materia di IVA e evoluzione della disciplina

Nel diritto tributario, il tema dell'abuso del diritto nasce soprattutto **in ambito IVA**, quando si è iniziato a notare che alcuni **contribuenti utilizzavano strumenti formalmente leciti**, come il diritto di detrazione, **per ottenere vantaggi fiscali** che, in realtà, contrastavano con la finalità della norma. Il caso emblematico è la **sentenza Halifax del 2006 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, che ha chiarito un punto fondamentale: anche se un'operazione rispetta formalmente la legge, può essere considerata abusiva se è priva di reale sostanza economica ed è diretta essenzialmente a ottenere un vantaggio fiscale indebito. Tuttavia, proprio perché manca una violazione esplicita di una norma, la Corte ha escluso l'applicazione di sanzioni, consentendo solo il recupero del tributo non versato. In Italia, per molto tempo, il contrasto all'elusione si è basato **sull'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973**, una norma che però aveva un limite evidente: si applicava solo a specifiche operazioni espressamente elencate e soprattutto **in materia di imposte sui redditi**. Questo ha generato incertezza nei casi non previsti dalla norma. La giurisprudenza ha allora iniziato un percorso evolutivo: **inizialmente** si riteneva che l'elusione fosse rilevante solo nei casi tipizzati; **successivamente**, anche sotto l'influenza del diritto europeo, si è affermata l'idea che l'abuso del diritto fosse un principio generale applicabile anche al di fuori dei casi espressamente previsti. A un certo punto, la Corte di Cassazione è arrivata a fondare questo principio direttamente sull'**Articolo 53 della Costituzione**, ritenendo **incoerente con la capacità contributiva consentire vantaggi fiscali indebiti solo perché non espressamente vietati**.

Questa evoluzione, piuttosto spinta, ha reso necessario un intervento del legislatore, che nel **2015 ha introdotto l'art. 10-bis nello Statuto dei diritti del contribuente**. Con questa norma si è finalmente codificata una **clausola generale ANTI-ABUSO**, applicabile a tutti i tributi (con esclusione di quelli doganali), superando il sistema precedente basato su elenchi chiusi. Secondo questa disciplina, si ha abuso del diritto quando il contribuente realizza operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente la legge, producono vantaggi fiscali indebiti, cioè contrari alla finalità delle norme o ai principi dell'ordinamento tributario. L'effetto non è la nullità degli atti, ma la loro **inopponibilità al Fisco**: in sostanza, l'Amministrazione ignora l'operazione artificiosa e applica il regime fiscale corretto, tenendo conto di quanto eventualmente già versato. Un limite importante è rappresentato dalle valide ragioni extrafiscali: se l'operazione è giustificata da motivi economici reali, anche organizzativi o gestionali, non si può parlare di abuso. Inoltre, **resta sempre legittima la scelta del contribuente tra diverse opzioni fiscali offerte dalla legge**, anche se una è più conveniente: questo rientra nel cosiddetto risparmio lecito d'imposta. La disciplina è accompagnata da una serie di **garanzie procedurali**. Il contribuente può, ad esempio, utilizzare **l'interpello** per sapere in anticipo come l'Amministrazione valuterà una determinata operazione. Inoltre, **l'accertamento per abuso deve essere preceduto da un contraddittorio obbligatorio e deve essere specificamente motivato**. Quanto all'onere della prova, spetta all'Amministrazione dimostrare la sussistenza dell'abuso, mentre il contribuente deve provare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali. Infine, sotto il profilo **sanzionatorio**, l'abuso del diritto non dà luogo a responsabilità penale, ma comporta **l'applicazione di sanzioni amministrative**. Questo conferma la natura particolare dell'istituto: non si tratta di una violazione diretta della legge, ma di un uso distorto degli strumenti giuridici per ottenere vantaggi fiscali indebiti.

*1306 c.c La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi

I soggetti del rapporto obbligatorio di imposta

IL SOGGETTO ATTIVO NEL DIRITTO TRIBUTARIO

Nel diritto tributario, il **soggetto attivo** è il **titolare del tributo**, cioè colui che ha il **diritto di pretendere e di incassarlo**. In termini semplici, si tratta dello Stato o degli enti territoriali, a seconda del tipo di imposta. Tuttavia, questa **definizione è solo il punto di partenza**, perché nella realtà il sistema è più articolato: chi è **titolare del tributo non coincide necessariamente con chi esercita i poteri di controllo e accertamento**. Al vertice del sistema si colloca il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, che svolge funzioni di indirizzo e vigilanza. Il **MEF** non si occupa direttamente dei controlli sui contribuenti, ma definisce le politiche fiscali e stabilisce gli obiettivi che le strutture operative devono perseguire. L'attività concreta di gestione, controllo e accertamento è invece affidata alle Agenzie fiscali, enti dotati di personalità giuridica e organizzati su più livelli (centrale, regionale e provinciale). Tra queste, un ruolo centrale è svolto dall'Agenzia delle Entrate, competente per le imposte dirette e principale riferimento dell'amministrazione finanziaria. Accanto ad essa operano l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, che si occupa dei tributi doganali e delle accise, e l'**Agenzia del Demanio**, che gestisce il patrimonio immobiliare dello Stato. È importante distinguere il ruolo della **Guardia di Finanza**, che svolge funzioni di polizia tributaria. Essa può effettuare controlli, indagini e redigere verbali, ma non ha il potere di accertare e imporre il tributo: questo potere spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Un'ulteriore distinzione riguarda la fase della riscossione. Accertare un tributo non significa necessariamente incassarlo. La riscossione è affidata a un soggetto diverso, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, **ente pubblico economico istituito nel 2016** che ha sostituito la precedente Equitalia. Questo ente ha il compito di recuperare concretamente le somme dovute dai contribuenti. Infine, il sistema è caratterizzato dal principio di indisponibilità dei crediti tributari. In base a questo principio, lo Stato non può liberamente rinunciare ai tributi, poiché essi rappresentano lo strumento attraverso cui si realizza la ripartizione delle spese pubbliche. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni, come i condoni o gli accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria, che costituiscono deroghe limitate e disciplinate a tale principio.

IL SOGGETTO PASSIVO NEL DIRITTO TRIBUTARIO

Il soggetto passivo del prelievo è, in linea generale, il **contribuente**, cioè il **soggetto tenuto a pagare il tributo**. È il titolare, dal lato passivo, dell'obbligazione tributaria: in altre parole, il debitore nei confronti dello Stato o dell'ente impositore. Fin qui sembra tutto lineare, ma ovviamente il sistema riesce a complicarsi anche su questo. Va infatti distinta **la figura del soggetto passivo da quella del cosiddetto contribuente di fatto**. Il primo è colui che ha il rapporto giuridico con il Fisco ed è obbligato al pagamento; il secondo è invece il **soggetto su cui ricade concretamente il peso economico dell'imposta**. I due spesso coincidono, ma non sempre. Un esempio classico è **l'IVA**: il soggetto passivo è l'imprenditore o il professionista che effettua la cessione o la prestazione, ma, attraverso il meccanismo della rivalsa, il costo dell'imposta viene trasferito sul consumatore finale, che diventa quindi il contribuente di fatto. **Il Fisco, però, non ha alcun rapporto diretto con quest'ultimo**: può chiedere il pagamento solo al soggetto passivo. Quando si tratta di individuare il soggetto passivo, bisogna distinguere due situazioni. Nel caso più semplice, il presupposto dell'imposta è riferibile a un solo soggetto: qui non ci sono particolari problemi, perché il debitore è chiaramente individuato. È il caso, ad esempio, del reddito da lavoro dipendente, dove il soggetto passivo è il lavoratore. Le cose si complicano quando il presupposto coinvolge più soggetti. In queste ipotesi, la capacità contributiva può essere imputata in modi diversi. Può essere riferita per intero a ciascun soggetto, dando luogo a un'obbligazione solidale: accade, ad esempio, nell'imposta di registro, dove venditore e acquirente sono entrambi obbligati

per l'intero importo, salvo poi regolare tra loro i rapporti interni. Oppure può essere ripartita pro quota tra i soggetti coinvolti, come avviene nel caso degli eredi o dei comproprietari, dove ciascuno risponde nei limiti della propria quota.

LA TRASLAZIONE DELL'IMPOSTA

La traslazione dell'imposta è quel fenomeno per cui il peso economico del tributo si sposta dal soggetto passivo, che è obbligato a pagarlo allo Stato, a un altro soggetto, cioè il contribuente di fatto. In altre parole, chi paga giuridicamente non sempre è lo stesso che sopporta davvero il costo. E no, non è un bug del sistema: è proprio progettato così. Questo meccanismo può essere regolato direttamente dalla legge oppure lasciato all'autonomia dei privati. Quando è disciplinato, il legislatore può prendere tre strade: **può vietare la traslazione, può renderla obbligatoria oppure può lasciarla facoltativa**. Un esempio classico di traslazione obbligatoria è l'IVA, dove il soggetto passivo (impresa o professionista) è tenuto a rivalersi sul consumatore finale. In altri casi, invece, la **legge può impedire che il tributo venga trasferito su altri soggetti**, oppure semplicemente non dire nulla. Ed è proprio quando la legge tace che le cose diventano più interessanti. In queste situazioni, **la traslazione può avvenire in modo occulto oppure palese**. È occulto quando il prezzo di un bene o servizio viene fissato tenendo conto anche dell'imposta, senza che questo venga esplicitato: il cliente paga di più, ma senza sapere esattamente quanto di quel prezzo corrisponde al tributo. È palese, invece, quando le parti lo dichiarano apertamente attraverso una clausola contrattuale: qui entrano in gioco i cosiddetti patti di imposta. I patti di imposta sono accordi tra privati con cui un soggetto si impegna a sostenere anche l'onere fiscale che, formalmente, graverebbe sull'altro. A prima vista sembra una violazione del principio di capacità contributiva sancito **dall'Articolo 53 della Costituzione**, perché **chi paga di fatto non coincide con chi manifesta la capacità contributiva**. In realtà, però, il sistema **li considera leciti**. Il motivo è piuttosto pragmatico: per lo Stato non cambia nulla, perché il tributo viene comunque pagato dal soggetto passivo. Inoltre, spesso questi accordi non comportano una vera "traslazione" in senso tecnico, ma piuttosto una **rimodulazione del rapporto economico tra le parti**. Il classico esempio è quello del **compenso "netto"**: se un lavoratore o un professionista pretende una certa somma al netto delle imposte, la controparte semplicemente aumenta il compenso lordo in modo che, una volta pagate le imposte, resti l'importo desiderato. Non è che l'imposta sparisce o cambia soggetto agli occhi del Fisco; semplicemente qualcuno sta pagando di più per coprirla. Alla fine, il punto è questo: **il principio di capacità contributiva regola il rapporto tra contribuente e Stato, ma non impedisce ai privati di organizzare liberamente i loro rapporti economici**.

SOSTITUTO D'IMPOSTA E RESPONSABILE D'IMPOSTA

Nel diritto tributario, accanto al soggetto passivo in senso proprio, **esistono figure che partecipano all'attuazione del rapporto d'imposta senza essere titolari della capacità contributiva** colpita dal tributo. Tra queste rientrano il sostituto d'imposta e il responsabile d'imposta. Si tratta di soggetti che il **legislatore utilizza per facilitare la riscossione**, in quanto si trovano in una posizione vicina al verificarsi del presupposto.

1. Il sostituto d'imposta, **definito dall'art. 64, comma 1 del D.P.R. 600/1973**, è il soggetto che, in forza di legge, **è tenuto al pagamento dell'imposta in luogo di altri**, per fatti o situazioni a questi riferibili, **con obbligo di rivalsa**. Il caso tipico è il datore di lavoro, che trattiene le imposte sulle retribuzioni dei dipendenti e le versa direttamente all'Erario tramite il meccanismo delle ritenute. Le **ritenute** possono essere di **due tipi**. Quando sono a **TITOLO DI ACCONTO**, il prelievo effettuato dal sostituto costituisce un'anticipazione dell'imposta dovuta dal contribuente, che dovrà poi presentare la dichiarazione e versare l'eventuale differenza. Quando invece sono a **TITOLO DI IMPOSTA**, il prelievo esaurisce l'obbligazione tributaria:

è il caso, ad esempio, degli *interessi bancari*, dove l'imposta viene trattenuta alla fonte e il contribuente non deve dichiarare quel reddito. La posizione del sostituto solleva il **problema della sua qualificazione**: non è considerato un vero soggetto passivo, perché non manifesta la capacità contributiva, **ma è un soggetto incaricato ex lege dell'adempimento dell'obbligazione altrui**. La posizione del sostituto non viene meno del tutto: in caso di ritenute non effettuate, il sostituto può essere chiamato a rispondere del tributo, e in alcune ipotesi è prevista anche una **responsabilità solidale tra sostituto e sostituito**. Inoltre, il sostituito è legittimato a chiedere il rimborso in caso di ritenute indebite.

2. Diversa è la figura del **responsabile d'imposta**, definita **dall'art. 64, comma 2, del D.P.R. 600/1973**. Si tratta del soggetto che è **tenuto al pagamento del tributo insieme ad altri**, per fatti o situazioni **esclusivamente riferibili a questi, con diritto di rivalsa**. A differenza del sostituto, il responsabile non paga al posto di altri, ma insieme ad altri, in regime di responsabilità solidale. Anche in questo caso si pone il problema della qualificazione: il responsabile non è soggetto passivo, perché non esprime la capacità contributiva, **ma è coinvolto per rafforzare la garanzia del credito tributario**. Tra gli esempi più rilevanti vi è il notaio, obbligato in solido per il pagamento delle imposte relative agli atti che stipula, con diritto di rivalsa nei confronti delle parti. Un altro esempio è il cessionario d'azienda, che risponde in solido dei debiti fiscali del cedente relativi a determinati periodi, entro limiti precisi. Vi rientrano anche i liquidatori, nei limiti delle somme disponibili.

La funzione di queste figure è quella di **rendere più efficace la riscossione del tributo**, individuando soggetti che, per la loro posizione, **sono in grado di garantire il pagamento o di prevenire l'inadempimento**. Tuttavia, il legislatore deve rispettare un limite implicito derivante dall'**Articolo 53 della Costituzione**: il prelievo non può gravare in via definitiva su soggetti che non manifestano capacità contributiva. Per questo è sempre previsto il diritto di rivalsa.

In conclusione, né il sostituto né il responsabile sono veri soggetti passivi dell'imposta. Essi svolgono una funzione strumentale nell'attuazione del rapporto tributario, contribuendo a garantire il corretto e tempestivo adempimento dell'obbligazione fiscale.

Solidarietà tributaria e teoria della supersolidarietà

Nel diritto tributario, la solidarietà si configura quando più soggetti sono obbligati per la medesima prestazione, in modo tale che l'adempimento da parte di uno libera anche gli altri. Il riferimento generale è **l'art. 1292 del codice civile**, ma in ambito tributario la solidarietà assume una funzione specifica: facilitare la riscossione del credito da parte dell'amministrazione, che può rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei coobbligati. **La solidarietà può assumere forme diverse**. Si parla di **SOLIDARIETÀ PARITETICA** quando tutti i soggetti sono obbligati per lo stesso titolo, come nel caso del venditore e dell'acquirente nell'imposta di registro. Si parla invece di **SOLIDARIETÀ DIPENDENTE** quando la prestazione è la stessa ma i titoli sono differenti, come accade per il responsabile d'imposta, che è obbligato insieme al soggetto passivo pur non essendo titolare della capacità contributiva. In linea generale, **l'art. 1294 del codice civile** stabilisce che i condebitori sono tenuti in solido se non è diversamente previsto. Tuttavia, in materia tributaria, data la stretta connessione tra presupposto d'imposta e soggetto passivo, **la solidarietà richiede una previsione espressa di legge**. Un esempio particolare è rappresentato **dall'art. 65 del D.P.R. 600/1973**, secondo cui gli eredi rispondono in solido dei debiti tributari del *de cuius*, e non in proporzione alle rispettive quote.

Una costruzione teorica sviluppata intorno agli anni Sessanta è quella della cosiddetta **supersolidarietà**. Secondo questa teoria, gli atti relativi all'accertamento e alla gestione dell'obbligazione tributaria, se compiuti nei confronti di uno solo dei coobbligati, producevano

effetti anche nei confronti degli altri. Ciò significava, ad esempio, che l'amministrazione poteva notificare un avviso di accertamento a un solo soggetto e, in caso di mancata impugnazione, rendere quell'atto definitivo e opponibile anche agli altri coobbligati, pur se questi non ne erano stati informati. Questa impostazione è stata oggetto di forti critiche, in quanto fondata su argomentazioni come **l'indivisibilità dell'obbligazione tributaria** e una **presunta rappresentanza reciproca tra coobbligati**. Tuttavia, **la Corte Costituzionale, nel 1968**, ha dichiarato l'illegittimità di tale teoria per contrasto con gli **artt. 24 e 113 della Costituzione**, che garantiscono il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale. In assenza di una notifica individuale, infatti, i coobbligati non avrebbero potuto esercitare il proprio diritto di difesa. Superata la teoria della supersolidarietà, la gestione delle obbligazioni solidali in ambito tributario risulta più complessa, poiché richiede la **notificazione degli atti a ciascun coobbligato**. Si pone allora il *problema del coordinamento tra le posizioni dei diversi soggetti e dell'applicabilità delle regole civilistiche*, come l'estensione del giudicato favorevole prevista ***dall'art. 1306 del codice civile**, che consente a un coobbligato di avvalersi della decisione favorevole ottenuta da un altro. Un possibile strumento per garantire unitarietà al processo è il **litisconsorzio necessario**, disciplinato **dall'art. 14 del D.Lgs. 546/1992**, che consente di **coinvolgere tutti i soggetti interessati nello stesso giudizio**. Resta tuttavia aperta la questione se tale disciplina sia sufficiente o se sia necessaria una previsione normativa più specifica per regolare compiutamente la materia.

Air B&B e il sostituto d'imposta

Nel sistema tributario, il soggetto passivo **resta il destinatario principale dell'obbligazione d'imposta**. Tuttavia, per esigenze di efficienza nella riscossione, il legislatore può coinvolgere soggetti terzi, come il sostituto e il responsabile d'imposta, che pur non esprimendo capacità contributiva partecipano all'attuazione del prelievo. In questo contesto **si inserisce il caso della piattaforma Airbnb**, nato con riferimento alla disciplina fiscale delle locazioni brevi. L'evoluzione del fenomeno è rilevante: da modello originariamente mutualistico, basato sulla condivisione occasionale di spazi, si è progressivamente **trasformato in un'attività economicamente organizzata**, spesso con finalità imprenditoriali, incidendo in modo significativo sul mercato immobiliare e sulle entrate fiscali. **La normativa italiana ha introdotto specifici obblighi a carico degli intermediari digitali che gestiscono tali locazioni.**

In particolare, è stato previsto che le piattaforme debbano raccogliere e trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi tramite il loro servizio, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria un più efficace controllo sugli adempimenti fiscali degli *host*. Inoltre, quando intervengono nel pagamento dei corrispettivi, tali piattaforme sono tenute ad operare una ritenuta sui canoni percepiti dai locatori. La questione è stata oggetto di contenzioso e ha coinvolto anche la **Corte di giustizia dell'Unione europea**, chiamata a **verificare la compatibilità di tali obblighi con il diritto dell'Unione**. La Corte ha ritenuto legittimi sia l'obbligo di raccolta e comunicazione dei dati sia l'imposizione del ruolo di sostituto d'imposta in capo alla piattaforma, riconoscendo che tali misure sono funzionali a garantire l'effettività della riscossione e il contrasto all'evasione fiscale. È stato invece considerato incompatibile con il diritto europeo l'obbligo, inizialmente previsto, di designare un rappresentante fiscale nello Stato, ritenuto sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti. Alla luce di questa ricostruzione, Airbnb può essere qualificata, nei casi previsti dalla legge, come sostituto d'imposta: essa trattiene alla fonte una quota del corrispettivo dovuto agli *host* e la versa all'Erario. Si tratta di una ritenuta a titolo d'imposta, che in determinati regimi (come la cedolare secca sulle locazioni brevi) può esaurire l'obbligazione tributaria del percettore. Resta fermo che la

piattaforma non diventa soggetto passivo del tributo: essa agisce quale intermediario incaricato ex lege di facilitare la riscossione, sfruttando la propria posizione privilegiata nel flusso dei pagamenti. Questa soluzione riflette una tendenza più ampia degli ordinamenti contemporanei, che utilizzano soggetti terzi per rafforzare l'efficacia del sistema fiscale, soprattutto in contesti caratterizzati da elevata frammentazione dei contribuenti e difficoltà di controllo diretto.

Gli elementi dell'obbligazione tributaria

LA FATTISPECIE IMPOSITIVA

La norma tributaria individua una fattispecie impositiva, cioè un **modello astratto composto da una serie di elementi al cui verificarsi nasce l'obbligo di pagare il tributo**. Non basta quindi un fatto qualsiasi: deve trattarsi di un fatto che la legge considera rilevante ai fini fiscali.

Il primo elemento è il **presupposto**, ossia la situazione che manifesta capacità contributiva e che giustifica il prelievo. È la "causa" dell'imposta: si paga perché si è verificato un fatto economicamente rilevante, come il conseguimento di un reddito o il trasferimento di un bene. A questo si affianca il **soggetto passivo**, cioè il soggetto tenuto al pagamento del tributo. È il titolare dell'obbligazione dal lato passivo e coincide, di regola, con colui che realizza il presupposto. Un ruolo centrale è svolto dalla **base imponibile**, che rappresenta il parametro quantitativo su cui si calcola il tributo. In altre parole, è la misura economica della capacità contributiva espressa dal presupposto. Il rapporto tra presupposto e base imponibile può variare. Nelle imposte dirette vi è una sostanziale coincidenza tra i due elementi: ad esempio, nell'IRPEF il presupposto è il possesso del reddito e la base imponibile è proprio l'ammontare del reddito stesso. Nelle imposte indirette, invece, il rapporto è più autonomo, perché la base imponibile può essere costruita secondo criteri diversi rispetto al fatto imponibile. Infine, vi è l'**aliquota**, cioè la percentuale (o il criterio) applicata alla base imponibile per determinare l'ammontare del tributo dovuto. Nel loro insieme, questi elementi definiscono la struttura essenziale dell'obbligazione tributaria e consentono di individuare quando il tributo è dovuto, da chi e in quale misura.

Base imponibile

La base imponibile è la grandezza quantitativa sulla quale si calcola l'imposta: rappresenta il valore economico del presupposto, espresso di regola in denaro. In sostanza, una volta individuato il fatto imponibile (ad esempio il possesso di un reddito), la base imponibile ne costituisce la misura, cioè "quanto" di quella capacità contributiva viene tassata. Su questa grandezza si applica l'aliquota, ossia la percentuale che determina concretamente l'ammontare del tributo dovuto. Il rapporto è diretto: $base\ imponibile \times aliquota = imposta$. Le aliquote possono assumere forme diverse. Sono proporzionali quando restano costanti al variare della base imponibile: la percentuale non cambia, indipendentemente dall'ammontare tassato. È il caso, ad esempio, dell'IVA o dell'IRES. Sono invece progressive quando aumentano all'aumentare della base imponibile, realizzando un prelievo più intenso sui livelli più elevati di capacità contributiva. Questo modello è tipico dell'IRPEF, che applica aliquote crescenti per scaglioni di reddito, in coerenza con il principio di progressività.

Esempio: la fattispecie impositiva dell'IRPEF

Un esempio chiaro è dato dall'IRPEF, **disciplinata dal DPR 917/1986**. Il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie individuate dalla legge: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa e redditi diversi. Il soggetto passivo è la persona fisica, residente o non residente nel territorio dello Stato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa. La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei redditi, determinato secondo le regole previste per ciascuna categoria, mentre l'aliquota è progressiva per scaglioni: al crescere del reddito, aumenta la percentuale applicata alle fasce più

alte. Questo esempio mostra come gli elementi della fattispecie impositiva operino insieme: il presupposto individua il fatto tassabile, la base imponibile ne misura l'entità, il soggetto passivo individua chi deve pagare e l'aliquota determina quanto deve essere versato.

Le norme di favore nel diritto tributario

Nel sistema tributario, il calcolo dell'imposta non si esaurisce nella semplice applicazione dell'aliquota alla base imponibile. Accanto alle norme impositive operano le **norme di favore**, cioè disposizioni che, in deroga al regime ordinario, **riducono il carico fiscale**. La loro funzione è quella di incentivare determinati comportamenti o tutelare specifiche situazioni ritenute meritevoli. Tra queste rientrano innanzitutto le esenzioni, che sottraggono all'imposizione fattispecie che, in base al presupposto, sarebbero normalmente imponibili. Possono avere **carattere temporaneo o permanente e distinguersi in base al loro oggetto**: sono **SOGGETTIVE** quando riguardano determinati soggetti (come l'esenzione IMU per immobili dello Stato) e **OGGETTIVE** quando riguardano specifici beni o situazioni (ad esempio i terreni agricoli in zone montane). Diverse dalle esenzioni sono le **esclusioni**, che non costituiscono una deroga alla disciplina generale, ma servono a delimitare fin dall'origine il campo di applicazione del tributo. In questo caso, la fattispecie non rientra proprio nel presupposto d'imposta. Un esempio tipico si trova nella disciplina IVA, dove alcune operazioni sono esenti, mentre altre sono considerate "fuori campo" e quindi escluse ab origine. **Le agevolazioni possono assumere varie forme tecniche:**

1. Le **deduzioni** incidono sulla base imponibile, riducendo il reddito su cui si applica l'imposta.
2. Le **detrazioni**, invece, operano a valle, riducendo direttamente l'imposta già calcolata.
3. Vi sono poi **riduzioni di aliquota**, che comportano un prelievo più lieve su determinate operazioni, e regimi di differimento, che rinviando nel tempo il pagamento dell'imposta.
4. Ulteriori strumenti sono i **regimi sostitutivi**, che prevedono l'applicazione di un'imposta alternativa, generalmente più favorevole rispetto a quella ordinaria,
5. E i **crediti d'imposta**, che attribuiscono al contribuente un credito utilizzabile, di regola, in compensazione con debiti tributari, spesso collegato a specifici investimenti o spese incentivati dall'ordinamento.

Nel complesso, le norme di favore rappresentano un elemento strutturale del sistema tributario: pur derogando alla disciplina ordinaria, non ne alterano la logica, ma ne modulano gli effetti in funzione di obiettivi economici e sociali.

La dichiarazione

La dichiarazione tributaria è l'atto con cui il contribuente comunica all'Amministrazione finanziaria i dati e le informazioni rilevanti ai fini fiscali, necessari per determinare il tributo dovuto. Attraverso la dichiarazione, il contribuente indica i fatti economicamente rilevanti (come redditi, operazioni o patrimoni), permettendo la determinazione della base imponibile e dell'imposta. Si tratta quindi di un atto obbligatorio previsto dalla legge, che costituisce il principale strumento di collaborazione tra contribuente e Fisco. Dal punto di vista giuridico, la dichiarazione è generalmente considerata una dichiarazione di scienza, perché consiste nella rappresentazione di fatti e dati, e non in una manifestazione di volontà negoziale. Tuttavia, produce effetti giuridici rilevanti, in quanto costituisce il riferimento per i controlli dell'Amministrazione finanziaria e per l'eventuale determinazione del tributo dovuto.

LA FASE DI ACCERTAMENTO

La dichiarazione rappresenta uno snodo centrale nella fase di attuazione del rapporto tributario. Attraverso di essa, il contribuente espone i fatti fiscalmente rilevanti, consentendo la

determinazione dell'imposta dovuta. Si colloca all'interno della più ampia fase di accertamento, che è **il procedimento volto a rendere concreta l'obbligazione tributaria**. Questa fase si articola, in via tipica, in tre momenti. Anzitutto la determinazione dell'imponibile, cioè l'individuazione della base economica su cui applicare il tributo. Segue la liquidazione dell'imposta, che consiste nel calcolo dell'importo dovuto mediante applicazione dell'aliquota. Infine, vi è l'adempimento, che può avvenire spontaneamente da parte del contribuente oppure in via coattiva su impulso dell'Amministrazione finanziaria. Questi passaggi possono assumere forme diverse a seconda del tipo di tributo. Nei tributi con accertamento, l'attuazione del rapporto passa attraverso una sequenza di atti formalizzati, che includono controlli e possibili interventi dell'Amministrazione, come avviene per le imposte sui redditi. Nei tributi senza accertamento, invece, il rapporto si esaurisce sostanzialmente nel pagamento, con eventuali controlli solo successivi, come nel caso dell'imposta di bollo. La fase attuativa si sviluppa attraverso un'interazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria, che può seguire percorsi diversi. In alcuni casi, il contribuente presenta la dichiarazione e adempie senza ulteriori interventi. In altri, alla dichiarazione segue un controllo, con eventuale rettifica dell'imponibile e successivo accertamento. È possibile anche che si giunga a forme di definizione concordata, come l'accertamento con adesione. Quando invece il contribuente contesta la pretesa fiscale, si apre il contenzioso. Infine, in caso di omissione della dichiarazione, l'Amministrazione procede con accertamento d'ufficio, che può anch'esso sfociare in una controversia.

Teoria dichiarativa e teoria costitutiva

Nei tributi con accertamento si è discusso su **quale sia la fonte dell'obbligazione tributaria**: se essa nasca direttamente dalla legge oppure dagli atti dell'Amministrazione finanziaria.

Secondo la teoria dichiarativa, **l'obbligazione di imposta nasce nel momento in cui si verifica il presupposto previsto dalla legge**. Lo schema è quello *norma-fatto*: la legge individua la fattispecie impositiva e, una volta realizzata, il debito tributario esiste già, indipendentemente da qualsiasi intervento dell'Amministrazione. Gli atti amministrativi hanno quindi funzione meramente dichiarativa o ricognitiva di un obbligo già sorto. A questa impostazione si collega la posizione giuridica di diritto soggettivo del contribuente. Secondo la teoria costitutiva, invece, l'obbligazione nasce solo con l'intervento dell'Amministrazione finanziaria. Lo schema è *norma-potere-fatto*: la legge attribuisce un potere all'Amministrazione, e solo l'esercizio di tale potere, attraverso un atto di accertamento, fa sorgere l'obbligo di pagamento. In questa prospettiva, la posizione del contribuente è di interesse legittimo. L'impostazione oggi prevalente è quella dichiarativa, per diverse ragioni. In primo luogo, per il principio di riserva di legge, che impone che gli elementi essenziali del tributo siano stabiliti dalla legge stessa, senza necessità di un atto costitutivo dell'Amministrazione. Inoltre, l'evoluzione della legislazione tributaria ha valorizzato sempre più il ruolo della dichiarazione del contribuente e dell'adempimento spontaneo. Infine, anche il ruolo del giudice, chiamato a verificare la legittimità della pretesa fiscale, presuppone che l'obbligazione esista già in base alla legge e non sia creata dall'atto amministrativo.

LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

La dichiarazione tributaria è l'atto con cui il contribuente comunica all'Amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini fiscali e consente la determinazione del tributo dovuto. Nella fisiologia del sistema, rappresenta il **momento iniziale della fase attuativa del rapporto d'imposta**. Nel tempo, la sua funzione si è ampliata. In origine serviva solo a indicare l'imponibile; oggi comprende anche la **liquidazione del tributo**, cioè il calcolo dell'imposta dovuta da parte dello stesso contribuente. Inoltre, la dichiarazione consente l'esercizio di opzioni, come la scelta tra diversi regimi fiscali (ad esempio la cedolare secca), e include informazioni ulteriori utili all'Amministrazione per finalità di

controllo e analisi, come i dati utilizzati negli indici sintetici di affidabilità (ISA). La trasmissione **avviene normalmente in via telematica**, spesso tramite intermediari abilitati, con evidenti vantaggi in termini di efficienza e controllo. Quanto alla natura giuridica, la dichiarazione è generalmente **qualificata come dichiarazione di scienza**, in quanto consiste nella comunicazione di dati e fatti fiscalmente rilevanti. Tuttavia, la presenza di elementi come la liquidazione dell'imposta e l'esercizio di opzioni ha portato parte della dottrina a riconoscerle anche profili più complessi, avvicinandola in parte a un atto di auto-accertamento. In alcuni casi, può assumere efficacia confessoria, quando contiene dichiarazioni sfavorevoli al contribuente, configurando una confessione stragiudiziale. Il contenuto tipico comprende la determinazione dell'imponibile, la liquidazione del tributo e l'indicazione di elementi rilevanti per qualificare la fattispecie (ad esempio la residenza fiscale). Dal punto di vista degli effetti, la dichiarazione non è definitiva in modo immediato: l'Amministrazione finanziaria dispone di un termine (generalmente fino al 31 dicembre del quinto anno successivo) per effettuare **controlli e rettifiche**. Decorso tale termine, si cristallizza la posizione fiscale del contribuente per quel periodo d'imposta. Infine, vale il principio di **emendabilità della dichiarazione**, che consente al contribuente di correggere errori. La rettifica può avvenire:

1. **Rettifica in aumento**, con riconoscimento di un maggior debito (spesso accompagnata da benefici sanzionatori tramite ravvedimento operoso), oppure
2. **Rettifica in diminuzione**, quando il contribuente ha dichiarato più del dovuto. La rettifica in diminuzione si ha quando il contribuente corregge la dichiarazione per ridurre il tributo inizialmente indicato, perché ha dichiarato più del dovuto. Non tutte le rettifiche, però, sono uguali: occorre distinguere tra:
 - **Errori di qualificazione giuridica**: Nel caso di **errata qualificazione giuridica**, il contribuente ha correttamente indicato i fatti, ma li ha interpretati in modo sbagliato dal punto di vista normativo. In queste ipotesi non esistono limiti intrinseci alla rettifica, perché l'ordinamento non può pretendere il pagamento di un'imposta in assenza di effettiva capacità contributiva. Restano però i limiti estrinseci, cioè quelli fissati dalla legge, come i termini entro cui è possibile chiedere il rimborso delle somme versate.
 - **Errori relativi a fatti o circostanze**: Diversa è la situazione quando la rettifica riguarda elementi di fatto. Qui bisogna distinguere ulteriormente:
 - Se si tratta di **circostanze omesse**, cioè fatti veri non indicati nella dichiarazione originaria (ad esempio un costo deducibile non dichiarato), la rettifica è generalmente ammessa senza particolari problemi, perché non si smentisce quanto già dichiarato, ma si integra il quadro informativo.
 - Più delicato è il caso delle **circostanze dichiarate in modo difforme dalla realtà**, in cui il contribuente intende ritrattare un fatto precedentemente indicato. Qui si pone il problema dell'eventuale efficacia confessoria della dichiarazione originaria. Si contrappongono due orientamenti:
 - Uno favorevole alla rettifica, purché adeguatamente giustificata, per evitare una tassazione non corrispondente alla realtà;
 - L'altro più restrittivo, che valorizza l'affidamento e la responsabilità del contribuente rispetto a quanto dichiarato. L'impostazione più equilibrata ammette la rettifica anche in questi casi, ma richiede che il contribuente fornisca adeguata prova dell'errore originario. In questo modo si tutela sia l'esigenza di corretta imposizione sia quella di certezza dei rapporti giuridici

I termini per la rettifica della dichiarazione

La disciplina dei termini per la rettifica è contenuta **nell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR 322/1998**. A seguito delle modifiche del 2016, è stato previsto un termine unico per la rettifica della dichiarazione, valido sia per le rettifiche in aumento sia per quelle in diminuzione. Questo termine coincide con quello entro cui l'Amministrazione finanziaria può esercitare il potere di accertamento: la dichiarazione può quindi essere modificata **fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione**. Un ulteriore aspetto riguarda il coordinamento con i poteri di controllo dell'Amministrazione. Quando il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, per gli elementi oggetto di rettifica si apre un nuovo termine di accertamento, che decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa stessa. Ciò evita che il contribuente possa modificare la dichiarazione all'ultimo momento riducendo eccessivamente i tempi a disposizione dell'Amministrazione per effettuare i controlli. Questo nuovo termine, tuttavia, opera solo per gli elementi modificati, mentre per le parti della dichiarazione rimaste invariate continuano a valere i termini ordinari calcolati sulla dichiarazione originaria.

L'accertamento tributario

L'accertamento è il procedimento amministrativo attraverso cui l'Amministrazione finanziaria verifica e determina l'obbligazione tributaria, nei suoi elementi essenziali: **esistenza** (*an*), **ammontare** (*quantum*) e **modalità di attuazione** (*quomodo*). Il controllo si sviluppa su due livelli. 1. In primo luogo vi è un controllo formale (o cartolare), effettuato automaticamente su tutte le dichiarazioni, volto a verificare la correttezza dei dati esposti e dei calcoli.

A questo può seguire un controllo sostanziale, che mira ad accertare la veridicità della situazione rappresentata dal contribuente, attraverso un'attività istruttoria più approfondita. Il controllo sostanziale può avvenire con due modalità. Da un lato, mediante accesso e verifica presso il contribuente, con acquisizione diretta di documenti e dati nel luogo di esercizio dell'attività. Dall'altro, tramite controlli a tavolino, basati sull'incrocio di dati e informazioni disponibili all'Amministrazione. Nel caso di accesso e verifica, gli organi competenti (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza) redigono un processo verbale di constatazione (PVC), che descrive le operazioni svolte e gli elementi emersi. Il PVC non è un atto impositivo, ma costituisce la base per eventuali sviluppi successivi. Dopo la sua consegna, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni difensive; solo successivamente, salvo urgenza, può essere emesso l'atto conclusivo. L'atto centrale del procedimento è **l'avviso di accertamento**, che rappresenta la prima formale contestazione di un maggior tributo dovuto. Esso proviene dall'ufficio competente ed è l'unico atto idoneo a incidere direttamente sulla posizione del contribuente. L'ordinamento prevede diverse tipologie di accertamento: quello d'ufficio, in caso di omessa dichiarazione; quello in rettifica, quando la dichiarazione è ritenuta inattendibile; l'accertamento parziale, limitato a specifici elementi; l'accertamento integrativo o modificativo, basato su nuovi elementi; e l'accertamento cartolare, fondato su controlli automatizzati. Il sistema è ispirato al principio di unicità dell'azione accertatrice, secondo cui l'Amministrazione dovrebbe concentrare la propria attività in un unico atto, per ragioni di efficienza e tutela del contribuente. Fanno eccezione, tuttavia, le ipotesi di accertamento parziale e integrativo, che consentono ulteriori interventi in presenza di nuovi elementi.

L'AVVISO DI ACCERTAMENTO

L'avviso di accertamento è l'atto con cui l'Amministrazione finanziaria formula in modo ufficiale la propria pretesa tributaria, all'esito dell'attività istruttoria. **È un atto amministrativo che deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato**. Dal punto di vista temporale, deve essere notificato al contribuente entro termini precisi: entro il 31 dicembre del

quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, oppure entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omissione. L'atto deve contenere alcuni elementi essenziali. Deve indicare l'imponibile accertato, le aliquote applicate e le imposte liquidate. Deve inoltre essere adeguatamente motivato, cioè spiegare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano la pretesa, anche con riferimento alle singole categorie di reddito e agli eventuali metodi utilizzati (come quelli induttivi o sintetici). La mancanza di sottoscrizione, di contenuto essenziale o di motivazione comporta la nullità dell'atto. Una volta notificato, l'avviso di accertamento può seguire tre possibili esiti. Se il contribuente non lo impugna **entro 60 giorni**, l'atto diventa definitivo e la pretesa tributaria si consolida. Se invece viene impugnato, la controversia è rimessa al giudice tributario. In alternativa, il contribuente può attivare il procedimento di accertamento con adesione, presentando apposita istanza entro il termine per il ricorso: ciò comporta la sospensione dei termini per 90 giorni, durante i quali le parti possono tentare di raggiungere un accordo. In caso di mancato accordo, riprende il termine per l'eventuale impugnazione.

METODI DI ACCERTAMENTO

Nell'avviso di accertamento l'Amministrazione finanziaria deve indicare il metodo utilizzato per ricostruire il reddito o la base imponibile. **I metodi variano a seconda che si tenga conto o meno delle scritture contabili e del tipo di soggetto verificato.** Quando non si fa riferimento alle scritture contabili, si distinguono due modalità. L'accertamento **analitico** consiste nella rettifica puntuale del reddito dichiarato, intervenendo su singole componenti e collegandole a specifiche categorie o fonti di reddito. L'accertamento **sintetico**, invece, prescinde dall'analisi delle singole fonti e mira a determinare il reddito complessivo della persona fisica sulla base di elementi indiziari di capacità contributiva, come spese o tenore di vita. Quando invece il reddito è determinato sulla base delle scritture contabili, si distinguono altre due ipotesi.

1. **L'accertamento contabile** si fonda sulle scritture stesse e consiste nella correzione di singoli elementi positivi o negativi rilevanti ai fini del reddito.
2. **L'accertamento extracontabile**, al contrario, si discosta dalle scritture contabili, ritenute inattendibili o incomplete, e procede a una ricostruzione complessiva del reddito sulla base di dati e presunzioni esterne.

Le scritture contabili sono i documenti che il contribuente è tenuto a redigere per rappresentare le operazioni economiche della propria attività e costituiscono il principale riferimento per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Accertamento cartolare

L'accertamento cartolare è una forma di controllo automatizzato delle dichiarazioni, basata su procedure informatiche che confrontano i dati dichiarati dal contribuente con quelli già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. Si tratta di una modalità atipica rispetto agli accertamenti ordinari, perché non richiede una vera attività istruttoria. Attraverso questo controllo, l'Amministrazione può correggere errori materiali o di calcolo, ridurre detrazioni e deduzioni indicate in misura superiore a quella consentita dalla legge, ridimensionare crediti d'imposta non spettanti o eccedenti e verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e i versamenti effettuati a titolo di imposte, contributi e ritenute. A differenza dell'avviso di accertamento in senso proprio, l'accertamento cartolare presenta caratteristiche peculiari. Non richiede una motivazione articolata, poiché interviene su errori evidenti e oggettivi, e comporta un'immediata debenza dell'intero importo richiesto anche in caso di impugnazione, salvo eventuale sospensione da parte del giudice. Questo comporta una riduzione delle garanzie per il contribuente rispetto alle forme ordinarie di accertamento, nelle quali l'esecutività è solo parziale e subordinata agli sviluppi del contenzioso.

Accertamento analitico

L'accertamento analitico, disciplinato **dall'art. 38 commi 1-3 del DPR 600/1973**, è il metodo con cui l'Amministrazione finanziaria rettifica il reddito delle persone fisiche intervenendo sulle singole componenti che lo formano. Viene utilizzato quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello effettivo oppure quando deduzioni e detrazioni indicate non spettano, in tutto o in parte. Non c'è una reale contraddizione con l'accertamento cartolare: la differenza sta nella natura dell'errore. Quando l'irregolarità è evidente e oggettiva, si procede con il controllo automatizzato; quando invece è necessario verificare la veridicità sostanziale dei dati dichiarati, serve un accertamento analitico, che implica un'attività istruttoria e una motivazione. Questo metodo ricostruisce il reddito complessivo partendo dalle singole fonti reddituali. **L'Ufficio deve quindi operare una rettifica puntuale**, individuando sia la categoria di reddito interessata, sia la specifica fonte all'interno di quella categoria. Ad esempio, deve distinguere se la rettifica riguarda redditi da lavoro dipendente o redditi fondiari e, all'interno di questi, quale rapporto di lavoro o quale immobile. L'incompletezza, falsità o inesattezza dei dati può emergere dal confronto con la stessa dichiarazione, con quelle degli anni precedenti o con informazioni già disponibili all'Amministrazione. In questi casi, l'Ufficio può anche utilizzare presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti.

Accertamento sintetico

L'accertamento sintetico, disciplinato **dall'art. 38 commi 4-8 del DPR 600/1973**, è un metodo di determinazione del reddito complessivo che prescinde dall'analisi delle singole fonti reddituali. L'Amministrazione finanziaria può utilizzarlo quando ritiene che il reddito dichiarato non sia coerente con la capacità di spesa del contribuente, anche senza individuare con precisione da quale fonte derivi il maggior reddito. Il meccanismo è di tipo induttivo: si parte da un fatto noto, rappresentato dalle spese sostenute nel periodo d'imposta, per risalire a un fatto ignoto, cioè la disponibilità di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato. Se, ad esempio, il contribuente dichiara 40.000 euro ma sostiene spese per 100.000 euro, si presume che disponga di un reddito più elevato. Questa presunzione non è assoluta, ma relativa, perché il contribuente può fornire prova contraria. Può dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi diversi da quelli del periodo considerato, con redditi esenti, con somme già tassate alla fonte a titolo di imposta o comunque escluse dalla base imponibile. In generale, è ammessa qualsiasi prova idonea a giustificare la provenienza delle risorse utilizzate. L'accertamento sintetico può basarsi anche su elementi indicativi di capacità contributiva ricavati da analisi statistiche su gruppi omogenei di contribuenti, differenziati per caratteristiche familiari e territoriali. In questo caso, si tiene conto del tenore di vita complessivo, come spese per abitazione, consumi o servizi. Sono previste alcune garanzie per il contribuente. L'accertamento è ammesso solo se il reddito ricostruito supera di almeno un quinto quello dichiarato. Inoltre, l'Ufficio deve attivare un **contraddittorio preventivo**, invitando il contribuente a fornire chiarimenti e avviando successivamente, se necessario, il procedimento di accertamento con adesione. Infine, dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili solo gli oneri espressamente previsti dalla legge e spettano le detrazioni nei limiti stabiliti dalla normativa.

Il c.d. redditometro

Il redditometro è uno strumento utilizzato nell'ambito dell'accertamento sintetico per stimare il reddito del contribuente sulla base delle spese sostenute. **I decreti ministeriali del 24 dicembre 2012 e del 16 settembre 2016** hanno individuato gli elementi rilevanti per questa ricostruzione, suddividendo le spese in diverse macrocategorie, tra cui acquisti di beni durevoli, trasporti, abitazione, consumi quotidiani, sanità, istruzione, tempo libero, comunicazioni e altri beni e servizi.

L'idea di fondo è che il tenore di vita, desumibile dalle spese, rappresenti un indice della capacità contributiva. Sulla base di questi dati, l'Amministrazione finanziaria può stimare un reddito presunto e confrontarlo con quello dichiarato. L'applicazione concreta del redditometro ha però sollevato numerose criticità, in particolare per i possibili profili di invasività nella sfera privata del contribuente. Per questo motivo, con l'**art. 10 del D.L. 87/2018**, ne è stata sospesa l'applicazione per gli anni successivi al 2016. Il modello successivo ha introdotto maggiori garanzie procedurali, in particolare il cosiddetto doppio contraddittorio. In una prima fase preventiva, l'Amministrazione deve instaurare un dialogo con il contribuente, chiedendo chiarimenti e consentendo l'integrazione dei dati disponibili. In una fase successiva, è possibile definire la ricostruzione del reddito attraverso l'accertamento con adesione, permettendo al contribuente di fornire prova contraria prima della determinazione definitiva della pretesa tributaria.

Accertamento contabile

L'accertamento contabile è il metodo attraverso cui l'Amministrazione finanziaria rettifica il reddito di impresa o di lavoro autonomo intervenendo sulle scritture contabili del contribuente, ritenute nel complesso attendibili. L'Ufficio, quindi, non mette in discussione l'intera contabilità, ma corregge singole poste che risultano inesatte o non conformi alla legge. Questo tipo di accertamento si fonda sull'idea che la contabilità rappresenti correttamente l'attività economica, salvo specifiche anomalie. La rettifica può riguardare diverse situazioni: **la discordanza** tra quanto dichiarato e quanto risulta dalle scritture contabili, la violazione delle norme fiscali sulla determinazione del reddito (ad esempio, deduzione di costi non ammessi), oppure **elementi che emergono con certezza da documenti in possesso dell'Amministrazione**, come bonifici non dichiarati. Una forma particolare è l'accertamento analitico-induttivo, **previsto dall'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 600/1973**. In questo caso, l'Ufficio può fondarsi su presunzioni semplici per individuare attività non dichiarate o passività inesistenti, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Ciò consente di superare le difficoltà probatorie, soprattutto nei confronti di piccole imprese o lavoratori autonomi, dove è complesso dimostrare analiticamente ogni singola violazione. In queste situazioni, anche in presenza di scritture formalmente regolari, **l'Amministrazione può ritenerle complessivamente inattendibili**, ad esempio quando emergono comportamenti economicamente incoerenti. Ne deriva la possibilità di ricostruire il reddito utilizzando criteri presuntivi, come percentuali di ricarico o dati statistici. In tal caso, l'onere della prova contraria grava sul contribuente. Pur essendo qualificato come accertamento contabile, l'analitico-induttivo tende nella pratica ad avvicinarsi a una ricostruzione complessiva del reddito, sfumando verso logiche proprie dell'accertamento extracontabile.

Gli ISA (Indici di affidabilità fiscale)

Gli ISA sono strumenti utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per valutare il grado di affidabilità fiscale delle imprese di minori dimensioni e dei lavoratori autonomi. Nascono per superare i limiti degli studi di settore, che si basavano su modelli statistico-matematici diretti a stimare ricavi o compensi "attesi" per categorie omogenee di contribuenti. Gli studi di settore operavano attraverso l'individuazione di gruppi (cluster) di contribuenti con caratteristiche simili e, sulla base di vari indicatori come area geografica, tipologia di clientela e struttura dell'attività, determinavano un livello presunto di ricavi. In caso di scostamento significativo, l'Amministrazione poteva procedere ad accertamento, salvo che il contribuente dimostrasse situazioni particolari. A partire dal **periodo d'imposta 2017**, gli studi di settore sono stati sostituiti dagli ISA. Il nuovo sistema non si limita più a stimare un reddito presunto, ma attribuisce al contribuente un punteggio di affidabilità, generalmente **su una scala da 1 a 10, sulla base di indicatori economici e contabili**. Gli ISA hanno una funzione diversa rispetto agli studi di settore: non sono uno strumento

automatico di accertamento, ma un indicatore del rischio fiscale. Un livello elevato di affidabilità consente al contribuente di accedere a benefici premiali, come la riduzione dei controlli o termini più favorevoli per gli accertamenti. Al contrario, un basso livello di affidabilità può orientare l'Amministrazione verso ulteriori verifiche. In questo modo, gli ISA introducono una logica collaborativa, incentivando comportamenti fiscali corretti piuttosto che basarsi esclusivamente su meccanismi presuntivi di accertamento.

Accertamento extracontabile

L'accertamento extracontabile si applica quando le scritture contabili non sono ritenute attendibili nel loro complesso. A differenza dell'accertamento contabile, che interviene su singole poste mantenendo valida la contabilità nel suo insieme, qui l'Amministrazione finanziaria ritiene che la contabilità non rappresenti correttamente la realtà economica del contribuente. Il ricorso a questo metodo è possibile solo in presenza di specifiche ipotesi tassativamente previste dalla legge. Tra queste rientrano la mancata indicazione del reddito d'impresa in dichiarazione, la mancata tenuta o l'indisponibilità delle scritture contabili, la presenza di irregolarità gravi, numerose e ripetute tali da renderle complessivamente inattendibili, l'inosservanza degli inviti dell'Amministrazione a fornire dati e documenti, oppure irregolarità rilevanti nella compilazione dei modelli legati agli studi di settore. In presenza di queste condizioni, l'Ufficio può prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili e dal bilancio, utilizzando dati e informazioni comunque acquisiti. Inoltre, può ricorrere a presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, normalmente richiesti negli altri metodi di accertamento. **L'accertamento extracontabile ha una struttura bifasica.** In una prima fase, l'Amministrazione deve dimostrare l'inattendibilità complessiva delle scritture contabili, giustificando così il ricorso a questo metodo. In una seconda fase, può procedere alla ricostruzione induttiva del reddito, utilizzando ogni elemento disponibile per determinare l'imponibile effettivo. Si tratta quindi della forma più incisiva di accertamento, utilizzata quando viene meno il presupposto minimo di affidabilità della contabilità del contribuente.

Il nuovo contraddittorio endoprocedimentale

Il **D.L. 34/2019** (Decreto crescita) ha introdotto nel **D.Lgs. 218/1997 l'art. 5-ter**, prevedendo un obbligo per l'Amministrazione finanziaria di attivare un contraddittorio preventivo con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Si tratta del cosiddetto contraddittorio endoprocedimentale, finalizzato a instaurare un dialogo anticipato tra le parti.

In base alla nuova disciplina, l'Ufficio, salvo alcune eccezioni, deve notificare al contribuente un invito a comparire per avviare il procedimento di accertamento con adesione. In questa fase il contribuente può fornire chiarimenti, produrre documenti e far valere le proprie ragioni, con l'obiettivo di evitare l'emissione dell'atto impositivo o di ridimensionarne il contenuto. Se non si raggiunge un accordo, l'Amministrazione può comunque emettere l'avviso di accertamento, ma con un obbligo di motivazione rafforzata: deve cioè tenere conto espressamente dei chiarimenti e dei documenti forniti dal contribuente nel corso del contraddittorio. **L'obbligo di attivare il contraddittorio non è però generalizzato.** Non si applica, ad esempio, nei casi in cui sia già stato notificato un processo verbale di constatazione, né negli accertamenti parziali o nelle rettifiche parziali. Inoltre, può essere escluso in presenza di particolare urgenza o di pericolo per la riscossione. Un ulteriore limite è rappresentato dalla cosiddetta "prova di resistenza": l'eventuale invalidità dell'avviso di accertamento per mancata attivazione del contraddittorio è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, che avrebbe potuto far valere elementi concreti idonei a incidere sul contenuto dell'atto. La norma si applica agli avvisi di accertamento emessi a partire dal **1° luglio 2020** e risponde all'esigenza di rafforzare il principio di collaborazione tra contribuente e Amministrazione. Tuttavia, la presenza di numerose eccezioni e limiti impedisce di considerare il

contraddittorio endoprocedimentale come un principio pienamente generalizzato nel sistema tributario.

Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario

Gli istituti deflattivi sono strumenti previsti dall'ordinamento per **evitare o ridurre il contenzioso tributario**, cioè il ricorso al giudice. La loro funzione è duplice: da un lato ridurre i tempi, spesso molto lunghi (anche fino a circa 10 anni), e dall'altro contenere i costi, in particolare attraverso la riduzione delle sanzioni. Il funzionamento generale si colloca all'interno della sequenza procedimentale rappresentata nello schema: dalla dichiarazione si passa all'eventuale controllo (accesso, ispezione o verifica), poi al processo verbale di constatazione (PVC), quindi all'avviso di accertamento. Dopo questo momento, si aprono diverse alternative al contenzioso. Il ravvedimento operoso interviene prima dell'accertamento o comunque prima della notifica dell'atto impositivo: consente al contribuente di correggere spontaneamente errori o omissioni, beneficiando di una significativa riduzione delle sanzioni. L'accertamento con adesione si colloca invece dopo l'emissione dell'avviso di accertamento. **Entro 60 giorni, il contribuente può attivare un contraddittorio con l'Amministrazione per cercare un accordo.** Questa procedura sospende i termini per il ricorso per 90 giorni. Se si raggiunge un'intesa, si forma un atto di accertamento con adesione e si chiude la vicenda senza andare in giudizio, con sanzioni ridotte. La definizione agevolata e la definizione agevolata delle sole sanzioni consentono di chiudere la posizione pagando importi ridotti, in particolare limitando o eliminando le sanzioni. La mediazione tributaria e la conciliazione giudiziale operano invece quando il contenzioso è già iniziato. La mediazione è obbligatoria per determinate controversie di valore più contenuto e mira a trovare un accordo prima del processo vero e proprio. La conciliazione può intervenire durante il giudizio e consente alle parti di chiudere la lite con un accordo, evitando la sentenza. Nel complesso, tutti questi strumenti rispondono alla stessa logica: favorire una soluzione anticipata e concordata della controversia, riducendo tempi, costi e incertezza sia per il contribuente sia per l'Amministrazione finanziaria.

RAVVEDIMENTO OPEROSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il ravvedimento operoso, disciplinato **dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997**, è lo strumento attraverso cui il contribuente rimedia spontaneamente a una violazione tributaria, ad esempio omettendo un pagamento o presentando una dichiarazione errata. La logica è duplice: da un lato incentivare la correzione spontanea, dall'altro evitare all'Amministrazione finanziaria attività di controllo e accertamento. L'entità della riduzione delle sanzioni dipende dal momento in cui avviene il ravvedimento. Se, ad esempio, il pagamento omesso viene effettuato **entro 30 giorni**, la sanzione si riduce a un decimo. A seguito delle modifiche del 2015, il ravvedimento è ammesso anche dopo l'inizio di controlli o verifiche: in questo caso, però, la ratio non è più premiale in senso stretto, ma legata all'economicità dell'azione amministrativa, e la riduzione delle sanzioni è meno favorevole (ad esempio a un sesto). L'accertamento con adesione, disciplinato dagli **artt. 1-13 del D.Lgs. 218/1997**, è invece uno strumento che interviene dopo la notifica dell'avviso di accertamento. **Entro 60 giorni**, il contribuente può presentare istanza per avviare un contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria, con l'obiettivo di rideterminare l'imponibile e, conseguentemente, l'imposta dovuta. Non si tratta di una transazione in senso civilistico, ma di una revisione concordata della pretesa fiscale sulla base degli elementi forniti dal contribuente. La procedura può essere attivata sia dal contribuente sia dall'Amministrazione. La presentazione dell'istanza sospende **per 90 giorni il termine per impugnare l'avviso di accertamento**. Se si raggiunge un accordo, questo viene formalizzato in un atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti, contenente la motivazione, la quantificazione delle imposte e delle sanzioni ridotte. Il perfezionamento

dell'accordo richiede il **pagamento delle somme dovute entro 20 giorni** (anche rateizzabile). L'accordo così concluso è, in linea generale, definitivo: non è impugnabile né modificabile, salvo specifiche eccezioni, come la sopravvenienza di nuovi elementi rilevanti. I principali benefici sono la riduzione dell'imponibile accertato e, soprattutto, la riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo del minimo previsto dalla legge, oltre a effetti attenuanti sul piano penale.

MEDIAZIONE TRIBUTARIA OBBLIGATORIA

La mediazione tributaria, introdotta **dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992**, è uno strumento deflattivo del contenzioso volto a evitare il ricorso al giudice per controversie di valore contenuto. Si applica alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate. Il valore si determina con riferimento al tributo contestato, al netto di interessi, sanzioni e accessori. Chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare un **reclamo entro 60 giorni dalla notifica dell'atto**. Con il reclamo, il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto oppure formulare una proposta di mediazione, indicando una rideterminazione della pretesa tributaria. Il reclamo costituisce una condizione di procedibilità del ricorso: ciò significa che, in sua assenza, il giudice non può esaminare immediatamente la causa, ma deve rinviare la trattazione per consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione. La finalità dell'istituto è favorire una soluzione anticipata e concordata della controversia, riducendo tempi e costi del contenzioso tributario.

L'AUTOTUTELA TRIBUTARIA

L'autotutela tributaria è il potere dell'Amministrazione finanziaria di annullare o revocare i propri atti quando risultano illegittimi o infondati, come nel caso di un avviso di accertamento errato.

Questo istituto, di origine amministrativa, è stato espressamente riconosciuto anche in ambito tributario a partire dal **1994** ed è disciplinato principalmente **dall'art. 2-quater del D.L. 664/1994** e dal **D.M. 37/1997**. L'Amministrazione può intervenire anche senza istanza del contribuente, persino in pendenza di giudizio o quando l'atto non è più impugnabile. I casi tipici in cui si può procedere in autotutela includono errori evidenti, come errore di persona, errore di calcolo, errore sul presupposto dell'imposta, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti già effettuati o riconoscimento di benefici fiscali spettanti. Tuttavia, non è possibile intervenire se esiste una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, salvo motivi diversi. Diversamente dall'autotutela amministrativa, quella tributaria pone problemi in relazione alla discrezionalità: secondo parte della dottrina dovrebbe essere obbligatoria, mentre la giurisprudenza prevalente la considera ancora un potere discrezionale, sindacabile solo nei limiti del suo corretto esercizio.

La riforma dello Statuto del contribuente ha introdotto una distinzione tra:

1. **Autotutela obbligatoria**, (art. 10-quater), limitata a casi tassativi di errore manifesto (errore di persona, di calcolo, sul tributo, errore materiale evidente);
2. **Autotutela facoltativa**, che resta applicabile negli altri casi.

In presenza di autotutela obbligatoria, l'Amministrazione deve intervenire entro termini definiti, mentre al di fuori di tali ipotesi conserva un margine di valutazione. Resta inoltre aperta la questione della impugnabilità del diniego di autotutela, che secondo la giurisprudenza è ammessa solo per verificare il corretto esercizio del potere, senza che il giudice possa sostituirsi all'Amministrazione. Secondo la Cassazione (Sez. Un., 2007), il giudice può sindacare solo il corretto esercizio del potere discrezionale, senza poter sostituirsi all'Amministrazione né adottare direttamente l'atto di autotutela.

Interpello

L'interpello è l'istituto che consente al contribuente di rivolgersi all'Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta interpretativa sul corretto trattamento fiscale di una fattispecie concreta e personale. La sua introduzione risponde a esigenze precise: la complessità del sistema tributario, la

frequente oscurità delle norme e la necessità di garantire certezza del diritto e affidamento del contribuente. Attraverso l'interpello, il contribuente può conoscere preventivamente la posizione dell'Amministrazione ed evitare comportamenti fiscalmente rischiosi. Nel tempo, l'istituto si è sviluppato in modo significativo: numerose norme settoriali hanno previsto forme specifiche di interpello per singole fattispecie, determinando però una frammentazione della disciplina e un aumento degli oneri burocratici. Per questo motivo, con l'**art. 6 della legge 23/2014 (delega fiscale)**, il legislatore ha previsto una revisione generale della disciplina degli interpelli, con tre obiettivi principali: semplificazione e maggiore omogeneità del sistema; rafforzamento della tutela del contribuente, anche sul piano giurisdizionale; maggiore tempestività nelle risposte dell'Amministrazione, eliminando forme di interpello obbligatorio inutilmente gravose. La riforma è stata attuata con il **D.Lgs. 156/2015**, che ha razionalizzato l'istituto e ricondotto le diverse tipologie di interpello a un sistema unitario.

INTERPELLO ORDINARIO

L'interpello è disciplinato **dall'art. 11, comma 1, lett. a della legge 212/2000**, secondo cui il contribuente può rivolgersi all'Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta relativa a fattispecie concrete e personali, in presenza di condizioni di obiettiva incertezza sull'applicazione delle norme tributarie, purché non siano attivabili altre procedure specifiche. L'interpello ordinario si distingue in due tipologie. L'interpello interpretativo ha ad oggetto la corretta interpretazione di una disposizione tributaria quando il suo significato è incerto. Serve quindi a conoscere quale sia l'interpretazione che l'Amministrazione attribuisce a una norma. L'interpello qualificatorio, invece, riguarda la corretta qualificazione giuridica di una fattispecie concreta, cioè serve a stabilire quale disciplina tributaria sia applicabile tra più possibili. Un esempio è la distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, che hanno un diverso regime di deducibilità. Elemento essenziale è la presenza di obiettiva incertezza. Se l'Amministrazione si è già espressa sul punto, ad esempio con una circolare, l'incertezza viene meno e l'interpello diventa inammissibile. L'interpello deve essere preventivo, cioè presentato prima della realizzazione della fattispecie. Il termine di risposta è **di 90 giorni** e, in caso di mancata risposta, si forma il silenzio-assenso, con accoglimento della soluzione prospettata dal contribuente. La risposta dell'Amministrazione deve essere motivata e vincola l'Amministrazione stessa limitatamente al caso concreto e al contribuente che ha presentato l'istanza. Il contribuente, invece, non è vincolato: può anche discostarsi dalla risposta ricevuta. Un eventuale mutamento di orientamento da parte dell'Amministrazione ha effetto solo per il futuro. La risposta all'interpello non è impugnabile.

INTERPELLO PROBATORIO

L'interpello probatorio è disciplinato **dall'art. 11, comma 1, lett. b della legge 212/2000** e consente al contribuente di ottenere una risposta dall'Amministrazione finanziaria in merito alla sussistenza delle condizioni e alla idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali. Si tratta quindi di un interpello che non riguarda l'interpretazione della norma, ma la valutazione delle prove e dei presupposti necessari per applicare uno specifico regime fiscale oppure per uscirne. La sua funzione è permettere al contribuente di conoscere in anticipo la posizione dell'Amministrazione su aspetti che, normalmente, verrebbero verificati solo in sede di accertamento. Tuttavia, è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Esempi tipici riguardano:

1. La verifica delle condizioni per accedere o proseguire nel consolidato nazionale, che consente di determinare un unico reddito imponibile di gruppo compensando utili e perdite delle società partecipanti;
2. L'accesso al consolidato mondiale;
3. Le verifiche relative alle società di comodo.

In sintesi, l'interpello probatorio consente al contribuente di ottenere una valutazione preventiva sull'adeguatezza delle prove e sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione di specifici regimi fiscali.

INTERPELLO ANTIABUSO

L'interpello antiabuso è disciplinato **dall'art. 11, comma 1, lett. c della legge 212/2000**, secondo cui: *«Il contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto a una specifica fattispecie.»* Attraverso questo istituto, il contribuente chiede all'Amministrazione finanziaria di valutare preventivamente se una determinata operazione possa essere qualificata come abuso del diritto, ai sensi **dell'art. 10-bis della stessa legge**. L'art. 10-bis stabilisce, nei suoi elementi essenziali, che costituiscono abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; tali operazioni non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi e determina i tributi sulla base delle norme eluse. E precisa inoltre che sono prive di sostanza economica le operazioni che non producono effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali; sono indebiti i vantaggi realizzati in contrasto con le finalità delle norme tributarie; non sono abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali.

In questo contesto, **l'interpello antiabuso** consente al contribuente di sottoporre una fattispecie concreta e personale e ottenere una valutazione anticipata sulla sua eventuale natura elusiva.

La risposta dell'Amministrazione deve essere motivata e vincola l'Amministrazione stessa con riferimento al caso concreto e al contribuente istante. Di conseguenza, se il contribuente si conforma alla risposta (o al silenzio-assenso), l'Amministrazione non può successivamente qualificare l'operazione come abusiva nei suoi confronti. Anche in questo caso, l'interpello deve essere preventivo, cioè presentato prima della realizzazione dell'operazione.

INTERPELLO DISAPPLICATIVO

L'interpello disapplicativo è disciplinato **dall'art. 11, comma 2 della legge 212/2000**, secondo cui: *«Il contribuente interpella l'Amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.»*

Questo tipo di interpello riguarda le cosiddette norme antielusive “automatiche” o “cieche”, che prevedono limitazioni (a deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, ecc.) al ricorrere di determinate condizioni, presumendo l'esistenza di un comportamento elusivo senza valutare il caso concreto.

A differenza della clausola generale antiabuso, queste norme operano in modo rigido: qualificano il comportamento come elusivo in via presuntiva, senza considerare le ragioni effettive del contribuente. L'interpello disapplicativo consente quindi al contribuente di dimostrare che, nel caso specifico, non sussistono finalità elusive e di ottenere la disapplicazione della norma limitativa.

La risposta dell'Amministrazione non vincola il contribuente e se negativa, non impedisce di far valere le proprie ragioni in sede di accertamento o davanti al giudice. L'interpello è definito “obbligatorio” in senso tecnico: il contribuente deve attivarlo prima di disapplicare la norma, altrimenti può essere sanzionato. Tuttavia, la mancata presentazione non preclude la possibilità di difendersi successivamente in sede amministrativa o contenziosa. Non possono essere oggetto di interpello disapplicativo le norme sulla residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche, in quanto considerate disposizioni dirette a contrastare fenomeni evasivi e non elusivi.

INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI

L'interpello sui nuovi investimenti è disciplinato **dall'art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147**, nell'ambito delle misure volte alla crescita e internazionalizzazione delle imprese. Si tratta di una forma speciale di interpello rivolta a imprese, nazionali o estere, che intendano effettuare in Italia investimenti di rilevante entità, pari ad almeno 30 milioni di euro. La finalità è consentire all'investitore di conoscere in anticipo il trattamento fiscale applicabile al piano di investimento, comprese eventuali operazioni straordinarie connesse. L'obiettivo del legislatore è rafforzare il cosiddetto tax appeal del sistema italiano, offrendo certezza preventiva sul regime fiscale.

Profili procedurali

Le risposte agli interpelli, pur essendo riferite a casi concreti e personali, possono essere pubblicate sotto forma di circolari o risoluzioni, in modo da orientare anche altri contribuenti in situazioni analoghe. L'istanza di interpello è dichiarata inammissibile nei seguenti casi:

1. Mancanza del requisito della preventività;
 2. Assenza dei dati identificativi del contribuente;
 3. Mancanza di condizioni di obiettiva incertezza;
 4. Questioni già disciplinate da procedure specifiche (come quelle ex art. 31-ter DPR 600/1973);
 5. Fattispecie già oggetto di attività di controllo formalmente avviate;
 6. Mancata integrazione dell'istanza o della documentazione nei termini richiesti.
-

Impugnabilità della risposta

Le risposte dell'Amministrazione finanziaria agli interpelli non sono impugnabili, in quanto costituiscono pareri e non atti impositivi. Il contribuente, infatti, è libero di non conformarsi alla risposta, assumendosi il rischio di un successivo accertamento. L'unica eccezione riguarda l'interpello disapplicativo: in questo caso, la risposta negativa può essere contestata, ma solo unitamente all'impugnazione dell'atto di accertamento (c.d. tutela differita). Inoltre, analogamente a quanto previsto per l'accertamento antiabuso, l'eventuale atto impositivo deve essere preceduto da una richiesta di chiarimenti, a garanzia del contraddittorio preventivo.

Cooperative compliance (adempimento collaborativo)

La cooperative compliance, o regime di adempimento collaborativo, è stata introdotta con il **D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128**, con l'obiettivo di rafforzare la certezza del diritto e instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione preventiva tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

La ratio è quella di spostare il rapporto Fisco-contribuente da una logica di controllo ex post a una logica di confronto ex ante, attraverso un'interlocuzione costante finalizzata a individuare e gestire i rischi fiscali prima che si traducano in violazioni o contenziosi.

REQUISITI DI ACCESSO

Requisiti soggettivi

Il regime è riservato a grandi imprese, in particolare imprese (residenti o con stabile organizzazione in Italia) con volume d'affari o ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro; imprese con ricavi non inferiori a 1 miliardo di euro che abbiano aderito al progetto pilota del 2013; imprese che presentano interpello sui nuovi investimenti e si conformano alla risposta, indipendentemente dalle dimensioni; soggetti che esercitano funzioni di direzione e controllo all'interno di gruppi (accesso "per trascinamento").

Requisito oggettivo

È necessario disporre di un sistema di controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework), integrato nel sistema di governance aziendale. Tale sistema deve consentire identificazione, misurazione e gestione dei rischi fiscali; monitoraggio continuo; comunicazione tempestiva all'Amministrazione delle situazioni di incertezza. In questo modo, il contribuente condivide preventivamente con il Fisco le questioni fiscali rilevanti, arrivando alla dichiarazione con una posizione già sostanzialmente “validata”.

Funzionamento

Il meccanismo si fonda su uno scambio strutturato tra contribuente e Amministrazione finanziaria, basato su trasparenza, tempestività e collaborazione. Il contribuente, dotato di un adeguato sistema di controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework), è tenuto a fornire all'Amministrazione un quadro informativo completo, attendibile e costantemente aggiornato in merito alle operazioni rilevanti e ai potenziali rischi fiscali connessi alla propria attività. In particolare, non si limita a comunicare dati “a posteriori”, ma segnala preventivamente le situazioni di incertezza interpretativa o applicativa, consentendo all'Amministrazione di intervenire prima che si consolidi una possibile violazione. In questo modo, il momento del controllo viene anticipato e trasformato in un confronto ex ante, volto a prevenire il contenzioso. A fronte di questo livello elevato di disclosure, l'Amministrazione finanziaria garantisce al contribuente una valutazione anticipata e condivisa del trattamento fiscale delle operazioni prospettate. Ciò si traduce in una maggiore certezza giuridica, poiché il contribuente può conformare i propri comportamenti alle indicazioni ricevute, riducendo il rischio di accertamenti futuri. Il rapporto non è episodico, ma si sviluppa come un dialogo continuo e istituzionalizzato, nel quale entrambe le parti cooperano per individuare e gestire i rischi fiscali. Ne deriva un modello relazionale che supera la tradizionale contrapposizione tra Fisco e contribuente, sostituendola con una logica di adempimento collaborativo, orientata alla prevenzione degli errori e alla stabilità del rapporto tributario.

Effetti premiali

L'adesione al regime di adempimento collaborativo comporta una serie di vantaggi significativi, finalizzati a incentivare comportamenti trasparenti e a rafforzare il rapporto di fiducia tra contribuente e Amministrazione finanziaria. In primo luogo, è prevista una procedura abbreviata di interpello, nell'ambito della quale l'Amministrazione è tenuta a fornire risposta entro 45 giorni, riducendo sensibilmente i tempi ordinari e garantendo maggiore rapidità nelle decisioni operative del contribuente. Sul piano sanzionatorio, i rischi fiscali che siano stati tempestivamente e correttamente comunicati beneficiano di una riduzione delle sanzioni alla metà, con il limite massimo del minimo edittale previsto dalla legge. Si tratta di un incentivo diretto alla disclosure preventiva, che premia la collaborazione e la buona fede del contribuente. È inoltre prevista la sospensione della riscossione fino alla definitività dell'accertamento, evitando che il contribuente debba sostenere immediatamente l'onere economico in presenza di una contestazione ancora non definitiva. Infine, il regime riconosce l'esonero dall'obbligo di prestare garanzie per ottenere i rimborsi fiscali, semplificando ulteriormente i rapporti con l'Amministrazione e migliorando la liquidità del contribuente. Nel complesso, tali effetti premiali mirano a rendere il regime attrattivo, offrendo certezza, semplificazione e un trattamento sanzionatorio più favorevole a fronte di un comportamento collaborativo e trasparente.

Evoluzione nella riforma

La recente riforma tributaria si muove nella direzione di rafforzare e rendere più attrattivo il regime di adempimento collaborativo, intervenendo soprattutto sul piano della certezza e della tutela del contribuente. In particolare, si punta a garantire una maggiore stabilità degli effetti delle valutazioni condivise tra contribuente e Amministrazione finanziaria. L'obiettivo è evitare che posizioni già esaminate e concordate possano essere successivamente rimesse in discussione, così da assicurare un quadro di riferimento più prevedibile e affidabile per le scelte economiche dell'impresa. Un ulteriore profilo rilevante riguarda il versante penal-tributario: la riforma prospetta una possibile esclusione della responsabilità penale in assenza di dolo, valorizzando il comportamento trasparente e collaborativo del contribuente. In questa prospettiva, l'adesione al regime e la corretta gestione dei rischi fiscali dovrebbero fungere da elemento idoneo a escludere la rilevanza penale delle eventuali violazioni, quando manchi l'intento fraudolento. Nel complesso, la riforma mira a consolidare il modello di cooperative compliance come strumento di prevenzione del contenzioso, fondato su fiducia reciproca, certezza del diritto e riduzione del rischio sanzionatorio.

Il concordato preventivo biennale

Accanto alla cooperative compliance, è stato introdotto il concordato preventivo biennale, rivolto ai contribuenti di minori dimensioni. Si tratta di un accordo con il Fisco per la predeterminazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (non IVA) per un periodo di due anni. Riguarda lavoratori autonomi e imprese sotto determinate soglie; l'accesso è riservato a contribuenti affidabili (ad esempio con buoni punteggi ISA o senza debiti fiscali rilevanti); il reddito viene proposto dall'Amministrazione sulla base dei dati disponibili; il contribuente può accettare o rifiutare. Differenze rispetto alla cooperative compliance:

1. Non c'è un dialogo continuo con il Fisco;
2. Manca un sistema strutturato di gestione del rischio fiscale;
3. È un meccanismo standardizzato, non personalizzato.

Criticità del concordato preventivo biennale

Il concordato preventivo biennale presenta alcune criticità rilevanti. In primo luogo, emerge una evidente asimmetria tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Quest'ultima può modificare il reddito concordato qualora, a seguito di controlli, emerga uno **scostamento superiore al 30% rispetto a quanto pattuito**. Il contribuente, invece, può rimettere in discussione l'accordo solo dimostrando una riduzione del reddito **pari almeno al 60%**. Ciò determina uno squilibrio nei poteri delle parti. Inoltre, l'adesione al concordato non comporta una totale esclusione dei controlli fiscali. L'Amministrazione mantiene comunque la possibilità di effettuare verifiche e, in presenza di determinate condizioni, di intervenire sul reddito concordato. Un ulteriore profilo critico riguarda la non piena intangibilità del reddito concordato. Pur essendo oggetto di accordo, esso non è definitivamente stabile, potendo essere modificato in presenza di scostamenti rilevanti. In sostanza, il principale vantaggio per il contribuente consiste nella riduzione del rischio di controllo, poiché l'Amministrazione tende a concentrare le proprie attività ispettive sui soggetti che non aderiscono al concordato. Tuttavia, tale beneficio non elimina del tutto l'incertezza né garantisce una completa stabilità del rapporto tributario.

Profili teorici

Il concordato preventivo biennale introduce un elemento innovativo nel sistema tributario: l'accordo prevale sul presupposto reale. Il contribuente viene infatti tassato sulla base del reddito

concordato con l'Amministrazione finanziaria, anche se il reddito effettivamente conseguito risulta diverso. Questo meccanismo pone interrogativi rispetto al principio di capacità contributiva, in quanto l'imposizione non è più rigidamente ancorata al reddito reale, ma a un valore determinato convenzionalmente tra le parti. Tuttavia, tale impostazione trova una giustificazione in una logica **macroeconomica ed efficientistica**: attraverso la definizione preventiva del reddito imponibile, l'Amministrazione mira a ottenere un gettito più stabile e prevedibile, riducendo al contempo i costi e i limiti connessi all'attività di controllo e accertamento tradizionale.

La riscossione dei tributi

La riscossione rappresenta la fase conclusiva del procedimento tributario, attraverso la quale l'Erario incassa le somme dovute dai contribuenti. Nel sistema attuale, essa si fonda prevalentemente sul principio dell'autoliquidazione: è il contribuente stesso che determina l'imposta dovuta in dichiarazione e provvede al relativo versamento. Il pagamento avviene normalmente in forma spontanea, anche mediante il sistema degli acconti, calcolati sulla base di una previsione dell'imposta dovuta oppure utilizzando il metodo storico, ossia facendo riferimento all'imposta versata nell'anno precedente. L'adempimento spontaneo determina l'estinzione dell'obbligazione tributaria. Alla riscossione volontaria si affianca quella coattiva, che interviene in caso di inadempimento, ossia quando il contribuente non versa quanto dovuto nei termini previsti dalla legge. Le principali modalità di riscossione volontaria, **ai sensi del DPR 602/1973**, sono:

1. la ritenuta diretta, operata da un'amministrazione pubblica sulle somme corrisposte al contribuente;
2. il versamento diretto, effettuato spontaneamente dal contribuente;
3. l'iscrizione a ruolo, utilizzata in alcuni casi anche per la riscossione coattiva.

La riscossione coattiva si basa su atti dotati di efficacia esecutiva, che consentono all'Amministrazione di procedere senza necessità di un previo intervento del giudice. Tra questi rientra il ruolo, ossia l'elenco dei debitori e delle somme dovute formato dall'Ufficio impositore. Al contribuente viene notificata la cartella di pagamento, contenente l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni. Accanto al ruolo, ha assunto un ruolo centrale l'accertamento esecutivo, introdotto nel 2010: l'avviso di accertamento, se non impugnato, diventa titolo esecutivo e consente di avviare direttamente la riscossione, senza necessità di iscrizione a ruolo. Esso contiene sia l'invito al pagamento sia l'avvertimento dell'avvio della riscossione in caso di mancato adempimento.

In caso di persistente inadempimento, si procede infine all'esecuzione forzata, secondo le modalità previste dalla legge, al fine di soddisfare coattivamente il credito erariale.

Le sanzioni amministrative

La sanzione rappresenta lo strumento attraverso cui l'ordinamento garantisce l'effettività dell'obbligazione tributaria, fungendo da meccanismo di deterrenza rispetto ai comportamenti illeciti. La violazione delle norme fiscali integra infatti una condotta anti-giuridica che può dar luogo all'applicazione di sanzioni amministrative o penali, a seconda della gravità del fatto. La funzione della sanzione è essenzialmente quella di rendere antieconomico il comportamento evasivo, inducendo il contribuente al corretto adempimento. Per essere efficace, la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità, così da risultare adeguata rispetto alla violazione commessa e svolgere anche una funzione preventiva. La disciplina delle sanzioni amministrative tributarie è contenuta principalmente in **tre decreti legislativi del 1997**:

1. Il **D.Lgs. 472/1997**, che reca le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie. Il decreto si fonda innanzitutto sul **principio di legalità**, secondo cui nessuna sanzione può essere applicata se non espressamente prevista da una disposizione di legge. A questo si affianca il **principio della personalità della responsabilità**, in base al quale la

sanzione può essere irrogata solo nei confronti del soggetto che ha commesso la violazione, purché essa sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Un ulteriore principio cardine è quello del *favor rei*, che consente l'applicazione retroattiva della norma più favorevole al contribuente, garantendo un trattamento più equo in caso di successione di leggi nel tempo. Il decreto disciplina inoltre il concorso di violazioni e l'istituto della continuazione, prevedendo criteri volti a evitare un'eccessiva cumulabilità delle sanzioni. Rilevante è anche il principio di proporzionalità, che impone una correlazione tra la gravità della violazione e l'entità della sanzione. Sono previste specifiche cause di non punibilità, tra cui l'errore scusabile e l'incertezza normativa oggettiva, che escludono la responsabilità del contribuente in presenza di condizioni che rendono non rimproverabile la condotta. Particolare rilievo assume, infine, l'istituto del ravvedimento operoso, che consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

2. Il **D.Lgs. 471/1997**, che individua le specifiche fattispecie sanzionatorie relative alle imposte sui redditi e all'IVA. In particolare, il decreto prevede sanzioni per:

1. omessa, infedele o tardiva dichiarazione dei redditi e dell'IVA;
2. irregolarità negli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
3. violazioni relative alla documentazione, conservazione e tenuta delle scritture contabili;
4. omessi o insufficienti versamenti di imposte;
5. indebite detrazioni, deduzioni o compensazioni.

Le sanzioni sono generalmente di **natura pecuniaria** e sono **determinate in misura fissa o proporzionale all'imposta dovuta**, con l'obiettivo di garantire un adeguato effetto deterrente rispetto alle diverse tipologie di violazione. Il decreto contribuisce così a rendere il sistema sanzionatorio tributario più chiaro e prevedibile, individuando con precisione le condotte rilevanti e le relative conseguenze, in coerenza con i **principi generali di legalità, proporzionalità e responsabilità personale**.

3. Il **D.Lgs. 473/1997**, che disciplina le sanzioni in materia di **tributi indiretti diversi**, come quelli su affari, produzione e consumi. Il decreto si inserisce nel quadro della **riforma organica delle sanzioni tributarie attuata nel 1997**, con la funzione di completare la disciplina, individuando le specifiche violazioni e le relative sanzioni in ambiti impositivi ulteriori rispetto alle imposte sui redditi e all'IVA. In particolare, esso prevede sanzioni amministrative per:

1. violazioni concernenti l'imposta di registro, l'imposta di bollo e altri tributi sugli atti e sugli affari;
2. irregolarità relative ai tributi sulla produzione e sui consumi, incluse accise e imposte analoghe;
3. inosservanze degli obblighi formali e sostanziali connessi alla corretta applicazione di tali tributi.

Le sanzioni sono prevalentemente di natura pecuniaria e risultano calibrate in relazione alla gravità della violazione, in coerenza con i principi generali del sistema sanzionatorio tributario, quali la legalità, la proporzionalità e la responsabilità personale. Il **D.Lgs. 473/1997** contribuisce così a completare il sistema delle sanzioni amministrative tributarie, assicurando una disciplina uniforme e sistematica anche per i tributi indiretti diversi, e garantendo una copertura normativa estesa a tutte le principali aree dell'imposizione fiscale.

Le sanzioni penali tributarie, invece, sono regolate separatamente dal **D.Lgs. 74/2000** e si applicano nei casi di maggiore gravità, secondo presupposti e garanzie proprie del diritto penale.

PRINCIPI GENERALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Le sanzioni amministrative tributarie costituiscono lo **strumento attraverso cui l'ordinamento garantisce l'effettività degli obblighi fiscali**, assumendo una funzione essenzialmente punitiva e preventiva. In passato vi erano incertezze circa la loro natura, **oscillando tra una concezione risarcitoria e una punitiva**; tale incertezza è stata superata con la riforma del 1997, che ha recepito i principi propri del diritto penale. Anche la **giurisprudenza della CEDU** ha riconosciuto che, pur essendo formalmente amministrative, queste sanzioni hanno una **finalità tipicamente punitiva**, volta a reprimere e prevenire comportamenti illeciti. All'interno di questo sistema, le sanzioni si distinguono in pecuniarie e accessorie. Le prime consistono nel **pagamento di una somma di denaro**, generalmente proporzionata all'entità del tributo evaso, così da garantire un rapporto diretto tra gravità della violazione e intensità della risposta sanzionatoria. Le seconde incidono invece sulla **capacità operativa del contribuente**, come nel caso della sospensione dell'attività, e svolgono una funzione fortemente deterrente. **Un principio centrale è quello della personalità della responsabilità**, secondo cui la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. In caso di concorso, ciascun soggetto risponde autonomamente, in coerenza con la funzione punitiva della sanzione. Tuttavia, tale principio è **stato in parte attenuato per gli enti dotati di personalità giuridica**: con l'intervento del 2003, le sanzioni relative al rapporto fiscale dell'ente sono imputate direttamente alla persona giuridica, al fine di adeguare il sistema alla realtà dell'organizzazione societaria. Il sistema è inoltre governato da principi fondamentali di derivazione penalistica. **Il principio di legalità impone che nessuno possa essere assoggettato a sanzione se non in forza di una legge precedente al fatto; il principio del favor rei garantisce invece l'applicazione della disciplina più favorevole al contribuente, anche se sopravvenuta, salvo il caso di provvedimenti ormai definitivi.**

Dal punto di vista soggettivo, la responsabilità richiede la capacità di intendere e di volere e la presenza di un elemento psicologico, che può consistere nel dolo o nella colpa. In assenza di tali presupposti, la sanzione non può essere applicata. Inoltre, per i professionisti che operano in ambiti tecnicamente complessi, la responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave. L'ordinamento prevede poi una **serie di cause di non punibilità che escludono l'applicazione della sanzione**. Tra queste rientrano l'errore incolpevole sul fatto, le obiettive condizioni di incertezza normativa, il fatto imputabile esclusivamente a terzi, la forza maggiore e le violazioni meramente formali, che non incidono sulla determinazione del tributo né ostacolano l'attività di controllo. La determinazione concreta della sanzione avviene tenendo conto di diversi elementi, quali la gravità della violazione, la personalità dell'autore e le sue condizioni economiche e sociali. Sono previsti meccanismi di aggravamento, come in caso di recidiva, e di attenuazione, quando la sanzione risulti sproporzionata rispetto al fatto. Ulteriori principi completano il sistema: la sanzione non si trasmette agli eredi, a conferma della sua natura personale; in presenza di più violazioni, operano le regole del concorso e della continuazione, che consentono di applicare una sanzione unitaria; il ravvedimento operoso, infine, consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione beneficiando di una riduzione della sanzione. Il procedimento di irrogazione può seguire un modello ordinario, che prevede un contraddittorio con il contribuente attraverso l'atto di contestazione, oppure un modello semplificato, in cui la sanzione è irrogata direttamente insieme all'avviso di accertamento. In ogni caso, l'ordinamento prevede termini precisi entro cui la sanzione deve essere irrogata e riscossa, a tutela della certezza dei rapporti giuridici.

Il caso del sequestro ad Air B&B

La vicenda del sequestro nei confronti di Air B&B ruota attorno al regime della cedolare secca sulle locazioni brevi, imposta proporzionale che grava sui redditi derivanti dalla locazione e che, nel sistema delineato dal legislatore, può essere riscossa anche tramite il meccanismo della ritenuta alla fonte. In particolare, **la normativa del 2017 ha previsto che gli intermediari immobiliari**, inclusi i portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni, debbano operare una **ritenuta del 21% a titolo di imposta** o acconto, **assumendo il ruolo di sostituti d'imposta**. In questo contesto, Air B&B è stata considerata dall'ordinamento italiano come soggetto obbligato a effettuare tale ritenuta sui corrispettivi versati dagli inquilini agli host. La piattaforma, tuttavia, ha contestato questa qualificazione, sostenendo che l'imposizione di obblighi fiscali così incisivi potesse costituire una limitazione alla libertà di prestazione dei servizi garantita dal diritto dell'Unione europea. La questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha però **ritenuto compatibile con il diritto UE l'obbligo di raccolta dei dati** e quello di operare la ritenuta, escludendo invece l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale nello Stato. Nonostante tale chiarimento, la piattaforma non ha dato attuazione all'obbligo di sostituzione d'imposta: non ha cioè trattenuto la **quota del 21% sui canoni corrisposti**, limitandosi a trasferire integralmente le somme ai locatori. Da qui nasce l'accusa, sul piano penale-tributario, di omessa applicazione della ritenuta, con conseguente ipotesi di frode. **Il sequestro disposto dall'autorità giudiziaria ha riguardato una somma molto elevata**, calcolata sull'ammontare complessivo delle ritenute che avrebbero dovuto essere operate sui canoni intermediati dalla piattaforma. Questo solleva però rilevanti criticità. In assenza di ritenuta, infatti, l'obbligo di versamento dell'imposta resta in capo ai proprietari degli immobili, i quali potrebbero aver già adempiuto autonomamente. Ne deriva il rischio di una duplicazione del prelievo, qualora si pretendesse l'imposta sia dalla piattaforma sia dai singoli contribuenti. La vicenda evidenzia, inoltre, una certa disomogeneità nel trattamento delle diverse piattaforme digitali. In alcuni casi, come per l'imposta di soggiorno, sono stati **stipulati accordi specifici con Air B&B** che attribuiscono alla piattaforma obblighi diretti di riscossione, mentre altre piattaforme operano con modalità differenti, lasciando tali obblighi in capo ai locatori. Ciò solleva questioni di coerenza del sistema e di parità di trattamento tra operatori. Nel complesso, il caso mette in luce le difficoltà di adattamento delle categorie tradizionali del diritto tributario alle nuove forme di intermediazione digitale, in cui il ruolo degli intermediari assume una rilevanza crescente sia sotto il profilo economico sia sotto quello fiscale.

Lineamenti generali del sistema tributario italiano

EVOLUZIONE

L'evoluzione del sistema tributario italiano trova il suo momento centrale nella grande riforma degli anni Settanta, maturata dopo un lungo periodo di studi successivo all'entrata in vigore della Costituzione. Si avvertiva infatti l'esigenza di superare un sistema frammentato e complesso, costruendo un assetto più organico, coerente e conforme ai principi costituzionali, in particolare a quello della capacità contributiva. A tal fine fu emanata la **legge delega 9 ottobre 1971 n. 825**, con la quale il Parlamento affidò al Governo il compito di realizzare una riforma complessiva del sistema fiscale, fissando principi e criteri direttivi. L'attuazione della riforma avvenne attraverso una serie di decreti delegati, predisposti dall'Amministrazione finanziaria. La riforma ebbe carattere profondamente innovativo: non si limitò a modificare il sistema esistente, ma lo ridisegnò integralmente. Da un lato, introdusse nuove imposte; dall'altro, abolì o riformò un numero molto elevato di tributi preesistenti, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il prelievo. Una prima fase riguardò le imposte indirette, con i **decreti del 1972**. Tra le innovazioni più rilevanti vi fu l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), destinata a sostituire i precedenti tributi sui

consumi. Furono inoltre riformate imposte fondamentali come quella di registro, sulle successioni, le imposte ipotecarie e catastali, nonché il sistema del bollo e del contenzioso tributario. Successivamente, con decorrenza dal **1° gennaio 1974**, furono introdotte le nuove imposte dirette. Il sistema precedente, basato su una pluralità di imposte reali e proporzionali e su un'imposta personale, fu sostituito da un modello più razionale, fondato su due tributi principali: **l'IRPEF**, imposta personale e progressiva sul reddito delle persone fisiche, e **l'IRPEG**, imposta sui redditi delle persone giuridiche. A queste si affiancava **l'ILOR**, imposta locale sui redditi.

Accanto alla riforma delle imposte, furono disciplinati in modo unitario anche gli aspetti procedurali. Il **DPR 29 settembre 1973 n. 600** raccolse le norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi, mentre ulteriori interventi riguardarono la riscossione, le agevolazioni fiscali e la revisione del catasto, con particolare riferimento agli estimi e al classamento dei beni immobili. Un elemento fondamentale della riforma fu la creazione dell'Anagrafe tributaria, una banca dati destinata alla raccolta e all'elaborazione delle informazioni fiscali dei contribuenti. Questo strumento ha rappresentato un passaggio decisivo verso una gestione più efficiente e moderna dell'amministrazione finanziaria.

L'ATTUALE ASSETTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

Il sistema tributario italiano si presenta oggi come un sistema articolato e complesso, caratterizzato da una pluralità di imposte e da una stratificazione normativa che rende difficile una ricostruzione chiara e unitaria della disciplina. Questa complessità incide non solo sull'efficienza del sistema, ma anche sulla sua equità, poiché può favorire comportamenti elusivi o evasivi da parte dei contribuenti più strutturati. Uno degli elementi principali è l'elevato numero di tributi, le cui discipline talvolta si sovrappongono. Ciò emerge, ad esempio, **nella tassazione del reddito di impresa**, che può essere prodotto sia da persone fisiche sia da società, con conseguente applicazione di regimi diversi, come **l'IRPEF o l'IRES**. A ciò si aggiunge la **presenza di numerose imposte indirette**, che incidono su trasferimenti e consumi, contribuendo ulteriormente alla complessità del sistema. Un ulteriore fattore è rappresentato dalla qualità della legislazione tributaria, spesso caratterizzata da formulazioni non sempre chiare e da frequenti interventi modificativi. La presenza diffusa di eccezioni, deroghe e agevolazioni fiscali, le cosiddette *tax expenditures*, determina una riduzione del gettito per finalità di politica economica e sociale, ma al tempo stesso genera sovrapposizioni e disomogeneità. Queste misure, introdotte in modo non sempre coordinato, possono incidere sulla coerenza del sistema e sulla parità di trattamento tra contribuenti. Accanto alle agevolazioni, esistono anche regimi che comportano un aggravio del carico fiscale in determinati settori o situazioni, come nel caso di specifiche categorie di imprese, ad esempio nel settore bancario o energetico, per le quali possono essere previste forme di imposizione rafforzata. Il sistema è inoltre caratterizzato dalla compresenza di tributi statali, regionali e comunali. Ai tributi erariali si affiancano infatti imposte locali, come **l'IMU**, il cui gettito è destinato ai comuni. In questo contesto opera il principio di non duplicazione del prelievo sul medesimo presupposto, volto a evitare che più livelli di governo gravino contemporaneamente sulla stessa manifestazione di capacità contributiva. Sotto il profilo dell'oggetto, il sistema comprende diverse categorie di imposte. Le principali sono le imposte sul reddito, come l'IRPEF e l'IRES, che colpiscono la ricchezza prodotta; le imposte indirette, come l'IVA, l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali, che incidono su consumi e trasferimenti; e le imposte patrimoniali, come l'IMU, l'imposta sulle successioni e donazioni, nonché imposte su attività detenute all'estero.

I TESTI NORMATIVI CHE REGOLANO LE PRINCIPALI IMPOSTE

Nel sistema tributario italiano, ciascun tributo trova la propria disciplina in specifici testi normativi, che ne regolano presupposto, soggetti, modalità di determinazione e applicazione. Le imposte sul

reddito delle persone fisiche e delle società sono disciplinate dal **DPR 22 dicembre 1986 n. 917**, noto come **Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)**, che costituisce il riferimento normativo sia per l'IRPEF sia per l'IRES, pur con regole differenziate per le diverse categorie di contribuenti. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolata dal **DPR 26 ottobre 1972 n. 633**, che ne definisce il funzionamento come imposta sui consumi, basata sul meccanismo della rivalsa e della detrazione. L'imposta di registro è disciplinata dal **DPR 26 aprile 1986 n. 131**, che regola il prelievo sugli atti giuridici soggetti a registrazione, come contratti e trasferimenti. Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni, la disciplina è contenuta in diversi interventi normativi, tra cui il **D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346**, che rappresenta il testo di riferimento, successivamente modificato nel tempo. Infine, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è regolata dal **D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446**, che ne definisce presupposto, base imponibile e modalità applicative, con riferimento al valore della produzione netta. Questi testi normativi costituiscono l'ossatura del sistema tributario italiano, integrati da numerose disposizioni speciali e da continui interventi di aggiornamento legislativo.

IL GETTITO FISCALE

Il gettito fiscale rappresenta l'insieme delle entrate che lo Stato acquisisce attraverso il prelievo tributario sulla generalità dei contribuenti e costituisce la principale fonte di finanziamento della spesa pubblica. I dati mostrano con chiarezza il peso centrale di queste entrate nel bilancio statale. Nel 2022, il gettito complessivo si è attestato **intorno ai 544 miliardi di euro**, di cui circa 296 miliardi derivanti da imposte dirette e 248 miliardi da imposte indirette. All'interno delle imposte dirette, l'IRPEF riveste un ruolo dominante, con un gettito **pari a circa 205 miliardi di euro**. Questo dato evidenzia come il sistema fiscale italiano si fondi in larga misura sulla tassazione dei redditi delle persone fisiche. Analizzando più nel dettaglio la composizione dell'IRPEF, emerge che la quota più rilevante deriva dalle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati: **circa 85 miliardi** provengono dai lavoratori del **settore privato e 81 miliardi dal settore pubblico**, mentre i redditi da lavoro autonomo generano un gettito significativamente inferiore, pari a circa 12 miliardi. L'autoliquidazione dell'imposta, ossia quella effettuata direttamente dal contribuente, incide in misura più contenuta, **per circa 23 miliardi complessivi**. Questi dati evidenziano una forte concentrazione del carico fiscale su alcune categorie di contribuenti, in particolare lavoratori dipendenti, pensionati e, in parte, proprietari di immobili. Ciò è dovuto anche alla maggiore tracciabilità dei redditi da lavoro dipendente, che vengono tassati alla fonte tramite ritenuta, riducendo gli spazi di evasione. Il ruolo del gettito fiscale nel bilancio dello Stato è dunque fondamentale, in quanto rappresenta la principale entrata pubblica. Tuttavia, accanto ai livelli di gettito effettivo, rileva anche il fenomeno dell'evasione fiscale. **Nel triennio 2018-2020**, il cosiddetto **tax gap complessivo** è stato stimato in **circa 96,3 miliardi di euro**, pari a un tasso di evasione intorno al 20%. Tra i tributi, l'IVA risulta quello maggiormente esposto all'evasione, in quanto il suo meccanismo applicativo coinvolge anche i consumatori finali e presenta maggiori margini di sottrazione al prelievo rispetto alle imposte soggette a ritenuta. Nel triennio più recente (2021-2023), **il gettito fiscale ha mostrato un andamento crescente**, passando da circa 506 miliardi di euro nel 2021 a oltre 570 miliardi nel 2023, confermando il ruolo centrale delle entrate tributarie nel finanziamento della spesa pubblica.

FONTI DELL'IRPEF

L'imposta sul reddito delle persone fisiche è disciplinata principalmente dal **DPR 22 dicembre 1986 n. 917**, meglio noto come TUIR. Sì, quel testo unico che sembra scritto apposta per testare la tua resistenza mentale. A questo si affiancano:

- il **DPR 29 settembre 1973 n. 600**, che regola l'accertamento (cioè quando il Fisco decide che non si fida di te);

- il **DPR 29 settembre 1973 n. 602**, che disciplina la riscossione (cioè quando il Fisco smette definitivamente di fidarsi di te).

Caratteri essenziali dell'IRPEF

L'IRPEF è un'imposta con una serie di caratteristiche che, lette così, sembrano innocue, ma poi nella pratica diventano un labirinto:

- È **erariale**, quindi i soldi vanno allo Stato. Non al tuo quartiere, non al tuo comune, proprio allo Stato centrale.
- È **diretta**, perché colpisce direttamente il reddito, senza passaggi intermedi. Dritta al punto, senza troppi giri.
- È **personale**, cioè tiene conto della situazione del contribuente. Tradotto: se hai figli, spese, detrazioni... qualcosa cambia, ma non aspettarti miracoli.
- È **progressiva per scaglioni**, quindi più guadagni, più l'aliquota aumenta. Il sistema è costruito per realizzare l'uguaglianza sostanziale... almeno nelle intenzioni.
- È **periodica**, perché si riferisce a periodi di imposta (di solito l'anno solare), e ogni anno è una storia a sé. Come una serie TV, ma senza finale soddisfacente.

L'art. 7 del TUIR chiarisce proprio questo: ogni anno genera un'obbligazione tributaria autonoma. Quindi, anche se un anno va male e quello dopo bene, il Fisco non fa media. Troppo semplice, evidentemente.

Il presupposto dell'IRPEF

Secondo l'art. 1 del TUIR, il presupposto dell'imposta è il **possesso di redditi**, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie dell'art. 6. Qui entra in gioco una costruzione quasi elegante, se non fosse che poi devi applicarla davvero:

- elemento **oggettivo**: il reddito (quello che guadagni);
- elemento **sogettivo**: la persona fisica (cioè tu, inevitabilmente);
- elemento **relazionale**: il **possesso** del reddito (che è il vero criterio di collegamento).

E poi arriva il dettaglio che cambia tutto: l'elenco delle categorie di reddito dell'art. 6 è **chiuso**. Questo significa che se un'entrata non rientra in quelle categorie, non è tassabile ai fini IRPEF. Sembra una buona notizia, finché non scopri che il legislatore è stato piuttosto creativo nel definire cosa ci rientra.

REDDITO

La nozione di reddito, ai fini dell'IRPEF, non è definita espressamente **dall'art. 1 del TUIR**. Tale assenza ha dato luogo, in dottrina, all'elaborazione di diverse teorie interpretative, ciascuna delle quali **individua criteri differenti per qualificare una determinata ricchezza come reddito imponibile**. Una prima impostazione è quella del reddito consumato, secondo cui il reddito coincide con la parte di ricchezza effettivamente spesa dal contribuente. In questa prospettiva, il risparmio non verrebbe assoggettato a imposizione. Si tratta, tuttavia, di una teoria che non trova accoglimento nel nostro ordinamento, in quanto incompatibile con le esigenze di gettito e con la struttura dell'imposizione personale. Una seconda teoria è quella del reddito prodotto, che identifica il reddito nell'incremento di ricchezza derivante dallo svolgimento di un'attività. In questo caso, ciò che rileva è il **collegamento tra reddito e fonte produttiva**. Questa impostazione rappresenta il modello di riferimento prevalente nel sistema tributario italiano, soprattutto per quanto riguarda i redditi da lavoro e d'impresa. Accanto a questa, si colloca la teoria del reddito-entrata, di portata più ampia, secondo cui è reddito qualsiasi incremento patrimoniale, a prescindere dalla sua origine. In tale prospettiva rientrerebbero anche le attribuzioni patrimoniali non derivanti da attività produttive,

come ad esempio le donazioni. Nel sistema italiano, tuttavia, nessuna di queste teorie è accolta in modo esclusivo. Il legislatore adotta, piuttosto, un approccio di tipo nominalistico: è considerato reddito ciò che è espressamente qualificato come tale dalla legge. Ne deriva che la nozione di reddito non è definita in via generale e astratta, ma risulta dalla tipizzazione normativa contenuta, in particolare, **nell'art. 6 del TUIR**, che individua un elenco tassativo di categorie reddituali. Proprio il carattere chiuso di tale elenco implica che una determinata manifestazione di ricchezza possa essere assoggettata a imposizione solo se riconducibile a una delle categorie previste. In mancanza di tale riconduzione, essa resta esclusa dal **perimetro dell'IRPEF**, anche se economicamente rappresenta un incremento di capacità contributiva. Un esempio significativo delle implicazioni di questo approccio è rappresentato dalla questione della tassazione dei proventi illeciti. In origine, si era discusso se tali proventi potessero essere qualificati come reddito imponibile; l'orientamento attuale, consolidato anche a livello normativo, è nel senso della loro imponibilità, in quanto espressamente ricondotti nell'ambito delle categorie reddituali previste dal TUIR. In conclusione, la nozione di reddito nel sistema tributario italiano non si fonda su un criterio unitario di carattere teorico, ma su una scelta legislativa che individua, in modo puntuale, le fattispecie rilevanti ai fini dell'imposizione.

Il possesso di reddito

Il riferimento al “possesso del reddito” **contenuto nell'art. 1 TUIR** non può essere inteso in senso civilistico. Se così fosse, il sistema non reggerebbe nemmeno cinque minuti. Nel diritto civile, ai sensi **dell'art. 1140 c.c.**, il possesso è il **potere sulla cosa accompagnato dall'animus possidendi e dalla disponibilità materiale**. È una relazione concreta, fisica, quasi “tangibile” con il bene. Ma nel diritto tributario le cose si complicano, come sempre. Ci sono infatti situazioni in cui la ricchezza esiste ai fini fiscali, ma non è “posseduta” nel senso civilistico. Prendiamo il reddito da lavoro dipendente: lo stipendio percepito a fine mese rientra senza dubbio nella nozione di possesso, perché il contribuente acquisisce materialmente la somma. Qui, tutto sommato, la nozione civilistica e quella fiscale possono anche convivere senza troppi traumi. Ma basta spostarsi sui redditi fondiari e il sistema cambia completamente logica. Il proprietario di un immobile è tassato anche se non lo affitta e quindi non percepisce alcun reddito effettivo. In questo caso non c'è alcuna “materiale apprensione” della ricchezza, eppure il reddito è considerato posseduto. Perché? Perché ciò che rileva non è il denaro incassato, ma la titolarità della fonte produttiva, cioè l'immobile.

Ancora diverso è il caso del reddito d'impresa: qui il reddito è una costruzione contabile, determinata secondo il principio di competenza. Non importa se i ricavi sono stati incassati o i costi pagati: rileva ciò che è maturato economicamente. Il “possesso”, quindi, è completamente sganciato dalla percezione materiale. Ne deriva che la nozione di possesso, ai fini fiscali, assume significati diversi a seconda della categoria di reddito:

1. per i redditi di lavoro, di capitale e per molti redditi diversi, il criterio è quello della percezione;
2. per i redditi fondiari, rileva la titolarità del bene che costituisce la fonte;
3. per il reddito d'impresa, il riferimento è alla maturazione economica secondo regole contabili.

In conclusione, il “possesso” nel diritto tributario non è una nozione unitaria, ma una formula elastica utilizzata dal legislatore per adattare il criterio di imputazione del reddito alle diverse tipologie reddituali. Più che un concetto tecnico coerente, è uno strumento funzionale: serve a collegare il reddito al soggetto da tassare, anche quando il collegamento non ha nulla di materiale o immediatamente percepibile.

Tassazione dei proventi da attività lecita

La questione della tassazione dei proventi derivanti da attività illecite è uno di quei casi in cui diritto e logica sembrano litigare apertamente, e il legislatore prova a fare da arbitro senza troppo successo. Il punto di partenza è semplice: se qualcuno ottiene una ricchezza attraverso un'attività illegale, quella ricchezza rientra nel concetto di reddito imponibile? Per anni si sono contrapposte due impostazioni. Da un lato, si sosteneva che non fosse tassabile, perché sarebbe contraddittorio qualificare un'attività come illecita e poi riconoscerne effetti giuridici, come la produzione di reddito. Dall'altro lato, si affermava invece che dovesse essere tassata, per evitare un trattamento di favore rispetto ai redditi leciti: sarebbe paradossale che chi viola la legge paghi meno imposte di chi la rispetta. In assenza di una disciplina chiara, il dibattito è rimasto aperto fino all'intervento del legislatore, che ha progressivamente costruito una soluzione positiva. **Un primo intervento si ha con l'art. 14 della legge n. 537/1993**, che stabilisce l'imponibilità dei proventi illeciti (sia civili che penali e amministrativi), a due condizioni:

1. che siano riconducibili a una delle categorie reddituali **previste dall'art. 6 TUIR**;
2. che non siano già stati sottoposti a sequestro o confisca penale.

Questa disciplina, però, ha generato rilevanti problemi applicativi. Da un lato, si è posto il tema del rapporto tra imposizione e confisca: se la confisca interviene in un momento successivo rispetto alla produzione del reddito, il contribuente rischia di subire un duplice sacrificio, perdendo il provento e dovendo comunque pagare le imposte. Dall'altro lato, l'imponibilità risultava condizionata alla possibilità di ricondurre il provento illecito a una delle categorie tipiche di reddito, con evidenti difficoltà nei casi atipici. Per superare quest'ultimo limite, **è intervenuto l'art. 36, comma 34-bis, del D.L. n. 248/2006 (decreto Bersani-Visco)**, stabilendo che i proventi illeciti, se non riconducibili alle categorie tipiche, sono comunque qualificati come redditi diversi. In questo modo si è evitata la creazione di "zone franche" non tassabili. Resta poi il problema dei costi sostenuti per produrre il reddito illecito. In linea teorica, il sistema tributario tassa la ricchezza netta, quindi dovrebbe consentire la deduzione dei costi. Tuttavia, il legislatore ha adottato una soluzione più rigorosa con **l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 16/2012**, prevedendo che i costi direttamente connessi all'attività illecita non siano deducibili qualora sia stata esercitata l'azione penale. Questa scelta comporta una forma di aggravamento del carico fiscale, poiché il reddito viene tassato al lordo dei costi, aggiungendosi così alla sanzione penale una ulteriore conseguenza economica. Tuttavia, per ragioni di equità, la norma prevede che, qualora il procedimento penale non si concluda con una pronuncia di responsabilità, i costi possano tornare deducibili. Non è invece sufficiente la prescrizione del reato, che non consente il recupero della deducibilità. In conclusione, il sistema attuale afferma chiaramente il principio per cui anche i proventi illeciti sono imponibili, evitando trattamenti di favore, ma introduce al contempo regole più severe, soprattutto in materia di deducibilità dei costi, con una funzione anche dissuasiva oltre che fiscale.

Soggetti passivi e criteri di localizzazione

SOGGETTI PASSIVI

La disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, prevista dall'art. 2 del TUIR, è uno snodo fondamentale del sistema IRPEF, perché determina l'estensione del potere impositivo dello Stato italiano. Non è un dettaglio tecnico, è ciò che decide quanto il Fisco può chiederti.

Il principio è netto:

1. Se una persona è fiscalmente residente in Italia, è soggetta a tassazione su tutti i redditi ovunque prodotti (c.d. worldwide principle);
2. Se è non residente, è tassata solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (c.d. criterio della fonte).

Già qui si capisce perché la residenza fiscale sia terreno di battaglia continuo.

La nozione di residenza fiscale

L'art. 2, comma 2, TUIR stabilisce che una persona fisica è residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta, ricorre almeno uno dei seguenti criteri o l'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente (criterio formale); domicilio nel territorio dello Stato; residenza nel territorio dello Stato (secondo le definizioni civilistiche). È sufficiente uno solo di questi elementi. Uno.

1. Il criterio formale: L'iscrizione all'anagrafe è il criterio più semplice: verificabile, oggettivo, difficilmente contestabile. Se sei iscritto, sei residente. Fine delle discussioni, almeno sulla carta.
2. I criteri sostanziali: domicilio e residenza. Quando il criterio formale non c'è, entrano in gioco quelli sostanziali. E qui il sistema smette di essere lineare. Il domicilio è il centro degli interessi personali e familiari (secondo l'interpretazione prevalente, anche economici). La residenza è il luogo della dimora abituale. Il problema è evidente: cosa succede se questi elementi non coincidono? Ad esempio, famiglia in Italia ma attività economica all'estero, oppure il contrario.

La norma non chiarisce quale aspetto debba prevalere. Risultato prevedibile: contenzioso. La giurisprudenza ha oscillato, talvolta privilegiando i legami affettivi, talvolta quelli economici. Non proprio il massimo della certezza del diritto.

La prova e le difficoltà applicative

In linea generale, è l'Amministrazione finanziaria che deve dimostrare la sussistenza dei requisiti di residenza. Ma nei fatti non è sempre semplice: ricostruire il centro degli interessi di una persona può diventare un esercizio quasi investigativo. Ed è qui che il legislatore, con un certo realismo, ha deciso di "semplificare" le cose.

1. La presunzione di residenza (art. 2, comma 2-bis TUIR): Per contrastare fenomeni di trasferimento fittizio all'estero, è stata introdotta una presunzione relativa di residenza. Sono considerati residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani:

1. cancellati dall'anagrafe della popolazione residente;
2. trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. black list).

2. Il problema dei trasferimenti "a catena": Una questione pratica interessante riguarda chi si trasferisce prima in un Paese "non sospetto" e poi in un paradiso fiscale. Potrebbe sembrare una scorciatoia elegante. La giurisprudenza, però, ha adottato un approccio piuttosto chiaro: contano tutti i trasferimenti, non solo il primo. Quindi il tentativo di aggirare la norma con passaggi intermedi non funziona. Il sistema, ogni tanto, impara.

Considerazioni finali

La residenza fiscale non è solo un dato anagrafico, ma un criterio di collegamento sostanziale tra persona e Stato. Proprio per questo, in linea teorica, dovrebbero prevalere gli interessi economici, cioè il luogo in cui si genera e si gestisce la ricchezza. Nella pratica, però, il quadro resta complesso e spesso incerto, perché la norma lascia spazi interpretativi ampi, soprattutto sui criteri sostanziali. La riforma fiscale promette di intervenire su questi aspetti, ma l'esperienza insegna che semplificare davvero questa materia è... ottimismo istituzionale.

I REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

Nel sistema tributario italiano, vi sono ipotesi in cui l'attività economica non è esercitata individualmente dalla persona fisica, ma in forma associata, senza dar luogo a una società di capitali. Rientrano in tale ambito, ad esempio, le società di persone (società semplice, società in

nome collettivo, società in accomandita semplice) e le associazioni professionali. In questi casi, il legislatore, con **l'art. 5, comma 1, del TUIR**, ha adottato il principio della tassazione per trasparenza, stabilendo che i redditi prodotti dalla società o associazione sono imputati direttamente ai singoli partecipanti. La norma dispone infatti che tali redditi “sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. Ne deriva che: la società di persone o l'associazione non è soggetto passivo ai fini IRPEF; essa è comunque tenuta agli adempimenti formali, tra cui la determinazione del reddito e la presentazione della dichiarazione; il reddito determinato a livello dell'ente viene attribuito pro quota ai soci o associati, i quali lo dichiarano e lo assoggettano a tassazione in capo proprio. Il meccanismo si fonda, dunque, su una separazione tra determinazione del reddito (in capo all'ente) e imputazione e tassazione (in capo ai partecipanti). Per quanto riguarda la ripartizione degli utili, **l'art. 5, comma 2, TUIR** stabilisce che le quote si presumono proporzionali al valore dei conferimenti, salvo diversa previsione risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. In mancanza di una determinazione del valore dei conferimenti, le quote si presumono uguali. In sede di accertamento, l'avviso deve essere notificato sia alla società sia ai singoli soci. Pertanto, pur non essendo soggetto passivo d'imposta ai fini IRPEF, la società assume rilevanza quale soggetto nei confronti del quale si svolge l'attività accertativa. Va infine precisato che il principio di trasparenza opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi. Per altre imposte, come IVA e IRAP, la società di persone è invece considerata soggetto passivo autonomo.

Impresa familiare

L'impresa familiare è un istituto che disciplina la collaborazione dei familiari all'interno dell'attività esercitata da un imprenditore individuale, quando tale collaborazione è prestata in modo continuativo. La sua funzione è quella di riconoscere giuridicamente il contributo lavorativo dei familiari, evitando che esso resti privo di tutela. Sul piano civilistico, la disciplina è contenuta **nell'art. 230-bis del codice civile**. La norma prevede che il familiare che presta attività nell'impresa abbia diritto, innanzitutto, al mantenimento secondo le condizioni economiche della famiglia e, inoltre, a partecipare agli utili dell'impresa, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, inclusi quelli relativi all'avviamento. Tale partecipazione avviene in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Viene così riconosciuto un diritto patrimoniale che non deriva da una partecipazione societaria, ma dal contributo lavorativo continuativo. La norma attribuisce ai familiari anche un ruolo nelle decisioni più rilevanti dell'impresa. Le scelte relative all'impiego degli utili, agli incrementi, alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'attività sono adottate a maggioranza dai familiari partecipanti. Sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Il diritto di partecipazione è, di regola, intrasferibile, salvo trasferimento ad altri familiari con il consenso di tutti i partecipanti, ed è liquidabile in denaro al momento della cessazione del rapporto o del trasferimento dell'azienda. È inoltre riconosciuto un diritto di prelazione in caso di trasferimento dell'azienda o divisione ereditaria. Sul piano tributario, l'impresa familiare è **disciplinata dall'art. 5, comma 4, del TUIR**. A differenza delle società di persone, non si configura un'autonoma soggettività fiscale. L'impresa resta imputabile all'imprenditore individuale, ma il legislatore consente di attribuire ai familiari una quota del reddito prodotto, **entro il limite massimo del 49%** dell'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore. Tale quota è imputata ai familiari in proporzione alla loro partecipazione agli utili, a condizione che essi abbiano prestato attività lavorativa in modo continuativo e prevalente. L'attribuzione del reddito ai familiari è subordinata al rispetto di precisi requisiti formali. I familiari devono risultare nominativamente da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta; la dichiarazione dei redditi

dell'imprenditore deve indicare le quote di partecipazione e attestare che esse sono proporzionate all'effettivo lavoro prestato; infine, ciascun familiare deve dichiarare di aver svolto attività nell'impresa con carattere continuativo e prevalente. In questo modo, il legislatore realizza una forma attenuata di imputazione per trasparenza, che consente di distribuire il reddito tra i soggetti che contribuiscono all'attività, pur mantenendo la titolarità dell'impresa in capo all'imprenditore individuale e senza dar luogo a un autonomo centro di imputazione fiscale.

Determinazione del tributo

La determinazione dell'IRPEF riflette la natura personale dell'imposta, in quanto il suo ammontare non dipende soltanto dal reddito complessivo, ma anche dalla situazione individuale del contribuente. Il calcolo si articola in una sequenza di operazioni che conducono dalla base imponibile all'imposta effettivamente dovuta. In primo luogo si procede alla determinazione del reddito complessivo lordo, ottenuto sommando i redditi appartenenti alle diverse categorie previste dal TUIR. Questo rappresenta il punto di partenza del calcolo e costituisce la base imponibile in senso ampio. Successivamente si determina il reddito complessivo netto, sottraendo dal reddito lordo gli oneri deducibili previsti **dall'art. 10 del TUIR**. Le deduzioni incidono direttamente sulla base imponibile, riducendo la quota di reddito su cui verrà calcolata l'imposta. Sul reddito netto così ottenuto si applicano le aliquote progressive per scaglioni, al fine di determinare l'imposta lorda. In questa fase si realizza il principio di progressività, poiché l'aliquota aumenta all'aumentare del reddito. Dall'imposta lorda si sottraggono poi le detrazioni d'imposta, che tengono conto di specifiche situazioni personali o familiari del contribuente (ad esempio carichi di famiglia o spese sostenute). Il risultato di questa operazione è l'imposta netta. Infine, per determinare l'imposta effettivamente dovuta, si scomputano dall'imposta netta le ritenute già operate, gli eventuali crediti d'imposta e gli acconti versati nel corso dell'anno. Il risultato finale rappresenta il saldo da versare o l'eventuale credito del contribuente nei confronti dell'erario.

DEDUZIONE E DETRAZIONI

Le deduzioni e le detrazioni sono strumenti attraverso i quali il legislatore realizza la personalizzazione dell'IRPEF, incidendo in momenti diversi del procedimento di calcolo dell'imposta. La deduzione opera a monte: consiste nella possibilità per il contribuente di sottrarre determinati oneri dal reddito complessivo lordo, riducendo così la base imponibile. In questo modo, l'imposta viene calcolata su un reddito inferiore. Le deduzioni rispondono all'esigenza di tener conto di situazioni che incidono sulla reale capacità contributiva, selezionando costi che il legislatore ritiene meritevoli di ridurre il reddito tassabile. La detrazione, invece, interviene a valle del calcolo dell'imposta: consiste nella sottrazione di determinati importi dall'imposta lorda, determinando direttamente una riduzione dell'imposta dovuta. A differenza delle deduzioni, le detrazioni non incidono sulla base imponibile, ma sull'imposta già calcolata. Le detrazioni operano entro il limite della cosiddetta capienza dell'imposta lorda: ciò significa che, se l'importo delle detrazioni supera l'imposta lorda, l'eccedenza non dà luogo a rimborso, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. Dal punto di vista funzionale, le detrazioni si distinguono in:

1. **detrazioni soggettive**, che tengono conto della situazione personale e familiare del contribuente, come nel caso dei carichi di famiglia;
2. **detrazioni oggettive**, che incidono sulla determinazione dell'imposta in relazione a specifiche tipologie di spese o redditi, talvolta riconoscendo in via forfettaria i costi di produzione del reddito o attenuando il prelievo sui redditi di minore entità.

In sintesi, deduzioni e detrazioni rappresentano due tecniche diverse attraverso cui il sistema tributario modula il carico fiscale in funzione della capacità contributiva del soggetto.

ONERI DEDUCIBILI E ONERI DETRAIBILI

Gli oneri deducibili e gli oneri detraibili rappresentano due modalità diverse attraverso cui l'ordinamento riconosce rilevanza fiscale a determinate spese sostenute dal contribuente, ma con effetti profondamente differenti sul piano del carico tributario. Gli oneri deducibili incidono sulla base imponibile, in quanto vengono sottratti dal reddito complessivo lordo prima dell'applicazione delle aliquote. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di spese legate alla sfera personale o familiare oppure a interessi ritenuti di particolare rilievo sociale. La loro funzione è duplice: da un lato, consentono di adeguare il prelievo alla reale capacità contributiva del soggetto, in coerenza con **l'art. 53 della Costituzione**; dall'altro, incentivano comportamenti considerati meritevoli, come il sostenimento di determinate spese socialmente rilevanti. Inoltre, permettono di dare rilievo fiscale a costi che non trovano spazio nella determinazione delle singole categorie reddituali. Dal punto di vista degli effetti, le deduzioni risultano tanto più vantaggiose quanto più elevato è il reddito del contribuente: riducendo la base imponibile, esse incidono su aliquote marginali più alte, generando un risparmio d'imposta maggiore per i soggetti con redditi elevati. Diversa è la logica degli oneri detraibili, che operano invece sull'imposta lorda. In questo caso, il legislatore consente di sottrarre una percentuale predeterminata della spesa sostenuta, **generalmente pari al 19%**, direttamente dall'imposta dovuta. Il beneficio fiscale è quindi uniforme, indipendente dal livello di reddito del contribuente: a parità di spesa sostenuta, tutti ottengono lo stesso risparmio d'imposta. Proprio per questa ragione, nel tempo il legislatore ha progressivamente trasformato alcune deduzioni in detrazioni, nel tentativo di rendere il sistema più equo e meno sbilanciato a favore dei contribuenti con redditi più elevati.

Le singole categorie di reddito

Le categorie di reddito, individuate **dall'art. 6 del TUIR**, rappresentano il criterio fondamentale attraverso cui il legislatore disciplina l'imposizione ai fini **IRPEF**. Esse consentono di stabilire sia se una determinata ricchezza sia fiscalmente rilevante, sia le modalità con cui essa deve essere determinata. Il sistema si articola in sei categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo, redditi di lavoro dipendente, redditi d'impresa e redditi diversi. Si tratta di un'elencazione tassativa: solo i proventi riconducibili a una di queste categorie sono assoggettati a imposizione. Ciascuna categoria è caratterizzata da proprie regole di determinazione del reddito, che riflettono la diversa natura delle fonti produttive. Ne consegue che il criterio di calcolo non è uniforme, ma varia in funzione della tipologia reddituale. All'interno di ogni categoria confluiscono tutti i proventi riconducibili alla stessa, indipendentemente dal numero delle fonti che li generano. Pertanto, per ciascuna categoria si determina un unico reddito complessivo, dato dalla somma dei redditi derivanti dai singoli cespiti. Ad esempio, nel caso in cui un contribuente possieda più immobili e svolga al contempo attività d'impresa, i relativi proventi saranno ricondotti a due distinte categorie reddituali: redditi fondiari e reddito d'impresa. Per ciascuna di esse si determinerà un unico ammontare, che confluirà successivamente nel reddito complessivo ai fini della determinazione dell'imposta.

REDDITI FONDIARI

Il principio di attrazione del reddito d'impresa rappresenta una regola fondamentale del sistema tributario: quando un soggetto esercita un'attività d'impresa, tutti i proventi che maturano nell'ambito di tale attività vengono qualificati come reddito d'impresa, anche se, in astratto, sarebbero riconducibili ad altre categorie reddituali. In via ordinaria, infatti, la classificazione dei redditi avviene secondo la natura oggettiva del provento. Tuttavia, questa regola cede di fronte all'esercizio di attività commerciale: la categoria del reddito d'impresa assume una funzione

“assorbente”, attrattiva, che ricomprende al suo interno ogni componente reddituale collegata all’attività imprenditoriale. Un esempio tipico è quello della società commerciale proprietaria di un immobile concesso in locazione: i canoni percepiti, che per una persona fisica costituirebbero redditi fondiari, vengono invece qualificati come componenti del reddito d’impresa (art. 90 TUIR). Ciò avviene perché il bene immobile è inserito nel contesto dell’attività imprenditoriale.

Passando ai redditi fondiari, essi sono disciplinati dall’art. 25 TUIR e comprendono i redditi inerenti a terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato e iscritti o iscrivibili in catasto con attribuzione di rendita. Il termine “inerenti” evidenzia come questa categoria non si fondi necessariamente sulla produzione effettiva di ricchezza, ma sulla titolarità del bene immobile. Si tratta quindi di una forma di reddito che presenta una marcata componente patrimoniale. Infatti, i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo indipendentemente dalla loro effettiva percezione: ciò che rileva è il possesso del bene, non il conseguimento di un flusso monetario. Non rientrano in questa categoria i redditi relativi a immobili situati all’estero né quelli riferiti a beni non iscritti in catasto. **I redditi fondiari si articolano in tre sottocategorie:**

1. **I redditi dominicali dei terreni**, imputati al proprietario o titolare di diritto reale, indipendentemente dall’utilizzo del fondo, sulla base della redditività potenziale del terreno;
2. **I redditi agrari**, che riguardano l’attività agricola esercitata sul terreno e spettano a chi svolge tale attività, anche se diverso dal proprietario;
3. **I redditi dei fabbricati**, imputati al proprietario degli immobili urbani. In caso di locazione, il reddito è determinato assumendo il maggiore tra il canone percepito e la rendita catastale, salvo opzione per la cedolare secca.

La determinazione di tali redditi avviene attraverso il sistema della rendita catastale, che si basa su una valutazione medio-ordinaria della capacità reddituale del bene. Tale sistema si fonda sulla formazione delle tariffe d’estimo e sull’attribuzione a ciascun immobile di una specifica categoria e classe, da cui deriva un valore reddituale presunto. Ne consegue che il reddito fondiario non riflette necessariamente il reddito effettivo, ma un reddito standardizzato, costruito sulla base di criteri catastali. Quanto alla tassazione dell’abitazione, il sistema prevede specifiche deroghe: l’immobile adibito ad abitazione principale, se non di lusso, non concorre alla formazione del reddito imponibile, mentre per gli immobili di lusso permane l’imposizione secondo le regole ordinarie.

IL REDDITO DOMINICALE DEI TERRENI

Il reddito dominicale dei terreni rappresenta una delle componenti del reddito fondiario ed è disciplinato **dagli artt. 25 e ss. del TUIR**. Esso consiste nel reddito imputato al possessore del terreno — proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, come l’usufrutto — in ragione della sola titolarità del fondo, indipendentemente dall’effettivo svolgimento di attività agricola.

Si tratta, quindi, di un reddito che riflette la potenzialità produttiva del terreno, e non un reddito effettivamente conseguito. Proprio per questo motivo, il reddito dominicale evidenzia una forte componente patrimoniale, essendo collegato al possesso del bene più che alla produzione di ricchezza in senso stretto.

Non rientrano tra i terreni produttivi di reddito dominicale:

1. i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
2. i terreni concessi in affitto per usi non agricoli;
3. i terreni che producono reddito d’impresa.

La determinazione del reddito avviene sulla base delle tariffe d’estimo catastali (**art. 28 TUIR**), che attribuiscono a ciascun terreno una redditività media ordinaria, indipendente dal reddito effettivo. Questo valore può essere oggetto di revisione qualora intervengano modifiche rilevanti, come:

1. la sostituzione della qualità della coltura;
2. la diminuzione della capacità produttiva dovuta a cause naturali o di forza maggiore.

Tali eventi comportano un aggiornamento del classamento catastale e, conseguentemente, della rendita attribuita. Il legislatore prevede inoltre specifiche ipotesi di riduzione o esclusione dell'imponibile:

1. In caso di mancata coltivazione, il reddito è ridotto del 30%;
2. In presenza di eventi naturali che comportino una perdita superiore al 30% del prodotto ordinario, il reddito dominicale è considerato inesistente per l'intero periodo d'imposta.

In sintesi, il reddito dominicale si configura come una forma di reddito presunto, ancorata alla titolarità del terreno e determinata secondo criteri catastali standardizzati, con correttivi previsti solo in presenza di eventi che incidano in modo significativo sulla capacità produttiva del fondo.

REDDITI AGRARI

I redditi agrari, disciplinati **dall'art. 32 del TUIR**, sono quelli derivanti dall'esercizio di attività agricole e rappresentano una componente del reddito fondiario. A differenza di quanto accade per il reddito d'impresa, la loro determinazione non avviene sulla base dei ricavi e dei costi effettivi, ma mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo catastali, stabilite in relazione alla qualità e alla classe del terreno. Ne consegue che il reddito agrario è un reddito medio-ordinario, presunto, che prescinde dalla concreta redditività dell'attività svolta. Anche in presenza di risultati economici elevati o, al contrario, modesti, la base imponibile resta ancorata al valore catastale. Sotto il profilo soggettivo, il reddito agrario è imputato:

1. al possessore del fondo, quando esercita direttamente l'attività agricola;
2. all'affittuario, quando è quest'ultimo a svolgere l'attività sul terreno.

L'art. 32, comma 2, individua le attività che possono qualificarsi come agricole, adottando criteri sia qualitativi (tipologia di attività svolta) sia quantitativi (rapporto tra attività esercitata e utilizzo del fondo). Rientrano in ogni caso tra le attività agricole la coltivazione del terreno, la silvicoltura e l'allevamento di animali, ma con precisazioni rilevanti.

In particolare la coltivazione del terreno è sempre considerata attività agricola produttiva di reddito agrario e le altre attività, come l'allevamento o le attività connesse, assumono rilevanza come reddito agrario solo se rispettano determinati limiti, soprattutto in relazione all'utilizzo prevalente di prodotti ottenuti dal fondo. Quando tali limiti sono rispettati, il reddito continua a essere determinato su base catastale, anche se l'attività genera ricavi elevati. Al contrario, se l'attività supera i limiti stabiliti — ad esempio, nel caso di allevamento alimentato in misura prevalente con mangimi acquistati all'esterno — essa perde la qualificazione agricola ai fini fiscali e il reddito viene determinato secondo le regole del reddito d'impresa, quindi sulla base dei risultati economici effettivi. Il sistema, quindi, distingue tra attività agricole in senso proprio, che beneficiano di una tassazione semplificata e forfettaria, e attività che, pur connesse all'agricoltura, assumono dimensioni tali da richiedere l'applicazione delle regole ordinarie dell'imposizione sul reddito d'impresa.

I REDDITI DEI FABBRICATI

I redditi dei fabbricati, disciplinati **dall'art. 36 del TUIR**, costituiscono una componente dei redditi fondiari e sono rappresentati dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana. Si tratta, anche in questo caso, di un reddito determinato secondo criteri catastali e non necessariamente coincidente con il reddito effettivamente percepito. Per fabbricati si intendono le costruzioni stabili e le loro porzioni suscettibili di produrre un reddito autonomo, comprese le aree che ne costituiscono pertinenza, considerate parte integrante dell'unità immobiliare. Non sono considerati produttivi di reddito dei fabbricati: le costruzioni rurali e le relative pertinenze, quando destinate ad abitazione principale dei soggetti addetti all'attività agricola o utilizzate per il ricovero di animali, macchinari e prodotti agricoli; gli immobili relativi a imprese commerciali o utilizzati

come beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, i cui proventi confluiscono nel reddito d'impresa o di lavoro autonomo; gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto.

La determinazione del reddito avviene, in via ordinaria, **sulla base delle tariffe d'estimo catastali**, che attribuiscono a ciascun immobile una **rendita presunta**. Per alcune categorie particolari di fabbricati, soprattutto quelli a destinazione speciale o particolare, si ricorre invece alla stima diretta. Per quanto riguarda gli immobili concessi in locazione, il reddito imponibile è determinato assumendo il maggiore tra la rendita catastale rivalutata e il canone di locazione. In alternativa, il contribuente può optare per il regime della cedolare secca, che prevede un'imposta sostitutiva proporzionale (generalmente pari al 21%) applicata sui canoni di locazione. Una disciplina specifica riguarda l'abitazione principale, ossia l'immobile nel quale il contribuente ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente. In questo caso, il reddito fondiario corrispondente alla rendita catastale è **escluso dalla tassazione IRPEF**, mediante una deduzione di pari importo dal reddito complessivo, con conseguente neutralizzazione dell'imposizione su tale immobile. In sintesi, anche per i redditi dei fabbricati il sistema si fonda su una logica catastale e presuntiva, con correttivi che tengono conto di specifiche situazioni, come la locazione o l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale.

REDDITI DI CAPITALE

I redditi di capitale, disciplinati **dall'art. 44 del TUIR**, costituiscono una categoria autonoma caratterizzata da una struttura peculiare, sia sotto il profilo della definizione sia sotto quello del regime di tassazione. Il legislatore non fornisce una definizione generale della categoria, ma procede attraverso un'elencazione di fattispecie. Tuttavia, è possibile individuare un tratto comune: si tratta di redditi derivanti dall'impiego di capitale, cioè dall'utilizzo di denaro o di altri strumenti finanziari idonei a generare un rendimento. In termini sostanziali, i redditi di capitale si riconducono a due grandi tipologie:

1. i proventi da interessi, derivanti dal prestito di denaro (ad esempio, interessi su depositi bancari o obbligazioni);
2. gli utili, derivanti dalla partecipazione in società o enti (dividendi).

L'elemento distintivo è che il reddito deriva dal capitale in sé, senza l'apporto di un'attività organizzata da parte del percettore. Dal punto di vista fiscale, la caratteristica principale di questa categoria è la tassazione separata rispetto al reddito complessivo. I redditi di capitale, infatti, non confluiscono **nel coacervo imponibile IRPEF**, ma sono generalmente assoggettati a imposizione mediante il meccanismo della ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva. Il soggetto che eroga il reddito (ad esempio la banca o la società) trattiene direttamente l'imposta e la versa all'Erario, liberando il contribuente da ulteriori obblighi dichiarativi. L'imposizione avviene mediante aliquote proporzionali, **oggi generalmente pari al 26%, con alcune eccezioni**, come gli interessi sui titoli di Stato, per i quali si applica un'aliquota **ridotta del 12,5%**. Tale scelta risponde anche a esigenze di politica fiscale, volte a favorire la mobilità dei capitali e ad attrarre investimenti. Un ulteriore elemento distintivo è l'indeducibilità dei costi: i redditi di capitale sono tassati al lordo, senza possibilità di sottrarre spese sostenute per la loro produzione. È importante distinguere i redditi di capitale dai redditi diversi di natura finanziaria (c.d. capital gains). Questi ultimi derivano non dal semplice impiego del capitale, ma dalla realizzazione di una plusvalenza, ossia dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita di strumenti finanziari. Si tratta quindi di redditi legati a operazioni di disinvestimento o speculazione e, per tale motivo, rientrano in una categoria distinta. Infine, anche per i redditi di capitale si applica il principio di cassa: rilevano esclusivamente i proventi effettivamente percepiti nel periodo d'imposta, indipendentemente dal momento in cui sono maturati.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

I redditi di lavoro dipendente, **disciplinati dall'art. 49 del TUIR**, comprendono tutti i redditi che derivano da rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro svolta alle dipendenze e sotto la direzione altrui. La norma utilizza una formulazione ampia, facendo riferimento ai “rapporti” e non soltanto ai contratti formalmente qualificati, con l'effetto di estendere l'ambito applicativo oltre i confini strettamente civilistici. Il riferimento naturale è alla nozione di lavoro subordinato contenuta **nell'art. 2094 del codice civile**, ma la disciplina tributaria si distingue per una maggiore ampiezza. Mentre la norma civilistica si concentra sul rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dell'impresa e presuppone una configurazione contrattuale ben definita, il TUIR adotta un approccio sostanziale, includendo tutte le situazioni in cui si realizza una prestazione lavorativa caratterizzata da subordinazione, anche al di fuori del contesto imprenditoriale. Rientrano, pertanto, nei redditi di lavoro dipendente non solo le retribuzioni percepite dai lavoratori subordinati in senso stretto, ma anche ulteriori fattispecie espressamente assimilate dalla legge. Tra queste:

1. Le pensioni, che vengono qualificate come redditi di lavoro dipendente anche se erogate a soggetti che non hanno svolto attività di lavoro subordinato;
2. Le somme percepite a seguito di provvedimenti giudiziari, quali arretrati di lavoro o risarcimenti del danno da svalutazione monetaria di crediti di lavoro.

La categoria si caratterizza inoltre per il fatto che il reddito è determinato secondo il principio di cassa, assumendo rilevanza le somme e i valori effettivamente percepiti nel periodo d'imposta.

Dal punto di vista del prelievo, i redditi di lavoro dipendente sono generalmente assoggettati a tassazione mediante ritenuta alla fonte a titolo di acconto, operata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, il quale provvede a trattenere e versare le imposte dovute, semplificando gli adempimenti a carico del contribuente. In sintesi, la nozione tributaria di reddito di lavoro dipendente è costruita in modo ampio e funzionale, al fine di ricomprendere tutte le situazioni in cui si realizza una prestazione lavorativa in regime di subordinazione, indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto.

Determinazione del reddito di lavoro dipendente

La determinazione del reddito di lavoro dipendente, disciplinata **dall'art. 51 del TUIR**, si fonda innanzitutto sul principio di cassa: sono imponibili tutte le somme e i valori effettivamente percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta, indipendentemente dal momento in cui sono maturati. Ciò significa che rileva il momento dell'incasso e non quello della competenza economica. A tale principio si affianca una deroga di natura antielusiva: si considerano percepite nello stesso periodo d'imposta anche le somme corrisposte **entro il 12 gennaio** dell'anno successivo, purché riferite all'anno precedente. Questa previsione evita che il datore di lavoro possa differire artificialmente il pagamento per spostare la tassazione all'anno successivo. Elemento centrale della disciplina è il principio di onnicomprensività. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro”. Ne deriva che non rileva solo la retribuzione in senso stretto, ma qualsiasi utilità economicamente valutabile collegata al rapporto di lavoro. Rientrano quindi nella base imponibile, ad esempio:

1. Le retribuzioni ordinarie e straordinarie;
2. Le indennità (come quelle di malattia o maternità);
3. Le erogazioni liberali connesse al rapporto di lavoro;
4. Gli arretrati e le somme corrisposte in esecuzione di sentenze.

Questa impostazione riflette una nozione ampia di reddito, che, pur rimanendo nell'ambito del reddito prodotto, tende a ricomprendere ogni vantaggio economicamente apprezzabile riconducibile al rapporto di lavoro. **Il principio di onnicomprensività non è tuttavia assoluto.** Il legislatore

prevede numerose esclusioni, giustificate dalla natura delle utilità o da esigenze di politica fiscale. Ad esempio, non concorrono a formare reddito le prestazioni offerte alla generalità dei dipendenti, come il servizio di mensa aziendale, in quanto non configurano un arricchimento individuale ma un beneficio organizzativo. Particolare rilievo assumono i fringe benefits, ossia i beni e servizi messi a disposizione del lavoratore. La loro rilevanza fiscale dipende dalla funzione che svolgono:

1. Se il bene è strumentale all'attività lavorativa (ad esempio una postazione di lavoro), non genera reddito imponibile;
2. Se il bene è utilizzabile anche per fini personali (come un'auto aziendale), esso costituisce reddito limitatamente al valore dell'uso privato, determinato secondo criteri normativi o parametri standardizzati.

Per quanto riguarda i costi sostenuti dal lavoratore, il sistema non consente una deduzione analitica delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio spese di trasporto o di vitto). In luogo di ciò, il legislatore prevede una detrazione forfettaria dall'imposta, riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti e modulata in funzione del reddito complessivo, con andamento decrescente al crescere di quest'ultimo. Tale scelta risponde a esigenze di semplificazione e di gestione di massa del prelievo. Nel complesso, la disciplina del reddito di lavoro dipendente si caratterizza per una combinazione di criteri: un'impostazione di cassa, un principio di onnicomprensività molto ampio e un sistema di determinazione semplificato, che limita la rilevanza dei costi effettivi a favore di meccanismi standardizzati.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

I redditi di lavoro autonomo, disciplinati **dall'art. 53 del TUIR**, comprendono i redditi che derivano dall'esercizio di arti e professioni, cioè da attività svolte in modo abituale, personale e autonomo, senza vincolo di subordinazione. La norma adotta una formulazione volutamente ampia: rientrano non solo le professioni ordinistiche (avvocati, medici, commercialisti), ma anche tutte le attività intellettuali o tecniche esercitate in modo indipendente, anche in assenza di iscrizione ad albi, come nel caso di fotografi, consulenti, grafici o investigatori privati. Il legislatore precisa che per esercizio di arti e professioni si intende un'attività svolta per professione abituale, ancorché non esclusiva. Questo significa che non è necessario che il lavoro autonomo rappresenti l'unica attività del soggetto: è possibile, ad esempio, essere contemporaneamente lavoratore dipendente e svolgere un'attività professionale autonoma. Ciò che rileva è la continuità e stabilità dell'attività, non la sua esclusività. Al contrario, se l'attività è svolta in modo episodico, occasionale e privo di abitudine, i relativi proventi non sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, ma rientrano tra i redditi diversi **ai sensi dell'art. 67 TUIR**.

Un elemento centrale della categoria è il carattere autonomo della prestazione: il professionista opera senza essere inserito in un'organizzazione altrui e senza essere soggetto al potere direttivo di un datore di lavoro. L'attività è quindi svolta in piena indipendenza, con assunzione diretta del rischio economico e organizzativo. Più complessa è la distinzione tra reddito di lavoro autonomo e reddito d'impresa, soprattutto nei casi in cui l'attività professionale si avvalga di una struttura organizzata, con collaboratori, mezzi e capitale. Il criterio distintivo non è meramente quantitativo, cioè non dipende dall'intensità dell'organizzazione, ma è di tipo qualitativo e riguarda il ruolo dell'apporto personale del professionista. Nel lavoro autonomo:

1. l'attività è inscindibilmente legata alla persona del professionista;
2. l'apporto intellettuale o tecnico è essenziale e non sostituibile;
3. l'organizzazione (studio, collaboratori, strumenti) ha una funzione meramente ausiliaria.

Nel reddito d'impresa, invece:

1. l'organizzazione dei mezzi e delle risorse assume un ruolo autonomo;
2. l'attività può proseguire anche senza l'intervento diretto dell'imprenditore;

3. il fattore organizzativo diventa centrale nella produzione del reddito.

Questo spiega perché anche attività professionali svolte con un apparato organizzativo rilevante continuano a essere qualificate come lavoro autonomo: ciò che conta è che la prestazione e la responsabilità restino imputate al professionista, il quale mantiene un ruolo predominante rispetto alla struttura organizzativa. **Inoltre, l'art. 53** ricomprende espressamente anche l'esercizio dell'attività in forma associata, come nel caso delle associazioni professionali. In tali ipotesi, il reddito prodotto non è imputato all'associazione come soggetto autonomo (come avverrebbe per una società di capitali), ma è attribuito per trasparenza ai singoli professionisti associati, secondo quanto **previsto dall'art. 5 TUIR**. In definitiva, il reddito di lavoro autonomo si configura come il reddito derivante da un'attività abituale e indipendente, fondata sull'apporto personale del professionista, anche quando questa si svolga con il supporto di un'organizzazione, purché tale organizzazione non assuma un ruolo prevalente rispetto alla prestazione individuale.

La determinazione dei redditi di lavoro autonomo

La determinazione del reddito di lavoro autonomo si fonda su un criterio apparentemente semplice, ma in realtà pieno di trappole operative: si calcola come differenza tra i compensi percepiti e i costi sostenuti nell'esercizio dell'attività professionale. Fin qui tutto lineare. Poi entra in gioco il diritto tributario e decide di complicare le cose. Il criterio generale di imputazione temporale è il principio di cassa: rilevano i compensi effettivamente incassati e le spese effettivamente pagate nel periodo d'imposta. Non importa quando il compenso è maturato o quando il costo è sorto, ma quando si realizza il movimento finanziario. Questo distingue nettamente il lavoro autonomo dal reddito d'impresa, che invece segue **prevalentemente il principio di competenza**. Tuttavia, come spesso accade, il principio di cassa non è assoluto e subisce alcune deroghe: ad esempio, gli ammortamenti dei beni strumentali, i canoni di leasing e gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto seguono logiche diverse, più vicine alla competenza economica. Sul versante dei componenti positivi opera il principio di onnicomprensività: tutto ciò che il professionista riceve in relazione alla propria attività costituisce reddito imponibile. Non solo denaro, ma anche compensi in natura, utilità e vantaggi di qualsiasi tipo. Il legislatore, in sostanza, evita accuratamente che qualcosa sfugga alla base imponibile. **Per i componenti negativi**, invece, vale il criterio della deduzione analitica: il lavoratore autonomo può dedurre i costi effettivamente sostenuti, purché siano inerenti all'attività. L'inerenza è il concetto chiave, e anche quello che genera più discussioni: il costo deve essere collegato all'attività professionale, cioè sostenuto per produrre reddito. Acquistare testi giuridici o software professionali è deducibile; un viaggio personale travestito da "trasferimento di lavoro" molto meno, almeno secondo l'**Agenzia delle Entrate**, che su queste cose tende a non essere particolarmente indulgente. A differenza del lavoratore dipendente, che beneficia di deduzioni forfettarie senza dover giustificare ogni spesa, il professionista deve documentare i costi e conservarne la prova. Non serve allegare tutto alla dichiarazione, ma i documenti devono esistere, perché l'Amministrazione finanziaria li chiederà con un tempismo sorprendentemente puntuale quando qualcosa non la convince. Una questione particolarmente delicata riguarda i beni a uso promiscuo, cioè utilizzati sia per fini professionali sia personali, come l'auto o il telefono. In questi casi, la deduzione è solo parziale, secondo percentuali stabilite normativamente, proprio per evitare che ogni spesa privata venga magicamente trasformata in costo professionale. Interessante, e piuttosto controverso, è anche il trattamento degli immobili utilizzati per l'attività: l'acquisto diretto dell'immobile non consente, in linea generale, la deduzione del costo, mentre i canoni di leasing risultano deducibili. Una differenza che ha più a che fare con scelte normative che con una reale logica economica, e che infatti è oggetto di possibili interventi di riforma. Infine, accanto al regime ordinario, basato sulla tassazione progressiva IRPEF, esiste il regime forfettario, pensato per i

contribuenti di dimensioni ridotte. In questo caso, il reddito non è determinato analiticamente, ma applicando un coefficiente di redditività ai compensi, e su tale base si applica un'imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le nuove attività nei primi anni). Il contribuente, in cambio, rinuncia alla deduzione analitica dei costi e all'applicazione dell'IVA. Una semplificazione notevole, che però funziona solo finché i numeri restano contenuti.

I REDDITI DIVERSI

I redditi diversi, disciplinati **dall'art. 67 del TUIR**, rappresentano una categoria peculiare all'interno del sistema dell'IRPEF, definita in termini negativi: vi rientrano infatti quei redditi che non sono qualificabili né come redditi di capitale, né come redditi di lavoro autonomo o d'impresa, né come redditi di lavoro dipendente. Tuttavia, questa definizione non autorizza a considerarli una categoria "residuale aperta" in cui confluisce qualsiasi forma di ricchezza non altrimenti classificabile. Al contrario, il legislatore adotta un criterio di tassatività: solo i redditi espressamente indicati dalla legge possono essere ricondotti a questa categoria, in ossequio al principio di legalità in materia tributaria. La categoria si caratterizza, anzitutto, **per una forte eterogeneità**, comprendendo fattispecie tra loro molto diverse, accomunate più dall'**assenza di una collocazione nelle altre categorie che da elementi strutturali comuni**. Al tempo stesso, presenta un profilo di residualità "controllata", nel senso che interviene solo laddove una fattispecie non sia riconducibile ad altre categorie tipiche, ma sempre entro i limiti tracciati dal legislatore. Un ambito particolarmente rilevante è quello delle attività commerciali non esercitate abitualmente. In tali ipotesi, l'assenza del requisito dell'abitualità impedisce di qualificare il reddito come reddito d'impresa, ma non ne esclude la rilevanza fiscale: il provento viene quindi attratto nella categoria dei redditi diversi. È il caso, ad esempio, di operazioni isolate di compravendita effettuate con intento lucrativo, ma senza organizzazione stabile. Emblematica è la distinzione tra collezionista e operatore economico nel commercio di beni come opere d'arte. Se l'acquisto è motivato da finalità personali e non speculative, la successiva vendita, anche con realizzo di un guadagno, può non integrare un reddito imponibile, in quanto manca l'elemento della commercialità. Diversamente, quando l'acquisto è finalizzato alla rivendita con profitto, anche se l'attività non è abituale, il guadagno rientra tra i redditi diversi. In questi casi, la qualificazione dipende in larga misura dall'analisi delle circostanze concrete e dall'intento del soggetto al momento dell'acquisto, con evidenti difficoltà probatorie.

Un'altra componente centrale della categoria è **rappresentata dalle plusvalenze, ossia i guadagni derivanti dalla cessione di beni a un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto**. Anche qui opera il principio di tassatività: solo le plusvalenze relative a determinate tipologie di beni, individuate dalla legge, assumono rilevanza fiscale. L'imputazione avviene secondo il principio di cassa, quindi nel periodo d'imposta in cui il corrispettivo è effettivamente percepito. Non tutte le plusvalenze sono imponibili: per beni di uso personale, come gioielli, veicoli o opere d'arte detenute a titolo di collezione, la cessione non genera reddito tassabile, salvo che si configuri un'attività commerciale, anche occasionale. In questo modo, il sistema evita di assoggettare a imposizione operazioni prive di reale intento speculativo, mantenendo però la possibilità di tassare i guadagni laddove emerga una finalità economica. In definitiva, i redditi diversi costituiscono una categoria di chiusura solo in senso relativo: non accolgono indiscriminatamente ogni forma di ricchezza, ma operano come strumento di integrazione del sistema, consentendo di assoggettare a tassazione specifiche fattispecie che sfuggirebbero altrimenti alle categorie tipiche, nel rispetto del principio di legalità e della necessaria tipizzazione normativa.

L'imposta sul reddito delle società (IRES)

L'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) rappresenta il tributo che colpisce il reddito prodotto dagli enti collettivi, riconosciuti dall'ordinamento come soggetti passivi autonomi. Questa scelta non è casuale: società ed enti sono considerati centri distinti di imputazione giuridica, capaci di produrre reddito in modo unitario e di esprimere una propria capacità contributiva, distinta da quella delle persone fisiche che vi partecipano. In altre parole, il legislatore tratta l'ente come se fosse un soggetto a sé, non solo un contenitore di interessi altrui.

Da qui nasce però un problema evidente, che il sistema fiscale cerca di contenere senza mai eliminarlo del tutto: la doppia imposizione economica. Il reddito prodotto dalla società viene infatti tassato una prima volta in capo alla società stessa e, successivamente, può essere tassato di nuovo quando viene distribuito ai soci sotto forma di utili. Lo stesso flusso di ricchezza rischia quindi di essere colpito due volte. Per evitare che questa duplicazione diventi eccessiva, il legislatore ha costruito un sistema di coordinamento tra IRES e imposizione in capo ai soci, che si traduce in regimi differenziati a seconda della natura del percettore. Quando gli utili sono percepiti da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, si applica una ritenuta **a titolo d'imposta del 26%**, che esaurisce la tassazione. Se invece il percettore è una persona fisica nell'esercizio d'impresa, l'utile non viene tassato integralmente, ma solo in parte, attraverso un meccanismo di parziale imponibilità. Ancora più favorevole è il regime per i soggetti IRES: in questo caso, gli utili percepiti sono esclusi dalla **base imponibile per il 95%, con tassazione limitata al residuo 5%**.

Una logica analoga ispira anche la disciplina della participation exemption, che prevede una parziale esenzione delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate detenute come immobilizzazioni. L'obiettivo è sempre lo stesso: evitare che la stessa ricchezza venga tassata più volte lungo la catena societaria. Rispetto all'IRPEF, l'IRES presenta differenze strutturali rilevanti. Sul piano soggettivo, si applica agli enti collettivi, mentre l'IRPEF riguarda le persone fisiche. Sul piano oggettivo, opera il principio di attrazione del reddito d'impresa: per le società di capitali, tutti i redditi prodotti, indipendentemente dalla loro natura (fondiari, di capitale, ecc.), confluiscono nel reddito d'impresa e sono trattati unitariamente. Questo non accade per le persone fisiche, per le quali le diverse categorie reddituali mantengono una propria autonomia. Infine, cambia anche la logica dell'imposizione: l'IRES è un'imposta proporzionale, attualmente con aliquota del 24%, mentre l'IRPEF è progressiva, modulata per scaglioni di reddito. Il risultato è un sistema in cui le società sono tassate con criteri più uniformi e lineari, mentre le persone fisiche sono soggette a una tassazione che varia in funzione della loro capacità contributiva complessiva.

In sintesi, l'IRES riflette una scelta precisa: riconoscere autonomia fiscale agli enti collettivi, accettando però la complessità che deriva dal dover coordinare questa autonomia con la tassazione dei soggetti che, alla fine, di quella ricchezza beneficiano davvero.

Caratteristiche dell'IRES

L'IRES, introdotta con il **D.Lgs. n. 344/2003** in sostituzione della precedente IRPEG, rappresenta oggi l'imposta sul reddito degli enti collettivi ed è entrata in **vigore dal 1° gennaio 2004** come parte di una più ampia revisione del sistema delle imposte sui redditi. Non è stata una semplice operazione cosmetica: il passaggio da IRPEG a IRES ha segnato il tentativo di rendere il sistema più coerente con le dinamiche economiche delle società moderne, anche se la "semplicità" promessa è rimasta, prevedibilmente, più teorica che reale. Dal punto di vista strutturale, l'IRES è un'imposta erariale, quindi il gettito è destinato allo Stato; è diretta, perché colpisce una manifestazione immediata della capacità contributiva, ossia il reddito; ed è appunto un'imposta sul

reddito, analogamente all'IRPEF, ma rivolta a soggetti diversi. A differenza di quest'ultima, però, presenta una caratteristica che la rende molto più lineare almeno sulla carta: è proporzionale, con aliquota fissa attualmente **pari al 24%**, indipendente dall'ammontare del reddito prodotto. È inoltre un'imposta periodica, in quanto si applica con riferimento a ciascun periodo d'imposta, generalmente coincidente con l'esercizio sociale per le società. Il presupposto dell'imposta è definito **dall'art. 72 del TUIR** e consiste nel possesso di redditi, in denaro o in natura, riconducibili alle categorie individuate **dall'art. 6**. Anche qui compare il concetto di "possesso", ma adattato al contesto degli enti collettivi: non si tratta di un possesso in senso materiale, bensì della titolarità giuridica delle fonti produttive del reddito. Tuttavia, a differenza di quanto accade per le persone fisiche, nelle società questo richiamo alle categorie reddituali ha un valore quasi formale. Per effetto del principio di attrazione nel reddito d'impresa, infatti, tutti i proventi conseguiti dalle società di capitali confluiscono in un'unica categoria, quella del reddito d'impresa, indipendentemente dalla loro origine. **Il riferimento alle categorie dell'art. 6** serve quindi più a delineare il quadro generale del sistema che a incidere concretamente sulla determinazione dell'imponibile. In sostanza, il presupposto dell'IRES si traduce nella produzione di un reddito imputabile all'ente come soggetto autonomo, reddito che viene poi determinato secondo le regole proprie del reddito d'impresa e assoggettato a un'imposizione proporzionale. Un meccanismo apparentemente ordinato, costruito per trattare le società come soggetti fiscalmente indipendenti, anche se poi l'intero sistema deve continuamente fare i conti con il fatto che, alla fine, dietro quelle società ci sono sempre persone in carne e ossa che prima o poi quel reddito lo incassano.

Soggetti passivi di IRES

I soggetti passivi dell'IRES sono individuati **dall'art. 73 del TUIR** e comprendono una pluralità di enti collettivi, anche molto diversi tra loro, accomunati dal fatto di essere considerati titolari di una autonoma capacità contributiva. Non si tratta quindi di un'unica categoria omogenea, ma di un insieme articolato, costruito dal legislatore per evitare che determinate forme organizzative possano sottrarsi all'imposizione. In primo luogo rientrano tra i soggetti passivi le società di capitali residenti (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.), le società cooperative e di mutua assicurazione, nonché le società europee residenti nel territorio dello Stato. In questo caso, la qualificazione formale come società di capitali è sufficiente per l'assoggettamento a IRES, a prescindere dall'effettivo svolgimento di un'attività commerciale. La residenza assume un ruolo determinante, poiché comporta la tassazione su base mondiale. Accanto a queste, **l'art. 73 include gli enti pubblici e privati diversi dalle società**, nonché i trust, residenti, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. In tali ipotesi, a differenza delle società di capitali, è necessario verificare in concreto la natura commerciale dell'attività svolta, poiché da essa dipende la qualificazione dell'ente ai fini fiscali. Una terza categoria è rappresentata dagli enti non commerciali residenti, ossia quegli enti che non esercitano in via esclusiva o principale attività d'impresa. Per questi soggetti, il reddito complessivo non è unitariamente qualificato come reddito d'impresa, ma deriva dalla somma delle diverse categorie reddituali (fondiari, di capitale, diversi, e solo eventualmente d'impresa). Infine, rientrano tra i soggetti passivi le società ed enti non residenti, con o senza personalità giuridica. In questo caso, tuttavia, l'imposizione in Italia opera secondo il principio della fonte: sono tassati soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato, spesso tramite una stabile organizzazione. Il legislatore include espressamente anche enti privi di personalità giuridica per evitare fenomeni di erosione della base imponibile. Un ruolo peculiare è svolto dai trust, che possono assumere configurazioni diverse. I trust "opachi", privi di beneficiari individuati, sono soggetti passivi IRES e tassano direttamente il reddito prodotto. I trust "trasparenti", invece, non sono soggetti passivi dell'imposta, poiché il reddito viene imputato direttamente ai beneficiari, in proporzione alle

rispettive quote. Non rientrano tra i soggetti passivi IRES le società di persone residenti, in quanto il loro reddito è imputato per trasparenza ai soci **ai sensi dell'art. 5 TUIR**, né determinati enti pubblici individuati **dall'art. 74 TUIR**, come lo Stato, le Regioni e gli enti locali. Sotto il profilo della determinazione del reddito, si distinguono tre modelli principali. Per le società ed enti commerciali residenti, tutti i redditi confluiscono nel reddito d'impresa, in virtù del principio di attrazione. Gli enti non commerciali residenti determinano invece il reddito complessivo sommando le diverse categorie reddituali. Le società ed enti non residenti, infine, seguono un criterio analogo a quello delle persone fisiche, con tassazione separata delle singole categorie di reddito, salvo il caso di stabile organizzazione, che genera reddito d'impresa. Nel complesso, la soggettività passiva IRES riflette una scelta ampia e articolata del legislatore, che mira a ricomprendere tutte le forme organizzative idonee a produrre reddito, evitando zone d'ombra che potrebbero tradursi in perdita di gettito.

Residenza dei soggetti IRES

La residenza fiscale dei soggetti IRES, disciplinata **dall'art. 73, comma 3, del TUIR**, è costruita secondo una logica simile a quella prevista per le persone fisiche, ma adattata alla realtà degli enti collettivi. Una società o un ente è considerato fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d'imposta, si verifica almeno uno dei criteri di collegamento previsti dalla norma.

Il primo è la sede legale, che rappresenta un elemento formale: coincide con il luogo indicato nell'atto costitutivo e registrato presso il registro delle imprese. Si tratta di un criterio semplice da accertare, ma poco significativo sul piano sostanziale, poiché non riflette necessariamente il luogo in cui si svolge effettivamente l'attività. Accanto a questo, il legislatore prevede due criteri sostanziali. Il primo è la sede dell'amministrazione, intesa, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, come il luogo in cui vengono assunte le decisioni strategiche e gestionali dell'ente, ossia il centro effettivo della direzione. Non è quindi sufficiente individuare un luogo formale di gestione: rileva il punto in cui si forma la volontà dell'ente.

Il secondo è l'oggetto principale, definito come l'attività essenziale per il perseguimento degli scopi indicati nello statuto o nell'atto costitutivo. Esso si considera localizzato in Italia quando l'attività prevalente volta a realizzare tali finalità si svolge nel territorio dello Stato. In assenza di indicazioni statutarie, l'individuazione avviene in base all'attività concretamente esercitata, il che può generare difficoltà interpretative nei casi in cui le diverse fasi dell'attività siano distribuite tra più Stati.

La residenza fiscale si fonda quindi su una combinazione di criteri spaziali (localizzazione della sede o dell'attività) e temporali (prevalenza nel periodo d'imposta). Ne deriva che una società formalmente estera può essere considerata fiscalmente residente in Italia qualora qui si trovi il centro effettivo dei suoi interessi o della sua attività.

Per contrastare fenomeni di esterovestizione, ossia la localizzazione fittizia all'estero di società che operano sostanzialmente in Italia, il legislatore ha introdotto specifiche presunzioni legali relative **(art. 73, commi 5-bis e 5-ter)**. In particolare, si presume la residenza in Italia quando una società estera controlla una società italiana ed è a sua volta controllata, anche indirettamente, da soggetti residenti, oppure quando la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è residente in Italia. In tali ipotesi, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che la direzione effettiva e l'attività si svolgono realmente all'estero. Nel complesso, la disciplina mira a superare il dato meramente formale della sede legale, privilegiando una valutazione sostanziale della localizzazione dell'attività e del centro decisionale, al fine di evitare arbitraggi fiscali e garantire una corretta imputazione della potestà impositiva tra gli Stati.

STABILE ORGANIZZAZIONE

La stabile organizzazione è il criterio fondamentale attraverso cui l'ordinamento italiano può tassare i redditi prodotti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti. In sostanza, non basta che un'impresa straniera “faccia soldi” in Italia: perché scatti l'IRES, quei redditi devono essere riconducibili a una presenza qualificata nel territorio, appunto una stabile organizzazione.

Il problema, prevedibilmente, emerge quando l'economia smette di comportarsi come negli anni '70 e decide di diventare digitale. Il modello tradizionale, infatti, presuppone una presenza fisica: **l'art. 162 TUIR** definisce la stabile organizzazione (nella sua forma “materiale”) come una sede fissa di affari attraverso cui l'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività. Gli esempi sono quelli classici: uffici, filiali, cantieri, miniere, impianti. Tutto molto concreto, tangibile, quasi rassicurante. Il punto è che le grandi multinazionali digitali riescono a operare in un Paese generando ricavi anche rilevanti senza avere nulla di tutto questo. Nessun ufficio, nessuna sede, nessuna infrastruttura visibile. Risultato: in assenza di stabile organizzazione, quei redditi non sono tassabili in Italia secondo le regole tradizionali. E sì, è esattamente il tipo di situazione che ha fatto discutere parecchio.

Nel tentativo di adattare la disciplina a questa realtà, il legislatore italiano ha introdotto una **modifica all'art. 162**, inserendo tra i casi rilevanti anche una “significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato”, anche in assenza apparente di una struttura fisica. L'idea era quella di intercettare forme di presenza “dematerializzata”, tipiche dell'economia digitale.

Peccato che, nella lettura prevalente, questa previsione non abbia davvero rivoluzionato il concetto di stabile organizzazione. Più che introdurre un nuovo criterio autonomo, viene interpretata come uno strumento per contrastare situazioni elusive in cui una presenza fisica esiste, ma è strutturata in modo da non emergere formalmente. In altre parole, non basta avere utenti, traffico o ricavi in Italia: serve comunque un legame più concreto con il territorio. Il risultato è un sistema che, formalmente, resta ancorato alla logica della presenza fisica, mentre l'economia reale si muove sempre più su basi immateriali. Da qui il disallineamento tra norme e realtà economica, che ha spinto il dibattito internazionale (OCSE e UE) verso soluzioni diverse, come la tassazione basata sulla presenza digitale significativa. Ma nel diritto interno, per ora, la regola resta quella: senza stabile organizzazione, niente tassazione IRES in Italia. Una costruzione teoricamente ordinata, che funziona benissimo finché le imprese hanno uffici e scrivanie. Un po' meno quando il fatturato passa attraverso server sparsi nel mondo e utenti seduti sul divano.

REDDITO DI IMPRESA

Il reddito d'impresa è una categoria centrale nel sistema tributario, ma anche una delle più “elastiche”, nel senso che cambia regime fiscale a seconda del soggetto che lo produce. Se l'attività è svolta da un imprenditore individuale, il reddito è assoggettato a IRPEF; se invece è prodotto da una società di capitali, si applica l'IRES. Stesso concetto economico, due trattamenti fiscali diversi. Perché semplificare quando si può articolare. Sul piano normativo, **l'art. 55 TUIR** definisce il reddito d'impresa come quello derivante dall'esercizio di imprese commerciali, **richiamando l'art. 2195 c.c.** e ampliandone la portata. Non serve neppure un'organizzazione formalmente strutturata: è sufficiente l'esercizio abituale di un'attività economica. Inoltre, il legislatore fiscale tende ad allargare il perimetro, includendo anche attività che civilisticamente non sarebbero considerate “impresa”, purché organizzate in modo tale da generare reddito. Tradotto: se c'è un'attività economicamente rilevante, difficilmente sfugge alla qualificazione come reddito d'impresa. Un aspetto importante è il fenomeno di trasformazione del reddito: redditi che in altri contesti sarebbero qualificati diversamente (ad esempio agrari) possono diventare reddito d'impresa quando superano determinati limiti o quando sono prodotti da determinati soggetti, come società di persone o stabili organizzazioni. Quanto alla determinazione, il reddito d'impresa è una grandezza differenziale: si

calcola come differenza tra componenti positivi (ricavi, proventi) e componenti negativi (costi, spese). Semplice in teoria, meno nella pratica, perché ogni componente segue regole fiscali specifiche che non coincidono sempre con quelle del bilancio civilistico. Qui entrano in gioco i principi generali:

1. Il primo è il **principio di derivazione dal bilancio** (art. 83 TUIR): il reddito fiscale parte dal risultato del conto economico, ma viene poi rettificato secondo le norme tributarie. Il bilancio è la base, non il punto di arrivo.
2. Segue il **principio di competenza** (art. 109 TUIR): i componenti di reddito sono imputati all'esercizio in cui maturano, indipendentemente dal momento dell'incasso o del pagamento. Quindi, a differenza del lavoro autonomo, qui conta "quando nasce" il reddito, non quando entra in cassa.
3. Poi c'è il **principio di certezza e determinabilità oggettiva**: un componente può rilevare fiscalmente solo se è certo nella sua esistenza e determinabile nel suo ammontare. Niente numeri "creativi".
4. Il **principio di previa imputazione** richiede che i componenti negativi siano imputati al conto economico per poter essere dedotti fiscalmente. Se non li registri correttamente in bilancio, il fisco fa finta che non esistano.
5. Infine, il **principio di inerenza**: i costi sono deducibili solo se collegati all'attività d'impresa. Devono essere funzionali alla produzione del reddito. Anche qui, teoria lineare, applicazione spesso oggetto di discussione.

In sintesi, il reddito d'impresa è il risultato di un equilibrio tra logica economica e regole fiscali, dove il bilancio civilistico è il punto di partenza, ma il diritto tributario interviene per correggere, limitare o ampliare ciò che può essere rilevante ai fini dell'imposizione. Una costruzione tecnicamente sofisticata, che funziona bene finché si accetta che "utile" e "reddito imponibile" siano due cose solo apparentemente simili.

Il principio di derivazione dell'imponibile fiscale dal bilancio civilistico

Il principio di derivazione dell'imponibile fiscale dal bilancio civilistico, **sancito dall'art. 83 del TUIR**, stabilisce che il reddito d'impresa ai fini fiscali prende le mosse dal risultato del conto economico. In altre parole, si parte dall'utile o dalla perdita di bilancio, ma ci si ferma lì solo per un istante, giusto il tempo di ricordarsi che il diritto tributario non si fida completamente del bilancio.

Infatti, quel risultato rappresenta solo il punto di partenza: su di esso vengono poi operate variazioni in aumento o in diminuzione, necessarie per adeguarlo alle regole fiscali. Il reddito imponibile, quindi, deriva dal bilancio, ma non coincide con esso. Se coincidesse sempre, probabilmente metà dei manuali di diritto tributario sparirebbe, e qualcuno dovrebbe trovarsi un hobby diverso. Le differenze tra risultato civilistico e reddito fiscale nascono dal fatto che i due sistemi rispondono a logiche diverse. Il bilancio mira a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica dell'impresa; il fisco, invece, ha l'obiettivo di determinare una base imponibile secondo criteri stabiliti dalla legge. Da qui derivano le rettifiche. Un esempio classico è quello degli ammortamenti: civilisticamente, l'impresa può scegliere la durata di utilizzo di un bene e quindi il piano di ammortamento, entro limiti di ragionevolezza. Fiscalmente, invece, esistono coefficienti stabiliti che impongono tempi e modalità di deduzione del costo. Risultato: ciò che è dedotto in bilancio potrebbe non essere interamente deducibile ai fini fiscali nello stesso periodo, generando una variazione. Negli ultimi anni, però, questo principio è stato in parte ridimensionato attraverso il cosiddetto principio di derivazione rafforzata, applicabile ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e ad alcune categorie di imprese diverse dalle

microimprese. In questi casi, il legislatore attribuisce maggiore rilevanza alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali operate in bilancio, riducendo il numero di rettifiche fiscali. Questo non significa che bilancio e imponibile fiscale coincidano sempre, ma che il fisco, almeno in questi casi, decide di fidarsi un po' di più della contabilità. Un atto di fiducia raro e quasi commovente, considerando il contesto.

Il principio di competenza (art 109 tuir)

Il principio di competenza, disciplinato dall'art. 109 del TUIR, rappresenta uno dei cardini nella determinazione del reddito d'impresa. Esso stabilisce che componenti positivi e negativi di reddito devono essere imputati al periodo d'imposta in cui maturano, indipendentemente dal momento in cui si verificano i relativi movimenti finanziari. In altre parole, non rileva quando il denaro entra o esce, ma quando sorge il diritto a percepirlo o l'obbligo di sostenerlo. Questo criterio si distingue nettamente dal principio di cassa, che caratterizza altre categorie reddituali e che invece lega la rilevanza fiscale al momento dell'incasso o del pagamento. Nel reddito d'impresa, il legislatore privilegia una rappresentazione economica dell'attività, piuttosto che finanziaria.

Per individuare correttamente il periodo di competenza, **l'art. 109, comma 2, fornisce criteri specifici:**

1. per i beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione;
2. per i beni immobili e le aziende, la data di stipula dell'atto;
3. per le prestazioni di servizi, il momento di ultimazione della prestazione;
4. per i contratti a prestazioni periodiche (come locazioni, mutui o assicurazioni), la competenza si determina con riferimento alla maturazione dei corrispettivi.

È inoltre previsto che, qualora l'effetto traslativo della proprietà si produca in un momento successivo rispetto a consegna, spedizione o stipula, la competenza slitti a tale momento, purché ciò risulti da una specifica pattuizione. L'applicazione del principio di competenza comporta una conseguenza rilevante: il reddito imponibile può non coincidere con i flussi finanziari effettivi. Un'impresa può trovarsi a tassare ricavi che, di fatto, non ha ancora incassato o che addirittura non incasserà mai. In questi casi, il sistema interviene attraverso il meccanismo delle sopravvenienze passive, che consente di rettificare, in un periodo successivo, componenti di reddito precedentemente tassate ma non realizzate, ristabilendo un equilibrio con il principio di capacità contributiva. Il principio di competenza, tuttavia, non è assoluto. **Lo stesso art. 109** prevede alcune deroghe in cui si applica il criterio di cassa. Tra queste rientrano:

1. Gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali;
2. I compensi spettanti agli amministratori, anche se parametrati agli utili;
3. Gli interessi di mora, che assumono rilevanza fiscale solo al momento dell'effettiva percezione o corresponsione.

In definitiva, il principio di competenza mira a garantire una corretta imputazione economica dei componenti di reddito, anche a costo di introdurre una certa distanza tra reddito fiscale e disponibilità finanziaria. Una distanza che il legislatore accetta, salvo poi intervenire con correttivi quando questa diventa eccessivamente distorsiva.

Il principio di certezza e di determinabilità oggettiva dell'ammontare

Il principio di certezza e di determinabilità oggettiva, previsto **dall'art. 109 del TUIR**, introduce un correttivo fondamentale al principio di competenza, evitando che vengano imputati al reddito componenti meramente ipotetici o incerti. In base a tale principio, ricavi, costi e altri componenti concorrono alla formazione del reddito d'impresa solo quando soddisfano due condizioni

cumulative: devono essere certi nella loro esistenza (an) e oggettivamente determinabili nel loro ammontare (quantum). Non basta, quindi, che un componente sia astrattamente riferibile a un determinato periodo di imposta secondo il criterio della competenza; è necessario anche che esso sia giuridicamente definito e quantificabile in modo attendibile. La certezza dell'esistenza implica che non vi siano contestazioni rilevanti sul diritto sottostante. Ad esempio, un ricavo non può considerarsi certo se il debitore ne contesta la debenza in giudizio, magari sostenendo l'inadempimento o la non conformità della prestazione ricevuta. In situazioni simili, manca la sicurezza giuridica del credito e, di conseguenza, il componente non può essere imputato al periodo di competenza. Parallelamente, è richiesta la determinabilità oggettiva dell'ammontare, cioè la possibilità di quantificare il componente sulla base di elementi verificabili e non discrezionali. Se l'importo è ancora indeterminato o dipende da fattori incerti, esso non può concorrere alla formazione del reddito fino a quando non diventa concretamente misurabile. Quando anche solo una di queste due condizioni manca, il legislatore impone una deroga al principio di competenza: il componente viene rinviato al periodo d'imposta in cui certezza e determinabilità si realizzano. In questo modo si evita di tassare redditi solo potenziali o di consentire la deduzione di costi non ancora effettivi. Il risultato è un sistema in cui il principio di competenza non opera in modo automatico, ma è subordinato a un filtro di affidabilità giuridica ed economica. Si tratta, in sostanza, di un meccanismo che mira a garantire che il reddito d'impresa rifletta componenti reali e non meramente eventuali, mantenendo un equilibrio tra esigenze di corretta imputazione temporale e rispetto della capacità contributiva.

Il principio di previa imputazione

Il principio di previa imputazione a conto economico, disciplinato **dall'art. 109 del TUIR**, rappresenta una regola fondamentale in materia di deducibilità dei componenti negativi del reddito d'impresa. La sua logica è piuttosto lineare, anche se il legislatore riesce comunque a complicarla: un costo è deducibile solo se è stato correttamente rilevato in contabilità, salvo eccezioni espressamente previste. **Il comma 4 dell'art. 109** stabilisce infatti che “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza”. Tradotto: se il costo non compare nelle scritture contabili, per il Fisco è come se non esistesse. L'obiettivo è evidente: evitare che il contribuente “inserisca” costi a posteriori, magari in modo creativo, per abbattere la base imponibile. Diverso è il trattamento riservato ai componenti positivi. **Il comma 3** dello stesso articolo chiarisce che “i ricavi, gli altri proventi e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico”. Qui il legislatore abbandona qualsiasi simmetria: i ricavi vanno tassati comunque, anche se non contabilizzati. Il motivo è altrettanto evidente, anche se un po' meno elegante: evitare che i ricavi “in nero” sfuggano all'imposizione solo perché non registrati. Questa asimmetria, però, crea un problema serio. Se si tassano tutti i ricavi, anche quelli non dichiarati, ma si negano i costi non contabilizzati, il rischio è di tassare un reddito non reale, cioè determinato al lordo dei costi effettivamente sostenuti. E questo entra in collisione con il principio di capacità contributiva. Per evitare questo risultato, il legislatore ha introdotto una deroga mirata. **L'art. 109, comma 4, lettera b)**, prevede che i costi non imputati a conto economico possano comunque essere dedotti quando sono specificamente riferibili a ricavi non dichiarati e risultano da elementi certi e precisi.

Il principio di inerenza

Il principio di inerenza è uno di quei concetti che sembrano semplicissimi finché non ci costruisci sopra mezzo sistema tributario. In teoria, è quasi banale: un costo è deducibile solo se è collegato all'attività d'impresa. Se produci arredi da giardino e acquisti plastica, tutto fila. Se inserisci tra i costi una vacanza alle Maldive, il collegamento diventa... creativo, e infatti non è ammesso. In termini più rigorosi, l'inerenza consiste nella correlazione tra il componente negativo di reddito e l'attività d'impresa, anche quando tale collegamento non è immediato, ma solo potenziale o riferito a una prospettiva futura. Non è quindi necessario che il costo generi direttamente un ricavo; è sufficiente che sia sostenuto nell'ambito e per le finalità dell'attività economica esercitata. Un aspetto interessante, e spesso fonte di confusione, è che nel TUIR non esiste una norma che enunci espressamente il principio di inerenza. Molti lo collegano **all'art. 109, comma 5**, ma quella disposizione dice qualcosa di diverso: stabilisce che i costi sono deducibili se riferiti ad attività o beni da cui derivano proventi imponibili. Qui il legislatore non definisce l'inerenza, ma introduce un criterio ulteriore di collegamento tra costi e ricavi fiscalmente rilevanti. In altre parole, l'inerenza è un presupposto logico precedente, mentre l'art. 109, comma 5, disciplina la correlazione tra costi e proventi imponibili, non la natura inerente del costo in sé. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito alcuni punti fondamentali.

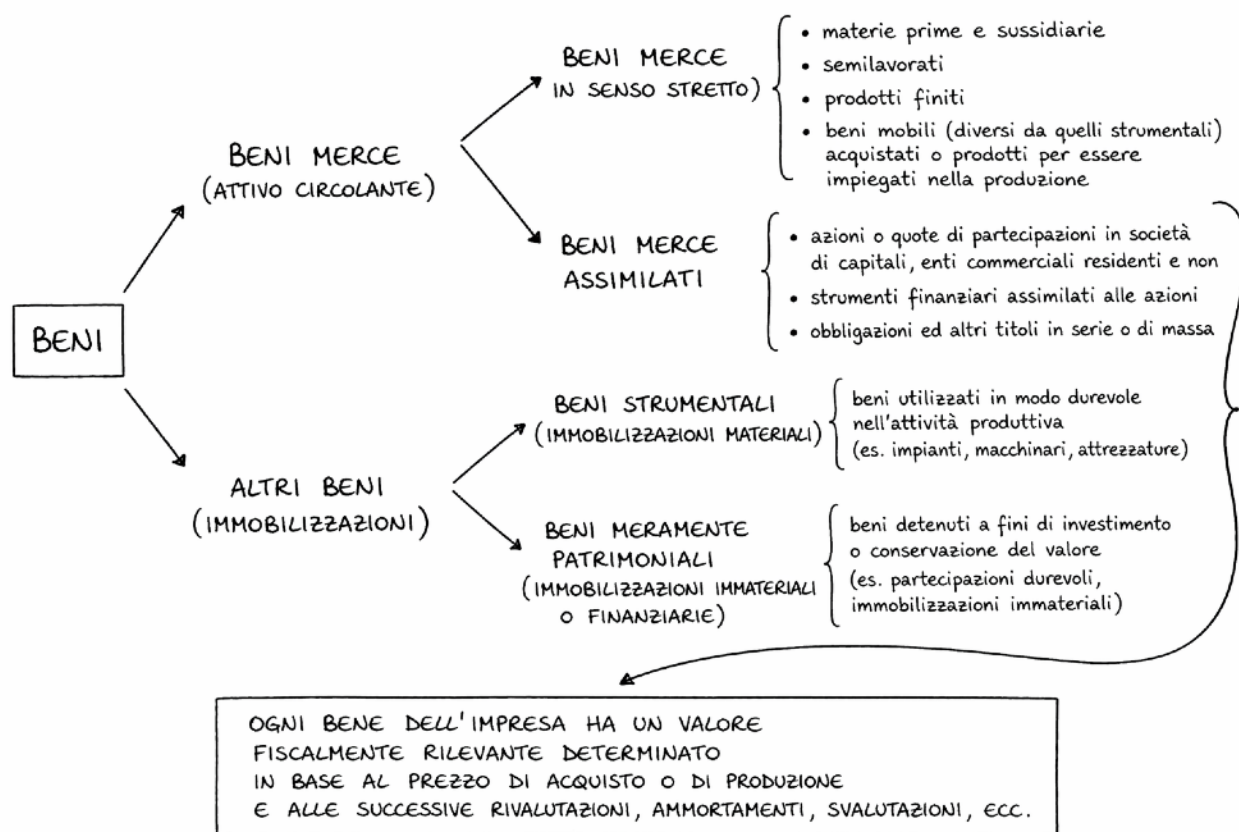
1. Primo: **l'inerenza** è un requisito qualitativo, non quantitativo. Non riguarda l'utilità concreta o il risultato economico dell'investimento. Un costo può essere inerente anche se non produce alcun ricavo. Il caso tipico è quello della ricerca e sviluppo: un'impresa può sostenere spese rilevanti per progetti che non porteranno mai a un prodotto commercializzabile. Eppure, quei costi restano inerenti, perché rientrano nella logica dell'attività imprenditoriale.
2. Secondo: va distinta l'inerenza **dalla congruità del costo**. L'Amministrazione finanziaria tende spesso a contestare non tanto la natura del costo, quanto il suo ammontare, sostenendo che sia "eccessivo". Ma l'inerenza, in senso proprio, non misura quanto si spende, bensì perché si spende. **La non congruità può al massimo costituire un indizio di non inerenza**, ad esempio quando un costo sproporzionato lascia presumere che sia stato sostenuto per finalità estranee all'impresa. Ma non può trasformarsi automaticamente in un criterio autonomo di indeducibilità.

Principali componenti positive del reddito di impresa

Le componenti positive del reddito d'impresa rappresentano tutte le voci che concorrono ad accrescere il risultato economico imponibile. Non è solo "quanto incassi", ma tutto ciò che, secondo le regole fiscali, aumenta la capacità contributiva dell'impresa. **Il TUIR ne individua alcune categorie principali, ciascuna con una propria funzione e logica.** I ricavi costituiscono la forma più immediata e intuitiva di componente positivo: derivano dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi rientranti nell'attività caratteristica dell'impresa. Sono il cuore dell'attività economica, ciò che l'impresa produce e scambia sul mercato. Proprio per questo, rappresentano il punto di partenza naturale nella formazione del reddito. Accanto ai ricavi si collocano le plusvalenze patrimoniali, che emergono quando l'impresa realizza un guadagno dalla cessione di beni diversi da quelli destinati alla vendita, come beni strumentali o partecipazioni. Qui il reddito non deriva dall'attività ordinaria, ma da un incremento di valore del patrimonio aziendale. È il caso, ad esempio, della vendita di un macchinario a un prezzo superiore al suo valore fiscale residuo. Le sopravvenienze attive introducono una dimensione ancora diversa: rappresentano incrementi di reddito legati a eventi sopravvenuti rispetto a fatti già contabilizzati. Possono derivare, ad esempio, dalla cancellazione di un debito o dal venir meno di un costo precedentemente dedotto. In sostanza, correggono o integrano situazioni già rilevate in passato, adattando il reddito alla realtà economica

effettiva. Rientrano tra le componenti positive anche dividendi e interessi, ossia i proventi derivanti dall'impiego di capitale. In questo caso, l'impresa non produce direttamente beni o servizi, ma ottiene un rendimento finanziario, ad esempio dalla partecipazione in altre società o da operazioni di finanziamento. Il legislatore, però, disciplina questi proventi con regole particolari, soprattutto per evitare fenomeni di doppia imposizione. Infine, assumono rilievo le rimanenze, che spesso risultano meno intuitive ma sono essenziali per una corretta determinazione del reddito. Le rimanenze finali rappresentano il valore dei beni non ancora venduti al termine dell'esercizio e concorrono ad aumentare il reddito, mentre quelle iniziali lo riducono. In questo modo si evita che i costi sostenuti per produrre beni non ancora venduti incidano immediatamente sul reddito, garantendo una corretta applicazione del principio di competenza. Nel complesso, queste componenti mostrano come il reddito d'impresa non sia una semplice differenza tra incassi e pagamenti, ma il risultato di una costruzione più articolata, che tiene conto della dinamica economica complessiva dell'attività. Una costruzione che, come sempre, prova a essere razionale... con risultati alterni.

BENI DELL'IMPRESA



La classificazione dei beni relativi all'impresa assume un ruolo centrale nella determinazione del reddito d'impresa, poiché incide direttamente sul modo in cui tali beni rilevano fiscalmente, sia sotto il profilo dei componenti positivi sia sotto quello dei componenti negativi. In via generale, i beni dell'impresa si distinguono in beni merce, che rientrano nell'attivo circolante, e altri beni, riconducibili alle immobilizzazioni. Questa distinzione non è meramente descrittiva, ma determina conseguenze rilevanti: i beni merce incidono principalmente sulla formazione dei ricavi e delle rimanenze, mentre le immobilizzazioni rilevano attraverso meccanismi come l'ammortamento e la realizzazione di plusvalenze o minusvalenze. I beni merce comprendono, in primo luogo, i

cosiddetti beni merce in senso stretto, ossia quei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Rientrano in questa categoria i prodotti finiti, le materie prime, i semilavorati e, più in generale, tutti i beni destinati a essere venduti o impiegati nel processo produttivo. Ciò che rileva è la loro connessione, anche in senso ampio, con l'attività tipica dell'impresa: si tratta di beni che partecipano al ciclo produttivo e commerciale e che, proprio per questo, generano ricavi. Accanto a questi, il legislatore individua i beni merce assimilati, che rappresentano una categoria meno intuitiva. Si tratta, infatti, di strumenti finanziari — come azioni, obbligazioni e altri titoli — che, pur non essendo collegati direttamente all'attività produttiva, vengono trattati fiscalmente come beni merce quando non sono destinati a un investimento durevole, ma risultano iscritti nell'attivo circolante. In questi casi, la loro funzione è assimilabile a quella della merce, in quanto destinati alla negoziazione: le operazioni su tali beni generano quindi ricavi, e non plusvalenze. Diversamente, i beni che non rientrano tra quelli merce sono classificati come immobilizzazioni. Tra questi si distinguono, da un lato, i beni strumentali, cioè quelli utilizzati in modo durevole nell'esercizio dell'attività d'impresa (come impianti, macchinari e attrezzature), e, dall'altro, i beni meramente patrimoniali, detenuti a fini di investimento o conservazione di valore. Questi beni non sono destinati alla vendita nell'ambito dell'attività ordinaria e, di conseguenza, non generano ricavi tipici, ma incidono sul reddito attraverso processi di ammortamento o mediante la realizzazione di plusvalenze e minusvalenze al momento della loro cessione. Un elemento fondamentale, che accomuna tutte le categorie di beni, è che ciascun bene dell'impresa possiede un valore fiscalmente rilevante, determinato sulla base del costo di acquisto o di produzione e delle successive variazioni (come ammortamenti o eventuali rivalutazioni). Questo valore costituisce il parametro di riferimento per la determinazione del reddito imponibile, influenzando sia la deducibilità dei costi sia la tassazione dei proventi. In definitiva, la classificazione dei beni non è un aspetto formale, ma rappresenta uno strumento essenziale per comprendere la logica di formazione del reddito d'impresa, incidendo sul momento e sulle modalità con cui i diversi componenti assumono rilevanza fiscale

I ricavi

I ricavi costituiscono una delle principali componenti positive del reddito d'impresa e si riferiscono, in via generale, alle operazioni che coinvolgono i beni merce, ossia quei beni destinati alla produzione o allo scambio nell'ambito dell'attività imprenditoriale. Ai sensi dell'art. 85 TUIR, i ricavi si considerano fiscalmente realizzati al verificarsi di determinati eventi, tutti accomunati dalla circostanza che il bene merce esce dalla sfera dell'impresa. In primo luogo, rileva la cessione a titolo oneroso, che rappresenta l'ipotesi tipica: l'impresa vende il bene e il corrispettivo percepito costituisce ricavo, normalmente coincidente con il prezzo pattuito. Accanto a questa fattispecie, il legislatore equipara alla vendita anche situazioni nelle quali manca un vero e proprio scambio, ma si realizza comunque un effetto economico equivalente. È il caso dell'indennizzo per perdita o distruzione del bene merce: qualora il bene venga distrutto o sottratto e l'imprenditore percepisca un risarcimento (ad esempio assicurativo), tale somma assume natura di ricavo, in quanto sostituisce il valore economico che sarebbe stato conseguito mediante la vendita. Un'ulteriore ipotesi è rappresentata dall'autoconsumo o destinazione a finalità extra-imprenditoriali: quando il bene merce viene sottratto al circuito produttivo per essere utilizzato dall'imprenditore o per fini estranei all'impresa, si realizza una *fiction iuris* per cui il bene si considera come ceduto. Anche in questo caso emerge un ricavo, pur in assenza di un effettivo corrispettivo. Sotto il profilo della quantificazione, i ricavi sono determinati, nelle ipotesi ordinarie, in base al corrispettivo pattuito. Nelle situazioni in cui manca un prezzo, come nell'autoconsumo, si fa invece riferimento al valore normale del bene, ossia al valore che lo stesso avrebbe avuto in una libera contrattazione di

mercato. In tutte queste ipotesi, il tratto comune è la fuoriuscita del bene merce dal patrimonio dell'impresa, evento che il legislatore considera idoneo a generare una manifestazione di capacità contributiva e, quindi, un componente positivo imponibile.

Plusvalenze

Le plusvalenze rappresentano componenti positive del reddito d'impresa che derivano dalla cessione o comunque dalla fuoriuscita di beni diversi dai beni merce. In particolare, esse riguardano le immobilizzazioni, cioè quei beni destinati a permanere stabilmente nell'organizzazione aziendale e a contribuire in modo durevole alla produzione del reddito. Si tratta, quindi, di beni che costituiscono il patrimonio dell'impresa e non il suo oggetto di scambio. Rientrano in questa categoria sia i beni strumentali, utilizzati direttamente nel ciclo produttivo, sia i beni meramente patrimoniali, detenuti a fini di investimento o di stabilità economica, come partecipazioni societarie detenute con finalità strategiche. I beni strumentali, in particolare, si caratterizzano per la loro destinazione durevole all'attività d'impresa. Tale strumentalità può essere per natura, quando il bene è intrinsecamente destinato all'attività produttiva (come macchinari o impianti), oppure per destinazione, quando è l'imprenditore ad attribuire al bene una funzione strumentale, pur essendo questo astrattamente utilizzabile per altri scopi. Le plusvalenze si realizzano nelle stesse ipotesi in cui si generano ricavi, ossia in caso di cessione a titolo oneroso, percezione di indennizzi per perdita o distruzione del bene e destinazione del bene a finalità extra-imprenditoriali. Tuttavia, a differenza dei ricavi, la loro determinazione segue una logica diversa. La plusvalenza non coincide con il corrispettivo percepito, ma è una grandezza differenziale, risultante dal confronto tra il valore realizzato e il valore fiscalmente riconosciuto del bene. In particolare, essa è pari alla differenza tra:

1. il corrispettivo di cessione (o, nei casi di autoconsumo, il valore normale del bene);
2. il costo fiscalmente riconosciuto, cioè il costo storico del bene al netto delle quote di ammortamento già dedotte.

Ne deriva che l'entità della plusvalenza dipende anche dal grado di ammortamento del bene: quanto più il bene è stato ammortizzato, tanto minore è il suo valore fiscale residuo e tanto maggiore sarà la plusvalenza in caso di cessione. Specularmente, qualora il valore realizzato sia inferiore al valore fiscalmente riconosciuto, si genera una minusvalenza, ossia una componente negativa del reddito d'impresa. Questa situazione si verifica frequentemente nella cessione di beni ormai obsoleti o meno efficienti, il cui valore di mercato risulta inferiore al valore residuo non ancora ammortizzato.

La participation exemption

La participation exemption, **disciplinata dall'art. 87 TUIR**, riguarda le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni detenute tra le immobilizzazioni finanziarie. In presenza di determinati requisiti, il legislatore prevede l'esclusione da **imposizione del 95% della plusvalenza**, con conseguente tassazione **limitata al restante 5%**. L'applicazione del regime è subordinata a specifiche condizioni. In primo luogo, la partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente per almeno dodici mesi. Inoltre, essa deve essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie sin dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. È richiesto, inoltre, che la società partecipata sia residente in Stati o territori non a fiscalità privilegiata (c.d. white list) e che svolga un'effettiva attività commerciale, escludendo quindi le società prive di operatività. La ratio del regime risiede nell'esigenza di evitare fenomeni di doppia imposizione economica sugli utili già tassati in capo alla società partecipata e di favorire investimenti stabili e non meramente speculativi. Le sopravvenienze attive, disciplinate dall'art. 88 TUIR, rappresentano componenti positive del reddito d'impresa derivanti da eventi sopravvenuti che determinano un incremento patrimoniale o

l'estinzione di una passività. Si tratta di elementi che emergono successivamente rispetto al momento in cui il relativo fatto economico ha inciso sulla determinazione del reddito, configurandosi come correttivi del principio di competenza. Un'ipotesi tipica è quella della rinuncia al credito da parte del creditore: il debitore, liberato dall'obbligazione senza effettuare il pagamento, realizza una sopravvenienza attiva. Specularmente, il creditore rileverà una sopravvenienza passiva. Le componenti negative del reddito d'impresa comprendono tutte le grandezze che concorrono a ridurre l'imponibile. Tra le principali rientrano le spese per prestazioni di lavoro, gli interessi passivi, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite, gli ammortamenti e le rimanenze. Tali elementi, nel loro complesso, contribuiscono alla determinazione del risultato fiscale attraverso la contrapposizione con le componenti positive del reddito.

Le sopravvenienze attive (ART 88 TUIR)

Le sopravvenienze attive, disciplinate dall'art. 88 TUIR, sono componenti positivi del reddito d'impresa che derivano da eventi sopravvenuti rispetto a fatti già considerati nella determinazione del reddito in esercizi precedenti. Esse si configurano quando si verifica:

- La realizzazione di un'entrata non prevista originariamente, oppure
- La estinzione di una passività precedentemente iscritta.

Affinché si tratti di sopravvenienza attiva, è necessario che l'evento produca una variazione di segno positivo nel patrimonio dell'impresa; in caso contrario, si avrà una sopravvenienza passiva.

La funzione di tali componenti è quella di correggere gli effetti del principio di competenza, adeguando il reddito imponibile a situazioni che emergono successivamente rispetto al momento in cui i relativi fatti economici sono stati rilevati. Un esempio tipico è rappresentato dalla rinuncia al credito da parte del creditore: se un debito, derivante da un costo che ha già concorso alla formazione del reddito, viene meno senza essere pagato, il debitore realizza una sopravvenienza attiva, in quanto beneficia dell'eliminazione di una passività. Al contrario, il creditore che rinuncia al proprio diritto iscriverà una sopravvenienza passiva.

LE COMPONENTI NEGATIVE DEL REDDITO DI IMPRESA

Sono:

- Le spese per prestazioni di lavoro
- Gli interessi passivi
- Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
- Gli ammortamenti
- Le rimanenze.

Gli ammortamenti

L'ammortamento è il procedimento attraverso cui il costo di un bene a utilità pluriennale viene ripartito su più esercizi, anziché essere interamente imputato nell'anno di acquisto. Si tratta di una tecnica contabile e fiscale che consente di applicare correttamente il principio di competenza, evitando che un costo produca effetti distorsivi concentrandosi in un solo periodo d'imposta. Ai sensi **degli artt. 102 e 103 TUIR**, l'ammortamento riguarda sia i beni materiali sia i beni immateriali, a condizione che siano strumentali all'attività d'impresa e dotati di utilità pluriennale. La logica è che tali beni contribuiscono alla produzione del reddito nel tempo, e quindi il loro costo deve essere distribuito lungo gli esercizi in cui generano benefici economici. **L'ammortamento interessa esclusivamente i beni strumentali**, ossia quelli destinati a essere utilizzati durevolmente

nel ciclo produttivo. Restano invece esclusi: i beni non strumentali, come i beni merce, che sono destinati alla vendita e incidono sul reddito attraverso il meccanismo delle rimanenze;

i terreni, in quanto non soggetti a deperimento e quindi privi di un'utilità economicamente limitata nel tempo. Dal punto di vista temporale, l'ammortamento inizia dal momento in cui il bene entra in funzione, cioè quando è concretamente idoneo a essere utilizzato nell'attività d'impresa. Le relative quote sono deducibili a partire da tale esercizio. Sotto il profilo fiscale, la deduzione delle quote di ammortamento è ammessa entro limiti prefissati: essa non può eccedere l'importo determinato applicando al costo del bene i coefficienti stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, differenziati per categorie omogenee di beni in base al loro normale periodo di utilizzo. Per il primo esercizio, tali coefficienti sono ridotti alla metà. Occorre distinguere tra: **ammortamento civilistico**, che risponde a criteri economico-contabili ed è determinato dall'imprenditore in base alla vita utile del bene; **ammortamento fiscale**, che è regolato da norme vincolanti e incide direttamente sulla determinazione del reddito imponibile. Infine, qualora un bene venga eliminato dal complesso produttivo prima di essere completamente ammortizzato, il costo residuo non ancora dedotto è integralmente deducibile nell'esercizio in cui avviene l'eliminazione.

Gli interessi passivi

Gli interessi passivi costituiscono una componente negativa del reddito d'impresa riconducibile alla gestione finanziaria, in quanto rappresentano il costo sostenuto dall'impresa per il ricorso al capitale di debito (ad esempio mutui, finanziamenti, aperture di credito). Non derivano direttamente dall'attività produttiva tipica, ma dall'esigenza di finanziarla. Sotto il profilo fiscale, essi sono simmetricamente trattati: tassati in capo al creditore come proventi finanziari e deducibili in capo al debitore. Tuttavia, la loro deducibilità non è integrale né automatica. Il legislatore, anche in attuazione della **direttiva ATAD**, ha introdotto limiti stringenti per evitare fenomeni di eccessivo indebitamento e pratiche elusive basate sul trasferimento degli oneri finanziari in giurisdizioni fiscalmente più favorevoli. La disciplina è contenuta **nell'art. 96 TUIR** e si fonda su un meccanismo articolato su più livelli. In primo luogo, gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati maturati nel medesimo periodo d'imposta (oltre a quelli eventualmente riportati da esercizi precedenti). Questo rappresenta un primo limite, volto a compensare componenti della stessa natura. L'eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi non è automaticamente indeducibile, ma può essere ulteriormente dedotta entro un secondo limite, **rappresentato dal 30% del risultato operativo lordo (ROL)** della gestione caratteristica. Il ROL, determinato sulla base delle voci di conto economico (**art. 2425 c.c.**), esprime una misura della redditività operativa dell'impresa e funge da parametro per calibrare la sostenibilità dell'indebitamento. Se anche dopo l'applicazione di tali limiti residua una quota di interessi passivi indeducibili, essa può essere riportata a nuovo senza limiti di tempo, consentendone la deduzione nei periodi d'imposta successivi. Analogamente, anche eventuali eccedenze di interessi attivi possono essere riportate in avanti. Diversamente, il ROL inutilizzato può essere riportato solo entro il limite dei cinque esercizi successivi, proprio per evitare un uso eccessivo e differito della capacità di deduzione. La disciplina si applica agli interessi qualificati come tali secondo i principi contabili e derivanti da rapporti di natura finanziaria, mentre sono generalmente esclusi gli interessi di mora, salvo specifiche eccezioni. Inoltre, tale regime non trova applicazione nei confronti di particolari categorie di soggetti, come le imprese bancarie e assicurative, per le quali vigono regole differenti. Nel complesso, il sistema mira a bilanciare l'esigenza di riconoscere il costo del finanziamento con quella di evitare distorsioni fiscali e squilibri nella struttura finanziaria delle imprese.

Le rimanenze

Le rimanenze rappresentano una componente del reddito d'impresa caratterizzata da una natura "fluida", in quanto possono assumere segno positivo o negativo a seconda della variazione del magazzino nel corso del periodo d'imposta. Esse riflettono il valore dei beni destinati alla vendita o impiegati nel processo produttivo che non hanno ancora trovato collocazione sul mercato. La loro rilevanza deriva dal confronto tra il valore delle rimanenze iniziali e quello delle rimanenze finali: se il valore finale è superiore a quello iniziale, si genera una componente positiva di reddito; se invece è inferiore, si determina una componente negativa. In questo senso, la variazione delle rimanenze costituisce un elemento essenziale nella determinazione del reddito imponibile. Il meccanismo delle rimanenze risponde all'esigenza di garantire il principio di competenza e, in particolare, la corretta correlazione tra costi e ricavi. Quando un'impresa sostiene costi per la produzione di beni che non vengono venduti nello stesso esercizio, tali costi non possono incidere immediatamente sul reddito. Essi vengono "sospesi" e rinviati all'esercizio successivo attraverso la valorizzazione delle rimanenze finali. Ad esempio, se un'impresa sostiene un costo per la produzione di un bene che rimane invenduto a fine anno, tale costo confluisce nelle rimanenze finali e non incide sul reddito dell'esercizio. Nell'anno successivo, al momento della vendita, la diminuzione delle rimanenze consente di far emergere il costo correlato al ricavo realizzato, assicurando così una corretta determinazione della base imponibile. La variazione delle rimanenze si calcola come differenza tra rimanenze finali e iniziali: un incremento genera un componente positivo, mentre una riduzione determina un componente negativo. Le rimanenze iniziali di un esercizio coincidono, per definizione, con le rimanenze finali dell'esercizio precedente. Un profilo particolarmente delicato riguarda la valutazione delle rimanenze, che può avvenire secondo diversi criteri (ad esempio, al costo o al valore di mercato). La scelta del metodo incide direttamente sulla determinazione del reddito e può essere oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria qualora non rispetti i criteri normativi. I beni interessati dal meccanismo delle rimanenze comprendono i beni merce in senso ampio: **prodotti finiti, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, materie prime e materiali sussidiari, nonché, in taluni casi, titoli iscritti nell'attivo circolante**. Restano invece esclusi i beni strumentali, che partecipano alla formazione del reddito attraverso il diverso meccanismo dell'ammortamento. In definitiva, le rimanenze svolgono una funzione fondamentale nel sistema di determinazione del reddito d'impresa, consentendo di distribuire correttamente nel tempo l'incidenza dei costi in relazione ai ricavi cui si riferiscono.

Reddito di impresa

Nel sistema dell'imposizione sul reddito d'impresa, la possibilità che l'attività economica si chiuda con una perdita fiscale è pienamente fisiologica. In tali casi, non solo non sorge alcun debito d'imposta, ma la perdita può essere riportata nei periodi d'imposta successivi e utilizzata per compensare i redditi futuri, riducendo così la base imponibile. Questo meccanismo, coerente con la logica della tassazione del reddito effettivo nel tempo, ha però dato luogo in passato a pratiche elusive. In particolare, si è diffusa la prassi di acquisire o incorporare società ormai inattive, ma dotate di ingenti perdite fiscali pregresse (le cosiddette bare fiscali), al solo scopo di sfruttare tali perdite per abbattere gli utili della società incorporante. In questi casi, l'operazione societaria non rispondeva a reali esigenze economiche o organizzative, ma era finalizzata esclusivamente a ottenere un vantaggio fiscale. Per contrastare tali fenomeni, il legislatore ha introdotto specifiche **limitazioni alla riportabilità delle perdite nelle operazioni di fusione**. In particolare, sono previsti due principali vincoli. Il primo è di natura quantitativa: le perdite della società incorporata sono utilizzabili solo entro il limite del patrimonio netto della stessa, risultante dall'ultimo bilancio,

con l'esclusione degli aumenti di capitale effettuati nei due anni precedenti l'operazione. Questa regola evita che si possano "gonfiare" artificialmente i valori patrimoniali per aumentare la capacità di assorbimento delle perdite. Il secondo limite è rappresentato dal cosiddetto test di vitalità: si richiede che la società incorporata dimostri una minima operatività economica. In concreto, nel periodo d'imposta in cui avviene la fusione, essa deve aver realizzato ricavi o sostenuto costi per il personale **in misura superiore al 40% della media dei due esercizi precedenti**. Tale requisito serve a escludere dal beneficio le società meramente "contenitori" di perdite, prive di effettiva attività. Queste condizioni riflettono l'intento del legislatore di consentire il riporto delle perdite solo quando esse siano espressione di una reale attività economica e non il risultato di operazioni meramente strumentali all'abbattimento dell'imposizione.

I.V.A

L'IVA è un'imposta indiretta sui consumi, armonizzata a livello dell'Unione europea, caratterizzata da un'aliquota proporzionale e da un meccanismo applicativo peculiare. Essa si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti o professioni, nonché alle importazioni, che rilevano indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell'operatore. Sotto il profilo formale, i soggetti passivi dell'imposta sono gli operatori economici, ossia imprenditori e lavoratori autonomi; tuttavia, nel caso delle importazioni, anche il privato può assumere tale ruolo. Nonostante ciò, l'IVA è comunemente qualificata come imposta sui consumi, non perché il consumatore sia il soggetto passivo in senso giuridico, ma perché è colui che, in via definitiva, sopporta l'onere economico del tributo. Questa caratteristica si comprende alla luce del principio fondamentale di neutralità dell'IVA. Il meccanismo dell'imposta è strutturato in modo tale che i soggetti passivi non sopportino il costo effettivo dell'imposta, che viene invece trasferito lungo la catena produttiva e distributiva fino al consumatore finale. Tale risultato è garantito da due istituti fondamentali. Da un lato, la rivalsa obbligatoria, in base alla quale il soggetto passivo addebita l'IVA al proprio cliente, incorporandola nel prezzo di vendita. Dall'altro, il diritto di detrazione, che consente al soggetto passivo di recuperare l'IVA assolta sugli acquisti, portandola in detrazione dall'imposta dovuta sulle operazioni attive. Il funzionamento concreto dell'imposta evidenzia che ogni operatore economico versa all'Erario solo l'IVA relativa al valore aggiunto generato nella propria fase dell'attività. L'IVA è dunque un'imposta: plurifase, perché si applica in ogni fase del ciclo economico; non cumulativa, in quanto evita la duplicazione dell'imposta grazie al meccanismo della detrazione; proporzionale, essendo applicata mediante aliquote fisse.

Dal punto di vista dei rapporti giuridici, il sistema dell'IVA comporta una distinzione tra:

- Soggetto passivo di diritto, ossia l'operatore economico obbligato nei confronti dell'Erario;
- Soggetto inciso di fatto, cioè il consumatore finale che sopporta il carico economico.

Ne derivano tre distinti rapporti: un rapporto tributario tra cedente o prestatore ed Erario per il versamento dell'imposta; un rapporto tra cessionario o committente ed Erario per l'esercizio del diritto di detrazione; e un rapporto di natura privatistica tra le parti dell'operazione, relativo alla rivalsa. In definitiva, l'IVA realizza un sistema impositivo che, pur gravando formalmente sugli operatori economici, è strutturato per incidere economicamente sul consumo finale, attraverso un meccanismo di trasferimento progressivo dell'imposta lungo la filiera.

LA NORMATIVA

L'IVA è un tributo armonizzato a livello europeo, il che significa che, pur essendo disciplinata in Italia dal **DPR n. 633 del 1972**, la sua struttura fondamentale deriva dal diritto dell'Unione europea, in particolare dalla direttiva IVA. Il legislatore nazionale, quindi, non è libero di configurare l'imposta secondo scelte autonome, ma deve attenersi ai principi e ai vincoli stabiliti a livello sovranazionale. La ragione dell'armonizzazione risiede nell'esigenza di garantire il corretto

funzionamento del mercato unico europeo. Se ogni Stato membro potesse determinare liberamente le regole dell'IVA, si creerebbero distorsioni della concorrenza, ad esempio attraverso aliquote o regimi differenziati volti a favorire i prodotti nazionali rispetto a quelli provenienti da altri Paesi. L'uniformità della disciplina evita tali squilibri e assicura condizioni di concorrenza equivalenti all'interno dell'Unione. Questa natura armonizzata comporta conseguenze rilevanti. In primo luogo, il legislatore nazionale ha limitati margini di intervento sugli elementi essenziali dell'imposta: non può modificarne liberamente la struttura né, soprattutto, può disporre una rinuncia generalizzata alla riscossione del tributo. L'IVA, infatti, non è solo un'imposta interna, ma rappresenta anche una risorsa propria dell'Unione europea, in quanto una quota del gettito riscosso dagli Stati membri contribuisce al finanziamento del bilancio dell'UE. Un caso emblematico di questi limiti si è avuto con riferimento alle procedure concorsuali delle imprese in crisi. Il legislatore italiano aveva previsto la possibilità di ridurre (**c.d. falcidia**) i debiti fiscali, inclusa l'IVA, al fine di favorire il risanamento dell'impresa. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che una riduzione indiscriminata dell'IVA non è compatibile con il diritto dell'Unione. Successivamente, si è ammessa tale possibilità solo in via eccezionale, quando risulti che la soluzione proposta garantisca all'Erario un risultato più favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria. Particolarmente significativo è anche il tema della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, disciplinato dall'art. 325 TFUE, che impone agli Stati membri di contrastare efficacemente le frodi, in particolare in materia di IVA. In questo contesto si inserisce **la nota vicenda "Taricco"**, nella quale la Corte di giustizia aveva inizialmente ritenuto incompatibili con il diritto dell'Unione le norme italiane sulla prescrizione dei reati tributari, nella misura in cui ostacolavano la repressione dell'evasione IVA. La Corte costituzionale italiana ha però evidenziato i limiti derivanti dal principio di legalità in materia penale, ottenendo una successiva revisione della posizione europea: l'eventuale disapplicazione delle norme interne sulla prescrizione non può operare retroattivamente, ma solo per le violazioni successive alla pronuncia della Corte. In definitiva, la disciplina dell'IVA si colloca all'intersezione tra ordinamento nazionale e diritto dell'Unione, con una netta prevalenza di quest'ultimo nei profili essenziali, a tutela sia del mercato unico sia delle risorse finanziarie dell'Unione stessa.

PRESUPPOSTI DELL'IVA

Affinché un'operazione sia rilevante ai fini IVA, devono sussistere congiuntamente tre presupposti fondamentali.

1. In primo luogo, **il presupposto oggettivo**, che richiede lo svolgimento di una cessione di beni, di una prestazione di servizi oppure di una importazione. Senza una di queste operazioni, non si entra nell'ambito applicativo dell'imposta.
2. In secondo luogo, **il presupposto soggettivo**, che implica che l'operazione sia effettuata nell'esercizio di impresa, arte o professione. Fanno eccezione le importazioni, che sono rilevanti ai fini IVA indipendentemente dalla qualifica del soggetto che le realizza, potendo coinvolgere anche privati.
3. Infine, **il presupposto territoriale**, secondo cui l'operazione deve essere considerata effettuata nel territorio dello Stato, sulla base delle regole di territorialità previste dalla normativa IVA.

Solo in presenza simultanea di questi tre elementi si configura un'operazione rilevante ai fini dell'imposta; in caso contrario, l'operazione resta estranea al sistema IVA.

Presupposto oggettivo: cessione di beni

L'art. 2 del DPR n. 633/1972, che costituisce una delle disposizioni fondamentali del cosiddetto Decreto IVA, disciplina la nozione di cessione di beni, individuando l'ambito oggettivo di una delle principali operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. In base alla norma, sono considerate cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà oppure la costituzione o

il trasferimento di diritti reali di godimento su beni di qualsiasi genere. L'elemento essenziale è quindi la **presenza di un atto giuridico con effetti traslativi o costitutivi**, accompagnato da una controprestazione economicamente valutabile, che giustifica l'applicazione dell'imposta. Accanto a questa definizione generale, il legislatore individua una serie di operazioni assimilate alle cessioni di beni, ossia fattispecie che, pur non integrando pienamente gli estremi tipici della cessione, sono equiparate ad essa ai fini IVA per esigenze di coerenza del sistema e di neutralità dell'imposta. Si tratta, ad esempio, di ipotesi in cui manca un vero e proprio trasferimento formale della proprietà, ma si realizza comunque un effetto economico analogo. Infine, **la norma elenca alcune operazioni che non sono considerate cessioni di beni**, escludendole dall'ambito applicativo dell'IVA. In questi casi, pur potendo sussistere un trasferimento o una movimentazione di beni, il legislatore ritiene che non ricorrano i presupposti necessari per qualificare l'operazione come rilevante ai fini dell'imposta. La disposizione, nel suo complesso, contribuisce a delimitare con precisione il perimetro delle operazioni imponibili, distinguendo tra ciò che rientra nella nozione di cessione e ciò che ne resta escluso, anche attraverso il ricorso a criteri sostanziali ed economici.

OPERAZIONI RILEVANTI

Le operazioni rilevanti non sono però tutte trattate allo stesso modo, ma si distinguono in tre categorie principali.

1. **Le operazioni imponibili** sono quelle pienamente soggette a IVA: generano un debito d'imposta, comportano tutti gli obblighi formali (fatturazione, registrazione, dichiarazione) e consentono il pieno esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.
2. **Le operazioni non imponibili** rientrano astrattamente nel campo di applicazione dell'IVA, ma il legislatore ne esclude l'imposizione per specifiche finalità (ad esempio, operazioni con l'estero). In tali casi, pur non applicandosi l'imposta, restano gli obblighi formali e, soprattutto, permane il diritto alla detrazione, mantenendo intatto il principio di neutralità.
3. **Le operazioni esenti**, invece, sono anch'esse escluse dall'applicazione dell'imposta, ma con una disciplina diversa: pur essendo esonerate dal pagamento dell'IVA, non consentono la detrazione dell'imposta sugli acquisti. Ciò comporta una rottura del principio di neutralità, poiché l'IVA assolta a monte resta a carico dell'operatore economico, incidendo indirettamente sui costi dell'attività.

Il regime iva delle operazioni intracomunitarie

La disciplina delle operazioni intracomunitarie, **introdotta dal D.L. 331/1993**, si applica al ricorrere congiunto di specifici requisiti, che delimitano con precisione l'ambito delle cessioni di beni tra Stati membri dell'Unione europea. In primo luogo, l'operazione deve consistere in una cessione di beni, restando escluse le prestazioni di servizi. Inoltre, essa deve intercorrere tra soggetti passivi IVA stabiliti in diversi Stati membri, entrambi titolari di partita IVA e iscritti nel sistema VIES. È necessario, poi, che l'operazione sia a titolo oneroso, ossia effettuata dietro corrispettivo economicamente valutabile, e che comporti l'effettiva movimentazione fisica dei beni da uno Stato membro a un altro. Quando tali condizioni sono soddisfatte, si applica un regime particolare: il cedente non addebita l'IVA, realizzando un'operazione non imponibile, mentre l'imposta è assolta nel Paese di destinazione dal cessionario mediante il meccanismo dell'inversione contabile. Si tratta di un sistema concepito originariamente come transitorio, ma tuttora vigente per ragioni di semplificazione. L'applicazione di questo regime comporta un onere probatorio rilevante in capo al cedente, il quale deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti. Tra questi, uno dei più delicati riguarda la qualifica del cessionario come soggetto passivo IVA in un altro Stato membro. A tal fine, il sistema VIES rappresenta uno strumento di verifica importante, ma non esclusivo: la giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito che la mancata consultazione del VIES non

comporta automaticamente la perdita del regime, qualora la qualifica del cessionario possa essere dimostrata con altri elementi. Particolarmente complessa è anche la prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato. In assenza di controlli doganali tra Paesi UE, tale prova può essere fornita mediante documenti di trasporto, consegna o altra documentazione idonea a dimostrare la movimentazione transfrontaliera. La centralità di questo requisito è legata all'esigenza di evitare che operazioni solo formalmente intracomunitarie siano in realtà realizzate all'interno dello stesso Stato, con indebita sottrazione di gettito. Il regime presenta profili di rischio sotto il profilo delle frodi, in particolare nelle cosiddette frodi carosello, in cui intervengono soggetti interposti (**cd. "cartiere"**) che acquistano senza IVA e rivendono applicando l'imposta senza poi versarla all'Erario. Per contrastare tali fenomeni, la giurisprudenza unionale ha elaborato il principio secondo cui il diritto alla detrazione può essere negato al cessionario quando sia dimostrato che egli ha partecipato alla frode o che sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di essere coinvolto in un'operazione fraudolenta. L'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, la quale deve dimostrare elementi concreti idonei a far emergere tale consapevolezza. Tra gli indici più rilevanti assume particolare rilievo il prezzo anormalmente basso rispetto al valore di mercato, che può far presumere la partecipazione, o quantomeno la conoscibilità, della frode. Tuttavia, anche in questi casi è ammessa prova contraria da parte del contribuente, il quale può giustificare condizioni economiche particolari dell'operazione. In definitiva, il sistema delle operazioni intracomunitarie si fonda su un equilibrio tra esigenze di semplificazione degli scambi nel mercato interno e necessità di contrasto alle pratiche elusive e fraudolente, attraverso un articolato regime probatorio e il progressivo intervento della giurisprudenza europea.

Processo tributario

Il processo tributario è disciplinato dal **D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546**, mentre l'organizzazione degli organi della giurisdizione tributaria è regolata dal **D.Lgs. n. 545/1992**. Si tratta di un sistema processuale autonomo, caratterizzato da regole proprie, che si distinguono, sotto vari profili, da quelle del processo civile e penale. Storicamente, la tutela del contribuente non era affidata a un giudice indipendente, ma si svolgeva all'interno della stessa Amministrazione finanziaria. Ciò comportava l'assenza di un soggetto terzo chiamato a dirimere la controversia e rifletteva una concezione in cui l'Amministrazione si collocava in una posizione di superiorità rispetto al contribuente. Questo retaggio storico ha inciso sulla struttura del processo tributario, determinando alcune peculiarità che ancora oggi si traducono in un certo squilibrio tra le parti. Nel corso degli anni sono state avanzate numerose proposte di riforma, finalizzate ad avvicinare il processo tributario ai principi generali delle altre giurisdizioni. Solo recentemente si è assistito a un progressivo adeguamento ai criteri del cosiddetto "giusto processo", anche alla luce degli indirizzi della giurisprudenza europea e degli interventi del legislatore delegato. Un punto di riferimento fondamentale è **rappresentato dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, che sancisce il diritto a un equo processo, da svolgersi entro un termine ragionevole, davanti a un giudice indipendente e imparziale. Tale disposizione, tuttavia, si riferisce espressamente alle controversie in materia civile e penale, escludendo in linea generale quelle tributarie, considerate tradizionalmente estranee a tali ambiti. Nonostante ciò, la giurisprudenza della **Corte europea dei diritti dell'uomo** ha progressivamente ampliato l'**ambito di applicazione dell'art. 6**, riconoscendo che le sanzioni amministrative tributarie, per la loro natura e gravità, possono essere assimilate a sanzioni penali. Ne consegue che, quando la controversia riguarda anche l'irrogazione di sanzioni, trovano applicazione le garanzie del giusto processo, tra cui il diritto alla parità delle armi, alla difesa e a un giudice imparziale. In questo quadro, il processo tributario si configura oggi come una giurisdizione speciale in evoluzione, caratterizzata da un progressivo avvicinamento ai principi

generali del processo equo, pur mantenendo alcune peculiarità legate alla natura pubblicistica del rapporto tributario e al ruolo dell'Amministrazione finanziaria.

GIUDICE TRIBUTARIO

Nel processo tributario, la figura del giudice presenta caratteristiche che, per lungo tempo, si sono discostate dal modello tipico del giudice ordinario inteso come soggetto terzo, indipendente, imparziale e dotato di specifica competenza tecnica. Tradizionalmente, la giurisdizione tributaria è stata affidata a giudici onorari, ossia soggetti che non esercitano la funzione giurisdizionale come attività professionale esclusiva e che non sono reclutati mediante concorso pubblico. Si tratta di soggetti che svolgono altre professioni e che, proprio per questa ragione, non sempre garantiscono un livello uniforme di specializzazione tecnica in materia tributaria. A ciò si aggiunge un ulteriore profilo critico: tali giudici sono incardinati presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e non presso il Ministero della Giustizia, circostanza che ha sollevato dubbi in ordine alla loro effettiva indipendenza e imparzialità. Questi elementi risultano difficilmente conciliabili con i principi del giusto processo, in particolare con quelli di indipendenza e terzietà del giudice. Proprio per superare tali criticità, è stata recentemente introdotta una riforma che prevede il passaggio a una magistratura tributaria professionale, composta da giudici togati reclutati mediante concorso pubblico, con formazione specifica e obblighi di aggiornamento continuo. La riforma, tuttavia, presenta ancora alcuni aspetti problematici. In primo luogo, è previsto un periodo transitorio durante il quale giudici onorari e giudici togati coesistono, con possibili effetti disomogenei sull'amministrazione della giustizia. In secondo luogo, anche il nuovo assetto continua a collocare la giurisdizione tributaria nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, lasciando aperta la questione dell'effettiva indipendenza istituzionale.

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Dal punto di vista funzionale, il processo tributario si configura come un giudizio di impugnazione di atti: la controversia nasce dalla contestazione, da parte del contribuente, di un atto impositivo emesso dall'Amministrazione finanziaria. Sotto il profilo oggettivo, la giurisdizione tributaria ha carattere generale. Ai sensi del **D.Lgs. n. 546/1992**, rientrano nella sua competenza tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di qualsiasi natura e denominazione. Restano escluse unicamente le controversie relative alla fase dell'esecuzione forzata successiva alla notifica del titolo esecutivo, che sono devolute al giudice ordinario, salvo il caso in cui si contesti la validità del titolo stesso. La giurisdizione tributaria comprende anche le controversie relative alle sanzioni amministrative tributarie, purché collegate al tributo. In alcuni casi, essa si estende anche a sanzioni formalmente non collegate a un'imposta, ma comunque inserite nel sistema tributario. Diversamente, quando la violazione assume rilevanza penale, ad esempio per superamento di determinate soglie di evasione, la competenza spetta al giudice penale. Nel complesso, il sistema attuale mostra un'evoluzione verso modelli più garantisti, pur conservando alcune peculiarità derivanti dalla natura pubblicistica del rapporto tributario e dalla sua tradizionale configurazione.

DELIMITAZIONI TRA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA

Il rapporto tra giurisdizione tributaria e giurisdizione amministrativa pone un problema di delimitazione, soprattutto nei casi in cui la controversia coinvolga atti amministrativi generali che costituiscono il presupposto dell'atto impositivo. Il processo tributario ha ad oggetto, in via principale, l'impugnazione di atti impositivi individuali, come l'avviso di accertamento. Tuttavia, può accadere che il contribuente, nel contestare tale atto, non si limiti a dedurre vizi propri, ma metta in discussione la legittimità dell'atto amministrativo generale su cui esso si fonda. Un esempio tipico è rappresentato dal cosiddetto "redditometro", adottato mediante decreto

amministrativo e destinato a operare in via generale nei confronti di una pluralità indeterminata di contribuenti. In questi casi, il **D.Lgs. n. 546/1992 prevede una distinzione netta tra due situazioni.**

1. Quando il contribuente deduce l'illegittimità dell'atto generale in via incidentale, ossia al solo fine di contestare l'atto impositivo che lo riguarda, il giudice tributario è competente a esaminare tale questione. Tuttavia, egli non può annullare l'atto amministrativo generale, ma può soltanto disapplicarlo nel caso concreto, qualora ne riscontri l'illegittimità. L'effetto della decisione resta quindi limitato alla posizione del singolo contribuente e non si estende ad altri soggetti.
2. Diversamente, quando si intende ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo generale con effetti erga omnes, la competenza spetta al giudice amministrativo. Solo quest'ultimo, infatti, può eliminare l'atto dall'ordinamento con efficacia generale, incidendo sulla sua validità per tutti i destinatari.

Questa distinzione risponde all'esigenza di mantenere separate le funzioni delle due giurisdizioni: da un lato, quella tributaria, orientata alla tutela del singolo rapporto d'imposta; dall'altro, quella amministrativa, finalizzata al controllo generale di legittimità dell'azione amministrativa.

GRADI DEL PROCESSO

Nel processo tributario le parti sono, da un lato, **il ricorrente**, ossia il contribuente destinatario dell'atto impugnato, e dall'altro **il resistente**, che coincide con l'ente impositore che ha emanato l'atto, come ad esempio l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane. La struttura del giudizio si articola **in tre gradi**, secondo uno schema analogo a quello delle altre giurisdizioni, **con due gradi di merito e uno di legittimità.**

1. **Il primo grado si svolge davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado**, competente in relazione agli atti emessi dagli uffici situati nella provincia.
2. **Il secondo grado si tiene dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado**, con competenza regionale, alla quale si accede mediante impugnazione della decisione di primo grado.
3. **Il terzo grado è rappresentato dalla Corte di cassazione**, che esercita un controllo di legittimità, limitato alla corretta applicazione del diritto e alla verifica dei vizi della decisione impugnata.

La Corte di cassazione dispone di una sezione specializzata in materia tributaria, inserita nell'ambito della giurisdizione civile. Tuttavia, il contenzioso tributario in Cassazione ha conosciuto un notevole incremento, con conseguenti tempi di definizione molto lunghi. Anche per questo motivo, nel tempo il legislatore è intervenuto con strumenti deflattivi, tra cui procedure di definizione agevolata delle controversie. Quanto alla durata del processo, i giudizi di merito risultano generalmente contenuti nei tempi, mentre i ritardi più significativi si registrano nella fase di legittimità, soprattutto in caso di rinvio disposto dalla Cassazione. Il tema della durata irragionevole del processo ha condotto all'introduzione, in ambito generale, dell'equo indennizzo previsto dalla legge Pinto, in attuazione dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, l'applicazione di tale rimedio al processo tributario è stata oggetto di un'evoluzione giurisprudenziale che ne ha, in seguito, limitato l'estensione. Per quanto riguarda le spese processuali, il sistema è oggi formalmente fondato sul principio della soccombenza, secondo cui la parte che perde è tenuta a rimborsare le spese sostenute dalla controparte. In passato, tuttavia, era frequente la compensazione delle spese, spesso giustificata da considerazioni di opportunità legate alla natura pubblicistica del rapporto tributario. Oggi la compensazione è ammessa solo in presenza di specifiche ragioni, che devono essere espressamente motivate dal giudice. Resta comunque un profilo problematico legato alla posizione dell'Amministrazione finanziaria: nei giudizi di merito essa si avvale di propri funzionari e non sostiene, in senso stretto, costi esterni di

difesa. Ciò ha portato, in tempi recenti, a una riflessione sull'effettiva giustificazione della condanna del contribuente al pagamento delle spese in caso di soccombenza, valorizzando la funzione risarcitoria della condanna stessa. In definitiva, il sistema dei gradi del processo tributario presenta una struttura formalmente allineata a quella delle altre giurisdizioni, ma continua a manifestare alcune peculiarità, in particolare in relazione ai tempi del giudizio e al regime delle spese processuali.

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Nel processo tributario, la rappresentanza in giudizio presenta caratteristiche peculiari rispetto alle altre giurisdizioni, sia con riferimento ai soggetti che possono stare in giudizio, sia per quanto riguarda l'ampiezza delle figure abilitate al patrocinio. Nei giudizi di merito, l'Amministrazione finanziaria è rappresentata direttamente dai propri funzionari, i quali agiscono senza necessità di avvalersi di difensori esterni. Il contribuente, invece, è generalmente tenuto a farsi assistere da un professionista abilitato. Tuttavia, **per le controversie di valore non superiore a 3.000 euro, è ammessa la difesa personale**, consentendo al contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica. Analoga possibilità è riconosciuta anche a quei contribuenti che siano essi stessi abilitati al patrocinio dinanzi alle corti di giustizia tributaria. Al di fuori di queste ipotesi, la difesa tecnica è obbligatoria e può essere esercitata da una pluralità di professionisti. A differenza di quanto accade nel processo civile e penale, dove il patrocinio è riservato esclusivamente agli avvocati, nel processo tributario possono assumere la difesa anche dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. In specifiche materie, inoltre, la rappresentanza può essere affidata ad altri professionisti dotati di competenze tecniche settoriali, come ingegneri, architetti o agronomi. Questo assetto riflette una concezione del processo tributario fortemente legata alla natura tecnica delle controversie, ma ha sollevato nel tempo alcune criticità. In particolare, si è osservato che il processo tributario non riguarda soltanto questioni economico-contabili, ma implica anche il rispetto di regole procedurali complesse, la cui conoscenza richiede una preparazione giuridica specifica. Il mancato rispetto di termini e modalità processuali può infatti comportare la perdita del diritto di difesa. Per tali ragioni, nel quadro delle recenti riforme, si è avviato un processo di progressivo avvicinamento agli altri modelli processuali, anche attraverso una possibile valorizzazione del ruolo degli avvocati nella rappresentanza in giudizio. Tale evoluzione incontra tuttavia resistenze, in particolare da parte delle altre categorie professionali tradizionalmente coinvolte nel contenzioso tributario. In definitiva, il sistema attuale si caratterizza per una pluralità di soggetti abilitati alla difesa, espressione della specificità della materia tributaria, ma al tempo stesso oggetto di un processo di revisione volto a rafforzare le garanzie proprie del processo.

RUOLO DELLE PARTI

Nel processo tributario, il ruolo delle parti è strettamente legato alla natura impugnatoria del giudizio. Il processo si instaura mediante la proposizione di un ricorso, che è sempre presentato dal contribuente. È infatti quest'ultimo che, ricevuto un atto impositivo (come un avviso di accertamento), decide di contestarlo davanti al giudice tributario. Sotto questo profilo, il contribuente assume formalmente la posizione di attore, mentre l'Amministrazione finanziaria, che ha emanato l'atto, è parte resistente e quindi assimilabile al convenuto. Tuttavia, questa ricostruzione è solo formale. Sul piano sostanziale, la struttura del processo è diversa: il giudizio non ha ad oggetto una pretesa avanzata dal contribuente, **ma la legittimità dell'atto amministrativo emesso dall'Amministrazione**. Di conseguenza, si afferma che l'Amministrazione finanziaria riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, poiché è la sua pretesa impositiva, già cristallizzata nell'atto, a essere sottoposta al vaglio del giudice. Da ciò derivano

conseguenze rilevanti. In particolare, l'oggetto del giudizio è delimitato dal contenuto dell'atto impugnato:

1. L'Amministrazione finanziaria non può modificare in giudizio la propria pretesa né fondarla su motivazioni diverse da quelle espresse nell'atto. Il processo si configura quindi come un controllo sulla validità e legittimità dell'atto, nei limiti delle ragioni in esso indicate.
2. L'Ufficio può costituirsi in giudizio per difendere l'atto impugnato, ma non è obbligato a farlo; tuttavia, la mancata costituzione non impedisce al giudice di decidere sulla base degli elementi disponibili.

In questo contesto, l'analisi del ruolo delle parti implica due profili fondamentali: da un lato, l'individuazione degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario; dall'altro, la struttura e il contenuto del ricorso introduttivo, che delimita l'ambito della controversia e le questioni sottoposte al giudice.

ATTI IMPUGNABILI

Nel processo tributario, la nozione di atti impugnabili è centrale per delimitare l'accesso alla tutela giurisdizionale. Sotto il profilo dei limiti esterni, la giurisdizione tributaria ha carattere generale e comprende tutte le controversie relative a tributi di qualsiasi natura. I limiti interni, invece, riguardano l'individuazione degli atti che possono essere oggetto di impugnazione davanti al giudice tributario. **L'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992** individua un elenco di atti impugnabili, tra cui rientrano, in particolare, l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, i provvedimenti sanzionatori, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, i provvedimenti cautelari come l'iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo, gli atti catastali, il diniego di rimborso e i provvedimenti relativi alle agevolazioni fiscali. Tradizionalmente, tale elenco è stato considerato tassativo, nel senso che non è ammessa un'estensione analogica. Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente ammesso un'interpretazione estensiva, riconoscendo l'impugnabilità anche di atti non espressamente indicati, purché siano idonei a incidere in modo concreto e immediato sulla sfera giuridica del contribuente. In questa prospettiva, possono essere impugnati anche atti atipici, come gli avvisi bonari, quando contengono una chiara manifestazione della pretesa tributaria. La limitazione agli atti espressamente individuati non comporta una violazione del diritto di difesa, poiché il sistema è fondato sul principio della tutela differita. Gli atti preparatori o endoprocedimentali, come il processo verbale di constatazione, non sono autonomamente impugnabili, ma le relative contestazioni possono essere fatte valere in sede di impugnazione dell'atto successivo che cristallizza la pretesa tributaria. Un caso particolare è rappresentato dal diniego di rimborso, che può essere sia espresso sia tacito. Il diniego espresso deve essere impugnato **entro 60 giorni dalla notifica**, mentre il silenzio dell'Amministrazione finanziaria può essere impugnato **decorso un termine di 90 giorni** dalla presentazione dell'istanza e comunque entro il termine di prescrizione del diritto al rimborso. In quest'ultimo caso, il giudizio si svolge in assenza di una motivazione formale dell'Amministrazione, che potrà quindi articolare le proprie difese nel corso del processo. Il termine generale per impugnare **gli atti è di 60 giorni dalla notifica**, soggetto alla sospensione feriale nel mese di agosto. Tuttavia, il sistema prevede una garanzia ulteriore: se un atto presupposto non è stato correttamente notificato, il contribuente può far valere i relativi vizi in occasione dell'impugnazione dell'atto successivo. Questo meccanismo consente di evitare che l'inosservanza delle regole di notifica produca effetti pregiudizievoli irreversibili. In questo contesto si inserisce il principio di concentrazione, secondo cui il contribuente deve far valere, nell'impugnazione dell'atto, tutti i vizi che lo riguardano, salvo il caso in cui tali vizi derivino da atti precedenti non conosciuti o non validamente notificati.

Nel complesso, il sistema degli atti impugnabili realizza un equilibrio tra esigenze di certezza dei rapporti giuridici e tutela effettiva del contribuente, attraverso una combinazione di tassatività e apertura interpretativa.

IL RICORSO

Il ricorso è l'atto introduttivo del processo tributario e rappresenta lo strumento attraverso cui il contribuente impugna un atto dell'Amministrazione finanziaria, instaurando il giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. La sua funzione è determinante, perché delimita l'oggetto della controversia e i poteri del giudice. Affinché il ricorso sia ammissibile, deve contenere gli elementi indicati **dall'art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992**. In particolare, devono essere indicati il giudice adito, il ricorrente (con i relativi dati identificativi), l'Ufficio nei cui confronti è proposto il ricorso, l'atto impugnato e l'oggetto della domanda, nonché i motivi dell'impugnazione. I primi elementi attengono ai profili soggettivi del processo, mentre gli ultimi riguardano il contenuto oggettivo della controversia. I motivi di ricorso rivestono un ruolo essenziale, in quanto individuano le ragioni di illegittimità o infondatezza della pretesa tributaria. Essi delimitano il perimetro del giudizio: il contribuente deve esporli fin dall'atto introduttivo, poiché, in linea generale, non è possibile integrarli successivamente. Nel processo tributario, la domanda del contribuente si concretizza necessariamente nella richiesta di annullamento dell'atto impugnato. Il giudice, infatti, non può sostituirsi all'Amministrazione finanziaria né riformulare la pretesa tributaria in termini diversi. Può soltanto verificare la legittimità dell'atto e, se del caso, annullarlo in tutto o in parte. Secondo un diverso orientamento interpretativo, tuttavia, l'oggetto del giudizio sarebbe il rapporto tributario sottostante, con la conseguenza di ammettere un potere più ampio del giudice; questa impostazione, però, non è quella tradizionalmente prevalente. Quanto ai requisiti formali, alcune irregolarità (come l'assenza del codice fiscale o della PEC) non determinano automaticamente l'inammissibilità, purché gli elementi essenziali del ricorso siano comunque desumibili dal suo contenuto complessivo. Dal punto di vista procedurale, il ricorso deve essere notificato **all'Ufficio entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnabile, termine soggetto alla sospensione feriale e a eventuali sospensioni specifiche** (come nel caso dell'accertamento con adesione). La notifica avviene oggi prevalentemente tramite posta elettronica certificata. Successivamente, il contribuente deve costituirsi in giudizio mediante deposito telematico del **fascicolo entro 30 giorni dalla notifica del ricorso**. Il fascicolo contiene il ricorso, l'atto impugnato e i documenti allegati. **L'Ufficio può costituirsi entro 60 giorni dal deposito**, ma tale termine non è perentorio, potendo intervenire anche successivamente. **Le parti possono depositare ulteriori documenti fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza e memorie illustrative fino a 10 giorni liberi prima**, senza tuttavia modificare i motivi originari del ricorso o le difese già formulate. Anche l'Amministrazione finanziaria è vincolata al contenuto dell'atto impugnato e non può introdurre nuove ragioni a sostegno della pretesa. Il procedimento si caratterizza per una struttura relativamente semplice: dopo la costituzione delle parti, la causa viene assegnata a una sezione e a un giudice relatore, che esamina il fascicolo e riferisce al collegio. L'udienza è generalmente unica e la decisione viene successivamente depositata in forma di sentenza. Sebbene il modello sia concepito per garantire celerità, i tempi effettivi dipendono anche dal deposito delle motivazioni, che non è soggetto a un termine perentorio.

LA PROVA TESTIMONIALE

Nel processo tributario, il sistema probatorio è tradizionalmente incentrato sui documenti, tanto da qualificarsi come un processo prevalentemente documentale. Le prove, infatti, sono nella maggior parte dei casi già formate prima del giudizio e vengono semplicemente prodotte dalle parti, senza un vero momento di formazione nel contraddittorio. Questa impostazione spiega anche la struttura semplificata del processo, spesso caratterizzato da un'unica udienza. In origine, la prova

testimoniale non era ammessa. La ragione risiedeva nella natura del rapporto tributario, che non è disponibile alle parti ma è disciplinato dalla legge in funzione del principio di capacità contributiva. In questa prospettiva, si riteneva inopportuno attribuire rilievo a dichiarazioni di terzi, considerate meno affidabili rispetto ai dati documentali. Nel tempo, tuttavia, si è registrata un'evoluzione. Pur permanendo una certa diffidenza, si è progressivamente riconosciuto spazio alle dichiarazioni scritte di terzi, che possono essere prodotte come documenti. In particolare, l'Amministrazione finanziaria può acquisire informazioni da soggetti terzi nell'ambito dell'attività istruttoria e utilizzarle in giudizio. Questo ha sollevato un problema di equilibrio tra le parti, poiché il contribuente, in origine, non disponeva di analoghi strumenti. La giurisprudenza ha inizialmente attribuito scarso valore alle dichiarazioni raccolte autonomamente dal contribuente, ritenendole prive di base normativa. Successivamente, però, si è affermato un orientamento più aperto, che ammette anche tali dichiarazioni, lasciando comunque al giudice la libera valutazione del loro contenuto e della loro attendibilità. **Un passaggio significativo si è avuto con la riforma del 2022, che ha introdotto la prova testimoniale in forma scritta.** Essa non coincide con la testimonianza orale tipica del processo civile, ma consiste nella possibilità per una parte di chiedere al giudice di acquisire dichiarazioni scritte rese da terzi, secondo modalità formalizzate. Anche in questo caso, il giudice conserva piena discrezionalità nella valutazione della prova. In definitiva, il processo tributario resta fondato su una prevalenza della prova documentale, ma si è progressivamente aperto, seppure in forma limitata e controllata, all'utilizzo di elementi dichiarativi, al fine di garantire un maggiore equilibrio tra le parti e una più completa ricostruzione dei fatti.

LA CONSULENZA TECNICA

La consulenza tecnica nel processo tributario è prevista **dall'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 tra i poteri istruttori del giudice.** In teoria, quindi, le Corti di giustizia tributaria possono avvalersi di un esperto quando la controversia richiede competenze tecniche specifiche che esulano dal sapere giuridico. In pratica, per anni questo strumento è stato quasi ignorato. Ed è curioso, perché i giudici tributari, specie in passato, non erano necessariamente specialisti della materia e molte controversie tributarie hanno un contenuto tecnico elevato, spesso economico-contabile o finanziario. Basta pensare a settori come il *transfer pricing*, dove si tratta di valutare se i prezzi applicati tra società dello stesso gruppo, ma in Stati diversi, siano allineati a quelli di mercato. Qui non basta conoscere la norma: servono competenze economiche, aziendali e talvolta anche statistiche. Negli ultimi anni, però, qualcosa si è mosso: il ricorso alla consulenza tecnica è diventato più frequente proprio per affrontare queste questioni complesse. Va chiarito un punto importante. **L'art. 7 attribuisce al giudice anche poteri istruttori piuttosto ampi: può richiedere dati, informazioni e chiarimenti, persino utilizzando strumenti simili a quelli dell'Amministrazione finanziaria.** Letto così, sembra quasi che il giudice possa "indagare" al posto delle parti. In realtà non funziona così. Il processo tributario resta un processo di parti, e quindi:

1. l'onere della prova resta a carico delle parti (contribuente e Amministrazione);
2. il giudice non può sostituirsi a chi deve provare i fatti.

I poteri istruttori e la consulenza tecnica servono solo entro limiti ben precisi: devono riguardare fatti già dedotti dalle parti; possono essere utilizzati per chiarire, verificare o approfondire elementi già emersi; non possono colmare lacune probatorie totali.

In sostanza, la consulenza tecnica non è un "salvagente" per chi non ha provato nulla, ma uno strumento per aiutare il giudice a capire meglio questioni tecniche complesse già presenti nel processo.